

종합감사

감사결과 처분요구서

- ○○○○○지역본부 종합감사 -

2017. 11.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제32조, 「공기업·준정부기관 감사기준」 및 2017년 자체 감사계획에 따라 ○○○○지역본부 업무 전반에 대한 종합적이고 체계적인 점검으로 업무처리의 적정성과 부서운영의 효율성을 높이고자 감사를 시행하였다.

특히, 예비감사과정에서 도출된 원가절감, 판매실패, 시공방법 등의 업무 분야별 적정성 점검을 통해 예산 낭비 요인을 발굴·개선하고, 모범·업무개선 우수사례는 적극적으로 발굴하되 무사 안일한 업무처리에 대해서는 엄중히 문책하는데 감사초점을 두었다.

2. 감사대상부서 및 범위

○○○○지역본부에서 직전 감사 이후인 2015. 3. 1.부터 2017. 7. 31.까지 처리한 경영지원 및 보상분야, 토지·주택 판매분야, 주거복지분야, 개발 및 주택사업분야 등의 회계 및 업무처리 전반에 대하여 감사하였다.

3. 감사중점

본부 업무처리의 적정성과 자금집행 등에 대해 종합적으로 점검하되, 취약분야에 감사역량을 집중하여 심층적 점검을 실시하였다.

경영지원 및 보상분야는 제세공과금 납부, 사업비 집행 및 회계처리의 적정성 등을 집중적으로 점검하였고, 토지·주택 판매분야는 계약 및 대금관리와 매각 자산 해소 노력을, 주거복지분야는 임대주택의 입주자의 선정과 임차인 관리 등 사후 관리 실태를 심층 점검하여 업무 효율성을 높이고자 하였다.

개발 및 주택·시설사업 분야는 사업계획 및 설계변경의 적정성, 공사비 과다계상 여부 등을 집중적으로 검토하여 예산 낭비 요인을 제거하고, 시공방법 및 설계기준 개선 등을 통해 원가절감 및 품질 향상을 도모하는데 감사역량을 집중하였다.

4. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 감사 대상 부서에 대한 기존 감사결과, 언론보도, 민원 사항 등의 자료를 수집·분석하는 한편 사내 구축된 정보시스템¹⁾ 및 ITSM²⁾을 통해 다양한 자료를 세부 조건화하여 감사정보로 활용하였으며,

2017. 8. 17. ○○○○지역본부에 감사자료를 요청하여 제출받은 자료를 감사인별로 역할을 분담하여 문제점 착안 및 대안 검토 등에 참고하였다.

이를 토대로 2017. 10. 16.부터 같은 해 10. 27.까지 10일간 감사인 10명(감사반장 제외)을 투입하여 실지감사를 하였다.

5. 감사결과 처리

감사결과 지적사항과 관련하여 감사 대상 부서로부터 폭넓은 의견을 청취하고 의견을 조정·해소하기 위해 감사 종료일인 2017. 10. 27. ○○○○지역본부 각 부장 등이 참석한 가운데 감사 강평회의를 실시하였으며, 업무처리 경위 및 향후 처리대책 등에 대해 답변을 듣는 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다.

또한, 사업비 절감 등에 기여한 직원들의 사기진작을 위해 모범사례를 발굴하는 한편 감사결과 나타난 문제점, 개선방안 등에 대하여는 관련부서와 긴밀히 협의하였고,

특히 감사 대상 부서 직원이 적극적으로 업무를 수행하는 과정에서 발생한 부분적인 절차상 하자 등에 대해서는 「적극업무 면책제도³⁾」를 활용하여 관련 직원의 면책 요건 충족 여부를 면밀히 검토하였다.

이후 감사실에서는 감사 대상부서의 의견 및 내부검토와 2017. 11. 21. 감사결과 심의위원회, 2017. 11. 22. 감사결과 심의 소위원회 절차를 거쳐 감사결과 처분(안)을 확정하였다.

1) LH WISE(경영지원, 재무, 보상, 국토관리, 판매, 주거복지, 사업관리, 등) 시스템 정보

2) [Information Technology Service Management] 기술(자) 중심에서 벗어나 사용자가 만족할 수 있도록 서비스적인 관점에 기반을 둔 정보기술 관리 체계

3) 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조의3 및 제13조의4에 근거하여 LH 또는 공공의 이익을 증진하기 위해 성실하고 능동적으로 업무를 처리하는 과정에서 발생한 부분적인 절차상 하자 또는 비효율, 손실 등에 대해 처분요구를 하지 않거나 감경하는 제도

[1] [통보] 사항

1. 제 목 : 사옥 임대시설 관리비 징수 회계처리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○지역본부 □□□□단 △△△△부에서는 2017. 10. 감사일 현재 지역본부 총무업무, 본부 내 조직 및 인력운영, 계약업무, 사옥 및 부대시설 건립 및 임대차 운영 등의 업무를 수행하고 있다.

公社「사옥관리규정」제18조(임대) 및 제22조(관리비)에서는 사옥의 유희부분은 임대할 수 있으며 임대에 따른 관리비는 연간 관리비총액을 추정하여 매월 균등금액(월정액)으로 계산하여 징수함을 원칙으로 하되, 임대 여건상 필요하다고 인정될 때에는 실소요액(실비)으로 징수할 수 있도록 되어 있다.

이와 관련하여 ○○○○지역본부 △△△△부에서는 2009년 통합이후 통합사옥(현 사옥) 및 ⚡⚡사옥(구 사옥)⁴⁾의 유희부분을 임대시설로 활용하여 아래 [표 1]과 같이 AAAAAAAAAA 등과 임대차계약을 체결하고 임대보증금 및 관리비를 징수하고 있다.

4) 통합사옥은 구 ▽▽▽▽공사사옥, ⚡사옥은 구 ◀◀◀◀공사 사옥으로 현재는 통합사옥만 사용 중

[표 1] ○○○○지역본부 사옥 임대시설 계약현황

(단위 : m², 천 원)

상호	계약면적	계약시작일	계약종료일	임대보증금	월관리비	비고
BBBB	807.77	2008-09-01	2010-08-31	518,320	4,709	♂♂ 사옥
		2014-01-20	2016-01-19	995,490	9,044	
		2016-01-20	2018-01-19	1,011,820	9,044	
AAAAAAA	847.49	2008-05-07	2013-05-06	543,820	4,661	
		2013-05-07	2015-05-06	543,820	4,940	
		2015-05-07	2018-05-06	552,740	4,940	
CCCC	743.63	2008-09-11	2012-09-10	477,170	4,090	
		2012-09-11	2013-08-31	477,170	4,335	
DDDD	703.91	2008-05-21	2013-05-20	439,950	3,871	
		2013-05-21	2013-08-31	439,950	4,103	
EEEEEE	662.46	2008-07-07	2013-07-06	425,100	3,643	
		2013-07-07	2014-07-31	425,100	3,862	
FFFFF	888.94	2008-06-23	2013-06-22	570,400	4,889	
		2013-06-23	2014-06-22	570,400	5,182	
GGGGGGGG G	827.7	2008-10-30	2013-10-29	995,490	8,532	
		2013-10-30	2015-10-29	995,490	9,044	
		2015-10-30	2017-10-29	1,011,820	9,044	
HHHH	7,504.87	2015-07-20	2018-07-19	4,894,670	43,753	
IIII	1,261.06	2011-07-11	2013-07-10	756,635	6,935	통합 사옥
		2013-07-11	2014-07-10	1,044,846	10,152	
		2014-07-11	2014-12-04	1,011,820	10,152	
JJJJ	368.84	2007-08-17	2011-11-24	242,818	2,028	
	480.4	2011-11-10	2014-12-31	288,210	2,641	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

한편, ○○○○지역본부 □□□□단 △△△△부에서는 임차업체 관리비의 설정 및 징수 회계처리에 있어 “입주자대불금” 계정과목으로 설정·정산 하고 있으며 이에 따른 회계처리는 계약서상 관리비를 기준으로 하여 아래 [표 2]의 예시와 같이 처리함이 타당하다.

[표 2] 관리비 관련 “입주자대불금” 정산 회계처리 <예시>

(단위 : 천 원)

구분	차변		대변		비고
	계정과목	금액	계정과목	금액	
관리비 납부시	일반관리비	1,000	지급청구	1,500	■■■ 부담분
	입주자대불금	500	-	-	임차 부담분
관리비 정산시	가수금	500	입주자대불금	500	

※ 임대차계약서 상 관리비 기준으로 설정 및 정산, 입주자대불금 잔액 “0”원

그런데 ○○○○지역본부 □□□□단 △△△△부에서는 관리비 징수 및 정산 회계처리에 있어 아래 [표 3]의 예시와 같이 임차업체 부담분 관리비 부과는 실사용액 기준으로 “입주자대불금”으로 설정하고 정산 시에는 계약서 상 관리비를 기준으로 “임대료수익(사옥)”설정 후 상계처리 내지 “입주자대불금”에서 차감하고 있다.

[표 3] 관리비 관련 “입주자대불금” 정산 ○○○○지역본부 회계처리 <예시>

(단위 : 천 원)

구분	차변		대변		비고
	계정과목	금액	계정과목	금액	
'09 ~ '11 관리비 납부시	일반관리비	1,000	지급청구	1,500	■■■ 부담분
	입주자대불금	500			임차 부담분
'09 ~ '11 관리비 정산시	임대료수익	400	입주자대불금	400	
'12 ~ '17 관리비 납부시	일반관리비	1,000			■■■ 부담분
	입주자대불금	500			임차 부담분
'12 ~ '17 관리비 정산시	가수금	400	입주자대불금	400	

※ 실사용액 기준 관리비 설정, 임대차계약서 상 관리비 기준 정산, 입주자대불금 잔액 “200”천원

그 결과, 아래 [표 4]와 같이 공사가 부담하여야 할 금액이 입주자대불금 (자산)으로 과다계상 되었다.

[표 4] ○○○○지역본부 사옥임대시설 관리비(입주자대불금) 정산 내역

(단위 : 천 원)

연도	관리비설정 (A)	관리비징수 (B)	관리비 정산(잔액) (A-B)	관리비 정산방식
2009	104,127	97,215	6,913	임대료수익과 상계처리
2010	305,614	9,979	295,634	
2011	337,242	311,688	25,553	
2012	321,646		321,646	임대료수익과 상계 미처리
2013	330,975	446,600	-115,625	임대료수익 상계미처리(1월) 입주대불금 차감(2월이후)
2014	440,289	432,244	8,045	입주자대불금 차감
2015	487,187	475,443	11,743	
2016	693,792	728,548	-34,756	
2017	599,317	546,411	52,906	
합계	3,620,189	3,048,128	572,061	

자료 : ▷▷▷▷부 제출자료 및 WISE 재무정보시스템 자료 재구성

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

부적정한 관리비 정산 회계처리로 과다계상 된 “입주자대불금” 잔액에 대하여
적정한 회계처리를 조치하여 주시기 바랍니다(통보).

[2-1] [경고, 주의2] 사항

1. 제 목 : 주거이전비 지급 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ▽▽▽사업단 ○○부 부장대우 행정 3급 김★★(경고)
○○○○지역본부 ▽▽▽사업단 ○○부 부장대우 행정 3급 김★★(주의)
(현 소속 : ○○○○지역본부 ◆◆사업단 ∞∞∞∞사업부 부장대우 행정3급)
○○○○지역본부 ▽▽▽사업단 ○○부 부장 행정 3급 임★★(주의)
(현 소속 : ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ◇◇권주거복지센터 센터장 행정3급)
4. 내 용

위 관련자 중 부장대우 김★★는 2014. 1. 23.부터 감사일 현재까지 ○○○○지역본부 ▽▽▽사업단 ○○부에 근무하면서 ▽▽▽●●●● 편입 토지 중 ◎◎◎◎시 ▼▼구 지역에 대한 보상 업무를 담당하여 왔고, 부장대우 김★★는 2012. 3. 2.부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○지역본부 ▽▽▽사업단 ○○부에서 ●●●●● ☼☼ 지역에 대한 보상 업무를 담당하였으며,

임★★은 2015.1.20.부터 2016.1.29.까지 위 두 관련자의 직상위자인 부장으로 근무하면서 보상 업무를 총괄하였다.

관련자 김★★와 임★★은 ▽▽▽ ●●●●에 편입된 가옥 소유자에 대한 주거이전비를 지급하면서 아래 [표 5]의 가옥 소유자를 포함시켰다.

[표 5] 주거이전비 오지급 내역

연 번	가옥 소재지	지급대상자 (가옥 보상 계약 체결일)	가족수	거주 면적(㎡)	주거이전비	주거이전비 지급일	부적정 사유
1	○○○○시 ▼▼구 b b 동 33	오☆☆ (2013.05.07.)	1	74	3,223,070원	2015.01.05.	실제거주 요건 미충족
2	○○○○시 ▼▼구 b b 동 344-5	김☆☆ (2012.12.20.)	1	148.48	3,602,370원	2015.08.31.	실제거주 요건 미충족

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제78조, 같은 법 시행규칙 제54조 및 이에 관한 대법원 판결(2012두19519)에 따르면 가옥 소유자에 대해 주거이전비를 지급하기 위해서는 사업인정고시일(2009.09.30.)부터 가옥에 대한 보상이 이루어지는 때까지 가옥 소유자의 지속적인 가옥 소유 및 실제 거주가 있어야 한다.

또한, 사업지구내 편입된 가옥의 소유자가 요건을 갖춰 주거이전비를 지급받은 경우 추후 이주자택지 공급대상자가 되므로 주거이전비의 요건을 검토할 때는 「이주 및 생활대책 수립지침」 상의 관련 규정들을 준용하여야 한다.

「이주 및 생활대책 수립지침(2009.12.23. 시행)」 제11조 제1항에 거주사실의 확인은 주민등록등본 및 실제 거주사실의 확인에 의하도록 하고 있으므로, 기준일 직전에 해당 가옥으로 전입했거나 기준일 이후에 전입한 경우 등 실제 거주 여부가 의심스러운 경우에 대해서는 객관적인 증빙자료를 통해 실제 거주 여부를 더욱 면밀히 확인할 필요가 있다.

그런데 연번 1(오☆☆)의 경우 ①사업인정고시일 직전에 해당 가옥에 전입(가옥 보상금 수령 후 1997년부터 본인 소유인 사업지구 인근 주택⁵⁾으로 퇴거)하였고

5) ○○○○시 서구 88로 155번길 24-10

②전입 전까지 주민등록상 해당 가옥에 거주한 사실이 없었던 점, ③사업인정고시일 이후 가옥 보상일까지의 월 평균 전기사용 요금이 [표 6]과 같이 3,601원에 불과하여 일반적 경험칙에 비추어 거주에 통상적으로 사용되는 냉장고, TV, 전등 등의 지속적 사용이 있었다고 보기 어려울 뿐만 아니라 ④[표 7]상의 유사 환경의 사업 편입 1인 가구의 월 평균 전기 사용 요금인 39,274원과 비교하더라도 큰 차이가 있는 점,

그리고, ⑤해당 기간 동안의 월 평균 전력 사용량이 [표 6]과 같이 39kwh로 가구당 가정용 전력 월 평균 사용량인 224kwh⁶⁾와도 현저한 차이를 보이는 점을 종합할 때 실제 거주가 이루어졌다고 보기 어려움에도 주거이전비 지급이 이루어졌으며,

연번 2(김☆☆)의 경우 또한 ①사업인정고시일 이후 가옥 보상일까지의 월 평균 전기사용 요금이 [표 6]과 같이 4,328원, 월 평균 전력 사용량은 약 44kwh로 연번 2의 경우와 유사하므로 위에서 언급한 실제거주 불인정에 관한 근거들이 적용될 수 있을 뿐만 아니라,

여기에 더해 ②실제 거주 필요기간인 약 28개월 중 사업인정고시일이 속한 달을 제외한 기간의 전기사용 요금이 최소 1,110원, 최대 7,420원인데 반해 사업인정고시일이 속한 달의 전기 요금만 52,430원, 전력 사용량은 338kwh인 점과 가정집에서 전기 사용량이 폭증할 경우는 매우 이례적인 점을 감안하면 실제 거주가 지속되었다면 월 평균 전기 요금 등이 오히려 사업인정고시일이 속한 달의 요금 등에 근접했어야 한다고 볼 수 있는 점,

③주민등록상 사업지구 인근의 본인 소유 APT⁷⁾에 거주하다가 사업인정고시일 직전에

6) 2009년~2013년 동안의 월 평균 가정용 전력 사용량(☒☒☒☒공사 자료)

7) ○○○○시 북구 △△동 1005 △△주공아파트 201동 ***호

해당 가옥으로 전입한 후 가옥 보상 이후 본인 소유 APT로 재전입 한 점을 감안할 때 이 경우 또한 실제 거주를 인정할 수 없음에도 주거이전비가 지급되었다.

[표 6] 연번 1(오☆☆), 연번 2(김☆☆)의 실제거주 필요기간 동안의 전기 사용 내역

오☆☆(2009.09.~2013.05.)			김☆☆(2009.09.~2012.12.)		
요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)	요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)
2009-10	34	2,520	2009-10	338	52,430
2009-11	25	1,960	2009-11	84	5,700
2009-12	16	1,400	2009-12	44	3,140
2010-01	15	1,340	2010-01	52	3,630
2010-02	11	1,110	2010-02	42	3,010
2010-03	11	1,110	2010-03	41	2,950
2010-04	20	1,650	2010-04	38	2,770
2010-05	28	2,150	2010-05	45	3,200
2010-06	38	2,770	2010-06	62	4,250
2010-07	45	3,200	2010-07	73	4,940
2010-08	49	3,470	2010-08	79	5,340
2010-09	50	6,080	2010-09	77	5,290
2010-10	34	2,570	2010-10	70	4,840
2010-11	25	2,000	2010-11	58	4,090
2010-12	15	1,370	2010-12	42	3,080
2011-01	16	1,430	2011-01	38	2,820
2011-02	41	3,010	2011-02	41	3,010
2011-03	20	1,680	2011-03	56	3,960
2011-04	23	1,880	2011-04	50	3,580
2011-05	25	2,000	2011-05	57	6,530
2011-06	31	2,380	2011-06	66	7,090
2011-07	40	2,950	2011-07	71	7,420
2011-08	43	3,160	2011-08	52	6,220
2011-09	41	3,080	2011-09	18	1,570
2011-10	46	3,400	2011-10	3	1,130
2011-11	29	2,290	2011-11	2	1,110
2011-12	17	1,510	2011-12	1	1,130
2012-01	61	6,890	2012-01	0	1,110
2012-02	93	8,950	2012-02	1	1,130
2012-03	20	1,670	2012-03	14	1,340
2012-04	52	6,320	2012-04	25	2,060

오☆☆(2009.09.~2013.05.)			김☆☆(2009.09.~2012.12.)		
요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)	요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)
2012-05	50	6,150	2012-05	37	2,830
2012-06	37	2,810	2012-06	15	1,380
2012-07	36	2,750	2012-07	17	1,530
2012-08	39	2,950	2012-08	10	1,130
2012-09	37	2,840	2012-09	10	1,110
2012-10	57	6,660	2012-10	3	1,130
2012-11	73	7,690	2012-11	20	1,740
2012-12	69	7,430	2012-12	13	1,290
2013-01	68	7,360	2013-01	5	1,110
2013-02	68	7,460			
2013-03	62	7,060			
2013-04	72	7,740			
2013-05	40	3,090			
2013-06	35	2,770			
평균	39	3,601		44.25	4,328

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

[표 7] ▽▽▽ 산업단지 편입 1인 가족 월 평균 전기요금

연번	가옥 소재지	주거이전비 지급대상자	기간(사업인정고시일~ 가옥 보상일)	가족수	거주면적 (㎡)	월 평균 전기요금
1	○○○○시 ▼▼구 ♫동 506	김☆☆	2009.09.30.~2012.12.17.	1	227.96	34,108원
2	○○○○시 ▼▼구 b b 동 661	김☆☆	2009.09.30.~2012.12.20.	1	148.45	55,866원
3	○○○○시 ▼▼구 b b 동 689	봉☆☆	2009.09.30.~2012.12.28.	1	131	30,660원
4	○○○○시 ▼▼구 b b 동 690-1	정☆☆	2009.09.30.~2014.6.25.	1	84	36,464원
평균						39,274원

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 관련자들(연번 1, 2는 김★★와 관련되며, 임★★은 연번 1과 김★★는 연번 3과 관련됨)은 아래 [표 8]의 가옥 소유자들에게도 주거이전비를 지급하였다.

[표 8] 주거이전비 지급관련 추가 검토 필요 건

연 번	가옥 소재지	지급대상자 (가옥 보상 계약체결일)	가족수	주거이전비	주거이전비 지급일	추가검토 필요사유
1	○○○○시 ▼▼구 ♫동 507	이☆☆ (2013.01.22.)	1	3,602,370원	2015.07.03.	기준일 직전 해당가옥으로 전입 등
2	○○○○시 ▼▼구 ♫동 669-1	황☆☆ (2013.01.02.)	2	5,340,370원	2014.03.10.	기준일 직전 해당가옥으로 전입
3	●●읍면 ▲▲리 134-1	정☆☆ (2013.01.08.)	1	3,223,070원	2014.11.06.	기준일 이후 가옥 상속 등

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

연번 1(이☆☆)의 경우 사업인정고시일 직전 해당 가옥으로 전입했으며, 해당 가옥에 대한 보상금 수령 후 종전 주민등록상 거주지로 재전입 했음에도 전기사용 내역 등을 통한 실제 거주 여부에 대한 확인이 없었으며,

연번 2(황☆☆)의 경우 또한 사업인정고시일에 근접한 시기에 해당 가옥으로 전입했으며, 그 이전까지 해당 가옥에 전입한 적이 없었을 뿐만 아니라 사업인정고시일부터 가옥 보상일까지 주민등록상 해당 가옥으로의 전입이 유지되지 못했음에도 실제 거주 여부에 대한 검증이 없었고,

연번 3(정☆☆)도 마찬가지로 사업인정고시일 직전 해당 가옥에 전입하였으며, 그 이전까지 해당 가옥으로의 전입사실이 없었을 뿐만 아니라, 해당 가옥 또한 사업인정고시일 이후 사망한 모 이☆☆으로부터 상속받았음에도 이☆☆이 사업인정고시일 이후 부터 사망 시(2011.10.24.)까지 해당 가옥에 실제 거주하였는지, 아울러 정☆☆ 또한 가옥 보상일까지 거주하였는지에 대해 객관적 증빙을 통한 확인 없이 주거이전비가 지급되었다.

이와 같이 관련자들은 제출된 전기사용 내역 등의 자료 검토를 소홀히 하여 지급 대상자가 아닌 자들에게 주거이전비를 지급하는 결과를 초래하였고, 실제 거주 여부

확인이 필요한 건들에 대해서도 객관적 증빙자료를 제출 받지 아니하는 등 업무처리를 태만히 하였다.

이에 대해 관련자들은 주거이전비 지급은 사업인정고시일 전 해당가옥으로의 전입 사실과 지장물 조사서 상의 현장 사진을 통해 파악한 가옥의 관리 상태 및 거주에 필요한 가재도구 등의 구비 여부를 파악해서 이루어졌으므로 실제 거주 사실의 확인을 거쳤다고 말한다.

그러나, 위에서 언급했듯이 관련지침은 거주 사실 인정과 관련하여 주민등록 등본 및 실제 거주사실의 확인에 의하도록 하고 있고, 주민등록상 전입여부는 실제 거주를 입증할 수 있는 주요한 자료이긴 하나 전입이 되어 있다고 해서 실제 거주가 있었다고 단정할 수 없을 뿐더러 일시적인 상황만을 알 수 있는 지장물 조사서⁸⁾의 특성상 이를 통해 상당 기간 동안의 실제 거주 여부를 파악할 수는 없다.

그러므로 실제 거주 확인은 주민등록상 전입사실과 거주를 입증할 수 있는 객관적인 증빙자료(일정기간 동안의 전기사용 내역 등)에 의함이 관련 지침의 규정 및 취지에도 부합한다고 할 것이고 특히 문제되는 건들이 해당 가옥에 전입내역이 없다가 기준일 직전에 전입하였거나 사업지구 인근에 주택을 보유하고 있는 등 실제 거주가 의심스러운 경우에 해당되므로 실제 거주 인정에 더욱 신중했어야 하는 점을 감안할 때 관련자들의 주장은 수긍하기 어렵다.

따라서 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조(신의성실)에 위반된 것으로 「인사규정」 제 50조 제2항에 해당된다.

8) 실지감사 기간 동안 ▽▽▽사업단에서 제출한 지장물 조사서를 살펴보았으나 실제 거주에 대한 기재 내용은 없었고, 가옥 내부를 촬영한 사진 또한 없었음

5. 조치할 사항

○○○○처장은

「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 관련자 부장대우 행정3급 김★★에게 ‘경고’ 조치를, 부장대우 행정3급 김★★, 부장 행정3급 임★★에 대해 각각 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(경고, 주의2).

[2-2] [시정(회수), 통보] 사항

1. 제 목 : 주거이전비 지급 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관련부서 : ○○○○지역본부
4. 내 용

○○○○지역본부 ▽▽▽사업단은 ▽▽▽ ●●●●에 편입된 가옥 소유자에 대한 주거이전비를 지급하면서 아래 [표 9]의 가옥 소유자를 포함시켰다.

[표 9] 주거이전비 오지급 내역

연 번	가옥 소재지	지급대상자 (가옥 보상 계약 체결일)	가족수	거주 면적(㎡)	주거이전비	주거이전비 지급일	부적정 사유
1	○○○○시 ▼▼구 b b 동 33	오☆☆ (2013.05.07.)	1	74	3,223,070위	2015.01.05.	실제거주 요건 미충족
2	○○○○시 ▼▼구 b b 동 344-5	김☆☆ (2012.12.20.)	1	148.48	3,602,370원	2015.08.31.	실제거주 요건 미충족

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제78조, 같은 법 시행규칙 제54조 및 이에 관한 대법원 판결(2012두19519)에 따르면 가옥 소유자에 대해 주거이전비를 지급하기 위해서는 사업인정고시일(2009.09.30)부터 가옥에 대한 보상이 이루어지는 때까지 가옥 소유자의 지속적인 가옥 소유 및 실제 거주에 있어야 한다.

또한, 사업지구내 편입된 가옥의 소유자가 요건을 갖춰 주거이전비를 지급받은

경우 추후 이주자택지 공급대상자가 되므로 주거이전비의 요건을 검토할 때는 「이주 및 생활대책 수립지침」상의 관련 규정들을 준용하여야 한다.

「이주 및 생활대책 수립지침(2009.12.23. 시행)」 제11조 제1항에 거주사실의 확인은 주민등록등본 및 실제 거주사실의 확인에 의하도록 하고 있으므로, 기준일 직전에 해당 가옥으로 전입했거나 기준일 이후에 전입한 경우 등 실제 거주가 의심스러운 경우에 대해서는 객관적인 증빙자료를 통해 실제 거주 여부를 더욱 면밀히 확인할 필요가 있다.

그런데 연번 1(오☆☆)의 경우 ①사업인정고시일 직전에 해당 가옥에 전입(가옥 보상금 수령 후 1997년부터 본인 소유인 사업지구 인근 주택⁹⁾으로 퇴거)하였고 ②전입 전까지 주민등록상 해당 가옥에 거주한 사실이 없었던 점, ③사업인정고시일 이후 가옥 보상일까지의 월 평균 전기사용 요금이 [표 10]과 같이 3,601원에 불과하여 일반적 경험칙에 비추어 거주에 통상적으로 사용되는 냉장고, TV, 전등 등의 지속적 사용이 있었다고 보기 어려울 뿐만 아니라 ④[표 11]상의 유사 환경의 사업편입 1인 가구의 월 평균 전기 사용 요금인 39,274원과 비교하더라도 큰 차이가 있는 점,

그리고, ⑤해당 기간 동안의 월 평균 전력 사용량이 [표 10]과 같이 39kwh로 가구당 가정용 전력 월 평균 사용량인 224kwh¹⁰⁾와도 현저한 차이를 보이는 점을 종합할 때 실제 거주가 이루어졌다고 보기 어려움¹¹⁾에도 주거이전비 지급이 이루어졌으며,

9) ○○○○시 서구 88로 ***번길 24-10

10) 2009년~2013년 동안의 월 평균 가정용 전력 사용량(○○○○공사 자료)

11) 주거이전비 지급일(2015.01.05) 이후인 2017.05.25. 오☆☆이 제출한 이주 및 생활대책 등 수립신청서에 첨부된 건강보험 요양급여 내역(2011.01.01~2014.12.31)에는 오☆☆이 사업지구 인근 병·의원 및 약국(해당 가옥으로부터 3.5km 떨어진)을 주로 이용한 것으로 나타나는데 해당 병·의원 등이 해당가옥 전입 전의 주소지인 ●● 읍군 270(1993.~2008.)에서도 12km 정도의 거리인 점, 97년부터 본인 소유이며 가옥 보상금 후 퇴거한 주택 또한 해당 병·의원 등이 속한 ○○○○시 소재 주택인 점, 병·의원 선택은 거리는 물론 다른 여러

연번 2(김☆☆)의 경우 또한 ①사업인정고시일 이후 가옥 보상일까지의 월 평균 전기사용 요금이 [표 10]과 같이 4,328원, 월 평균 전력 사용량은 약 44kwh로 연번 2의 경우와 유사하므로 위에서 언급한 실제거주 불인정에 관한 근거들이 적용될 수 있을 뿐만 아니라,

여기에 더해 ②실제 거주 필요기간인 약 28개월 중 사업인정고시일이 속한 달을 제외한 기간의 전기사용 요금이 최소 1,110원, 최대 7,420원인데 반해 사업인정고시일이 속한 달의 전기 요금만 52,430원, 전력 사용량은 338kwh인 점과 가정집에서 전기 사용량이 폭증할 경우는 매우 이례적인 점을 감안하면 실제 거주가 지속되었다면 월 평균 전기 요금 등이 오히려 사업인정고시일이 속한 달의 요금 등에 근접했어야 한다고 볼 수 있는 점,

③주민등록상 사업지구 인근의 본인 소유 APT¹²⁾에 거주하다가 사업인정고시일 직전에 해당 가옥으로 전입한 후 가옥 보상 이후 본인 소유 APT로 재전입한 점을 감안할 때 이 경우 또한 실제 거주를 인정할 수 없음에도 주거이전비가 지급되었다.

따라서, 위 2건에 대해서는 지급한 주거이전비의 회수가 필요하다.

[표 10] 연번 1(오☆☆), 연번 2(김☆☆)의 실제거주 필요기간 동안은 정기 사용 내역

오☆☆(2009.09.~2013.05.)			김☆☆(2009.09.~2012.12.)		
요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)	요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)
2009-10	34	2,520	2009-10	338	52,430
2009-11	25	1,960	2009-11	84	5,700

가치 사정들도 반영되는 점, 병의원 방문 기록이 해당 주택에 실제 거주하였다는 직접적 증거는 아니라는 점과 위에서 적시한 미거주 인정사유 등을 종합할 때 요양급여 내역만으로 실제 거주를 인정하기 어려움

12) ○○○○시 북구 △△동 1005 △△주공아파트 201동 ***호

오☆☆(2009.09.~2013.05.)			김☆☆(2009.09.~2012.12.)		
요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)	요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)
2009-12	16	1,400	2009-12	44	3,140
2010-01	15	1,340	2010-01	52	3,630
2010-02	11	1,110	2010-02	42	3,010
2010-03	11	1,110	2010-03	41	2,950
2010-04	20	1,650	2010-04	38	2,770
2010-05	28	2,150	2010-05	45	3,200
2010-06	38	2,770	2010-06	62	4,250
2010-07	45	3,200	2010-07	73	4,940
2010-08	49	3,470	2010-08	79	5,340
2010-09	50	6,080	2010-09	77	5,290
2010-10	34	2,570	2010-10	70	4,840
2010-11	25	2,000	2010-11	58	4,090
2010-12	15	1,370	2010-12	42	3,080
2011-01	16	1,430	2011-01	38	2,820
2011-02	41	3,010	2011-02	41	3,010
2011-03	20	1,680	2011-03	56	3,960
2011-04	23	1,880	2011-04	50	3,580
2011-05	25	2,000	2011-05	57	6,530
2011-06	31	2,380	2011-06	66	7,090
2011-07	40	2,950	2011-07	71	7,420
2011-08	43	3,160	2011-08	52	6,220
2011-09	41	3,080	2011-09	18	1,570
2011-10	46	3,400	2011-10	3	1,130
2011-11	29	2,290	2011-11	2	1,110
2011-12	17	1,510	2011-12	1	1,130
2012-01	61	6,890	2012-01	0	1,110
2012-02	93	8,950	2012-02	1	1,130
2012-03	20	1,670	2012-03	14	1,340
2012-04	52	6,320	2012-04	25	2,060
2012-05	50	6,150	2012-05	37	2,830
2012-06	37	2,810	2012-06	15	1,380
2012-07	36	2,750	2012-07	17	1,530
2012-08	39	2,950	2012-08	10	1,130
2012-09	37	2,840	2012-09	10	1,110
2012-10	57	6,660	2012-10	3	1,130
2012-11	73	7,690	2012-11	20	1,740
2012-12	69	7,430	2012-12	13	1,290
2013-01	68	7,360	2013-01	5	1,110

오☆☆(2009.09.~2013.05.)			김☆☆(2009.09.~2012.12.)		
요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)	요금년월	사용량(kwh)	청구금액(원)
2013-02	68	7,460			
2013-03	62	7,060			
2013-04	72	7,740			
2013-05	40	3,090			
2013-06	35	2,770			
평균	39	3,601		44.25	4,328

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

[표 11] ▽▽▽ ○○○○ 편입 1인 가족 월 평균 전기요금

연 번	가옥 소재지	주거이전비 지급대상자	기간(사업인정고시일~ 가옥 보상일)	가족수	거주면적 (㎡)	월 평균 전기요금
1	○○○○시 ▼▼구 ♫동 506	김☆☆	2009.09.30.~2012.12.17.	1	227.96	34,108원
2	○○○○시 ▼▼구 b b 동 661	김☆☆	2009.09.30.~2012.12.20.	1	148.45	55,866원
3	○○○○시 ▼▼구 b b 동 689	봉☆☆	2009.09.30.~2012.12.28.	1	131	30,660원
4	○○○○시 ▼▼구 b b 동 690-1	정☆☆	2009.09.30.~2014.6.25.	1	84	36,464원
평균						39,274원

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 위 본부 ▽▽▽사업단은 아래 [표 12]의 가옥 소유자들에게도 주거이전비를 지급하였다.

[표 12] 주거이전비 지급관련 추가 검토 필요 건

연 번	가옥 소재지	지급대상자 (가옥 보상 계약체결일)	가족수	주거이전비	주거이전비 지급일	추가검토 필요사유
1	○○○○시 ▼▼구 ♫동 507	이☆☆ (2013.01.22.)	1	3,602,370원	2015.07.03.	기준일 직전 해당가옥으로 전입 등
2	○○○○시 ▼▼구 b b 동 669-1	황☆☆ (2013.01.02.)	2	5,340,370원	2014.03.10.	기준일 직전 해당가옥으로 전입
3	●●읍 PP면 ▲▲리 134-1	정☆☆ (2013.01.08.)	1	3,223,070원	2014.11.06.	기준일 이후 가옥 상속 등

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

연번 1(이☆☆)의 경우 사업인정고시일 직전 해당 가옥으로 전입했으며, 해당 가옥에 대한 보상금 수령 후 종전 주민등록상 거주지로 재전입 했음에도 전기사용 내역 등을 통한 실제 거주 여부에 대한 확인이 없었으며,

연번 2(황☆☆)의 경우 또한 사업인정고시일에 근접한 시기에 해당 가옥으로 전입했으며, 그 이전까지 해당 가옥에 전입한 적이 없었을 뿐만 아니라 사업인정고시일부터 가옥보상일까지 주민등록상 해당 가옥으로의 전입이 유지되지 못했음에도 실제 거주 여부에 대한 검증이 없었고,

연번 3(정☆☆)도 마찬가지로 사업인정고시일 직전 해당 가옥에 전입하였으며, 그 이전까지 해당 가옥으로의 전입사실이 없었을 뿐만 아니라, 해당 가옥 또한 사업인정고시일 이후 사망한 모 이☆☆으로부터 상속받았음에도 이☆☆이 사업인정고시일 이후부터 사망 시(2011.10.24.)까지 해당 가옥에 실제 거주하였는지, 아울러 정☆☆ 또한 가옥 보상일까지 거주하였는지에 대해 객관적 증빙을 통한 확인 없이 주거이전비가 지급되었다.

따라서, 위 3건에 대해서는 전기사용 내역 등을 제출 받아 이를 토대로 실제 거주가 있었는지에 대한 추가적인 검토가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

- ① 오지급한 주거이전비 6,825,440원을 회수하시고(시정(회수)),

② 주거이전비 지급 대상 여부가 불분명한 [표 12]의 3건에 대해서는 추가 증빙을 토대로 면밀히 검토하여 회수 여부를 결정하시기 바랍니다(통보).

[3] [통보] 사항

1. 제 목 : 존치약정 체결 지연
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관련부서 : ○○○○지역본부
4. 내 용

○○○○지역본부는 ▽▽▽ 산업단지 개발사업과 관련하여 보상비용 절감을 통한 산업단지 경쟁력 제고 및 사업성 개선, 중대형 규모의 양호한 건축물의 존치를 통한 산업단지 조기 활성화 등을 목적으로 산업단지 편입 건축물 중 아래 [표 13]의 공장들을 존치하기로 결정하고, 2014.04.10. 이를 산업단지 계획에 반영하였다.

[표 13] 존치대상 건축물 현황

연 번	상 호	대표 지번	존치 면적(㎡)	업종	해당 공구 (공사 기간)
1	○○○○○○공업	●● 읍군 ▲▲리 453-1	44,157	타이어제조업	1-1 (‘16.01.29~19.05.28) 공정률 43%
2	○○○G	●● 읍군 ▲▲리 64	6,562	강주물주조업	
3	○○○○○○G, ○○S	●● 읍군 ▲▲리 60,70-6	9,243	주형 및 금형	
4	○○테크	●● 읍군 ▲▲리 70-5	3,099	알루미늄주물	
5	○○○○협	●● 읍군 ▲▲리 537-1	20,520	골판지상자제조업	1-2 (‘14.10.31.~18.03.31.) 공정률 67%

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「존치건축물 및 존치부지 처리지침(2013.05.27. 시행)」 제7조의2 제1항은 존치대상 건축물에 대하여 실시계획승인¹³⁾ 신청 전까지 존치대상 건축물의 소유자와 건축물 존치약정을 체결하도록 하고 있다.

13) ▽▽▽ 산업단지의 경우 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」의 적용을 받아 산업단지 계획에 일반적인 지구지정, 개발계획, 실시계획이 모두 포함되어 있으므로 여기에서의 실시계획은 산업단지의 경우는 산업단지 계획을 의미함

그런데 위 본부는 위 지침과 달리 산업단지 계획 승인(2014.04.10.) 전에 존치 약정을 체결하지 않았고

이후 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 존치시설 소유자에게 부과되는 시설부담금이 택지지구에 적용되는 부담금에 비해 현저하게 높은데 불만이 있는 존치시설 소유자들과의 원활한 협의를 위하여 아래 [표 14]와 같은 절차를 거치는 등 존치약정 체결을 위해 노력하였음에도 감사일 현재까지 존치 약정 체결은 이루어지지 않고 있다.

[표 14] 존치시설부담금 감경관련 진행 내용

일자	내용	관련 문서
2015.11.24.	존치시설부담금 50% 감경 신청(○○○○지역본부 → ●●●●처(구 ●●●●처))	▽▽▽사업단-3430
2015.12.15.	50% 감경 승인(●●●●처(구 ●●●●처) → ○○○○지역본부)	●●●●처 (구 ●●●●처)-5148
2016.02.16.	추가 30% 감경 요청(○○○○지역본부 → ●●●●처)	▽▽▽사업단-395
2016.02.25.	추가 30% 감경안 송부(●●●●처 → ◎◎◎◎부(산업입지정책심의회))	●●●●처-670
2016.02.16.	심의 보류 ¹⁴⁾ 회신(◎◎◎◎부(산업입지정책심의회) → ●●●●처)	○○○○정책과 -1302
2016.08.31.	추가 30% 감경안 재상정 요청(○○○○지역본부 → ●●●●처)	▽▽▽사업단-2942

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

존치약정 체결은 이를 강제할 방법이 없어 존치를 반영한 산업단지 계획에 따른 공사(工事)가 진행될수록 약정 체결에 대한 부담은 공사(公社)가 상대방에 비해 클 수 밖에 없으므로 시간이 지날수록 약정 체결은 더욱 어렵게 된다.

아울러, 존치약정 지연으로 공사(工事)가 상당 부분 진척된 후 존치 대상 건축물

14) 존치공장 지가상승분 및 시설부담금 부담정도 등 추가 검토 후 차기 심의회 재상정을 이유로 함

등에 대한 보상으로의 전환이 이루어질 경우 해당 부지의 필지 정형화 등에 따른 공사비 추가 투입, 이로 인한 사업기간 연장 및 투자비용 회수 지연에 따른 손해 또한 커질 우려가 있다.

따라서, 현재 ▽▽▽ 산업단지 1-1 공구의 공정률이 43%, 1-2 공구는 67%에 달하는 상황이고 산업단지계획 변경 등을 통한 보상으로의 전환에 상당한 기간이 소요되는 점을 감안할 때 약정 체결 추진 외에 보상절차의 착수 또한 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

존치약정 체결 노력과 함께 보상 절차 추진도 병행하여 존치 문제를 조속히 마무리 하시기 바랍니다(통보).

[4-1] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 서민주택용지 농어촌특별세 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자
4. 내 용

공사는 「농어촌특별세법」 제7조 제4항에 의거 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 토지의 가액이 증가하는 경우 지목변경과 관련한 취득세(이하 “간주취득세”라 한다.)와 「농어촌특별세법」 제5조 제1항에 의거 취득세액의 10%를 농어촌특별세로 신고·납부하고 있다.

「농어촌특별세법」 제4조 제9호 및 동법 시행령 제4조 제4항에 의하면 국민주택 규모(전용면적 85㎡ 이하) 주거용건물과 이에 부수되는 토지(이하 “서민주택용지”라 한다.)에 대하여는 농어촌특별세를 비과세 하고 있다.

또한, “간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내”¹⁵⁾ 등에서도 간주 취득세 및 농어촌특별세 납부세액 산정 시 토지용도에 따른 감면율을 적용하도록 안내하고 있다.

그러나 ○○지역본부에서는 △△▲▲ 등 7개 지구의 서민주택용지에 대한 간주 취득세를 신고·납부하면서 아래 [표 15]와 같이 비과세되는 서민주택용지에 대한 농어촌특별세를 납부하였다.

15) ○○관리처-12110(2014.09.17.)

[표 15] ○○지역본부 서민주택용지 농어촌특별세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	예정지번	공급용도	납부문서	농특세 과오납금	비 고
○○○○	**-4	분양(60~85㎡)	○○◆◆판매부-4186('15.10.29.)	11,654	전체 85㎡이하
	**-5	분양(60~85㎡)	○○◆◆판매부-4186('15.10.29.)	12,567	전체 85㎡이하
	**-6	복합분양(매각60~85 등)	○○◆◆판매부-4186('15.10.29.)	16,869	85㎡이하면적 안분
	**-7	복합분양(매각60~85 등)	○○◆◆판매부-3136('15.08.20.)	11,955	85㎡이하면적 안분
△△△△	** -0	주상복합(60㎡이하)	○○△△판매부-1152('17.09.25.)	5,622	전체 85㎡이하 용적률 안분
△△□□□□	*-0	분양(60~85㎡)	○○△△판매부-1152('17.9.25.)	32,653	전체 85㎡이하
	*-0	분양(60~85㎡)	○○△△판매부-708('17.08.30.)	39,646	전체 85㎡이하
△△□□□□	*-0	분양(60㎡이하)	○○△△판매부-708('17.08.30.)	19,603	전체 85㎡이하
	*-0	분양(60~85㎡)	○○△△판매보상부-3875('16.08.18.)	20,157	전체 85㎡이하
	*-0	분양(60~85㎡)	○○△△판매보상부-3875('16.08.18.)	9,450	전체 85㎡이하
	*-0	분양(60~85㎡)	○○△△판매보상부-3875('16.08.18.)	13,632	전체 85㎡이하
	*-0	분양(60~85㎡)	○○△△판매보상부-3875('16.08.18.)	18,727	전체 85㎡이하
	*-0	임대 (60~85㎡)	○○△△판매보상부-5374('16.11.17.)	34,647	전체 85㎡이하
△ △ □□□□	*-0	임대 (60㎡이하)	▲▲△△ 판매부-2180('16.06.13.)	6,404	전체 85㎡이하
	*-0	분양(60~85㎡)	▲▲ 판매부-3501('14.12.22.)	3,582	전체 85㎡이하
	*-0(A-7)	분양(60㎡이하)	▲▲△△ 판매부-2024('16.06.17.)	9,630	전체 85㎡이하
	*-0(B-7)	분양(60~85㎡)	▲▲ 판매부-3501('14.12.22.)	4,724	전체 85㎡이하
	*-0	분양(60~85㎡)	▲▲ 판매부-3501('14.12.22.)	4,276	전체 85㎡이하
	** -1	분양(60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-1762('16.05.17.)	14,542	전체 85㎡이하
	** -1	분양(60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-2894('15.08.21.)	12,229	전체 85㎡이하
	** -1	임대 (60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-168('16.01.21.)	15,199	전체 85㎡이하
	** -1	임대 (60㎡이하)	▲▲△△ 판매부-2894('15.08.21.)	5,119	전체 85㎡이하
△ △ □□□□	****-3	분양(60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-2600('16.07.05.)	3,523	전체 85㎡이하
	****-4	분양(60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-3884('17.09.18.)	5,704	전체 85㎡이하
	****-2	분양(60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-2600('16.07.05.)	8,159	전체 85㎡이하
	****-2	복합임대(60이하 등)	▲▲△△ 판매부-668('16.03.09.)	10,603	전체 85㎡이하
	****-0	주상복합(60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-2600('16.07.05.)	1,474	85㎡이하안분 및 용적률 적용
△ △ □□□□	*-0	임대 (60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-4730('16.11.21.)	9,766	전체 85㎡이하
	*-0	분양(60~85㎡)	▲▲△△ 판매부-1699('17.04.19.)	13,366	전체 85㎡이하
합 계			29필지	375,481	

자료 : 감사실 자체 조사

그 결과, 비과세 되어야 할 서민주택용지에 대한 농어촌특별세 375백만 원이 과오납 되었다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

과오납한 △△△△ 지구 등의 농어촌특별세 375백만 원에 대해 경정청구 등을
통해 조속히 환급받으시기 바랍니다(시정(회수)).

[4-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 서민주택용지 농어촌특별세 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자
4. 내 용

공사는 「농어촌특별세법」 제7조 제4항에 의거 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 토지의 가액이 증가하는 경우 지목변경과 관련한 취득세(이하 “간주취득세”라 한다.)와 「농어촌특별세법」 제5조 제1항에 의거 취득세액의 10%를 농어촌특별세로 신고·납부하고 있다.

「농어촌특별세법」 제4조 제9호 및 동법 시행령 제4조 제4항에 의하면 국민주택 규모(전용면적 85㎡ 이하) 주거용건물과 이에 부수되는 토지(이하 “서민주택용지”라 한다.)에 대하여는 농어촌특별세를 비과세 하고 있다.

또한, “간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내”¹⁶⁾ 등에서도 간주 취득세 및 농어촌특별세 납부세액 산정 시 토지용도에 따른 감면율을 적용하도록 안내하고 있다.

그러나 ○○지역본부에서는 ▲▲●●2 등 6개 지구의 서민주택용지에 대한 간주 취득세를 신고·납부하면서 아래 [표 16]과 같이 비과세되는 서민주택용지에 대한 농어촌특별세를 납부하였다.

16) ○○관리처-12110(2014.09.17.)

[표 16] ○○지역본부 서민주택용지 농어촌특별세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	예정지번	공급용도	납부문서	농특세 과오납금	비 고
▲▲○○○2	*-1	분양(60~85㎡)	□□□□단-2950('15.03.25.)	8,231	전체85㎡이하
	*-2	복합분양(85초과등)	□□□□단-2950('15.03.25.)	3,247	85㎡이하면적안분
	*-3	복합분양(60이하등)	●●□□□□차-14969('14.10.31.)	2,335	전체85㎡이하
	*-9	복합분양(60이하등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	2,067	전체85㎡이하
	*-11	복합분양(85초과등)	□□□□단-2950('15.03.25.)	1,215	85㎡이하면적안분
	*-12	복합분양(60이하등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	1,956	전체85㎡이하
	*-13	분양(60~85㎡)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	3,382	전체85㎡이하
	*-14	복합분양(60이하등)	□□□□단-11720('15.12.28.)	11,673	전체85㎡이하
	*-18	복합분양(85초과등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	2,115	85㎡이하면적안분
	*-19	복합분양(85초과등)	□□□□단-7327('15.08.26.)	1,701	85㎡이하면적안분
	*-23	분양(60~85㎡)	□□□□단-3946('15.04.24.)	13,539	전체85㎡이하
	*-26	복합분양(60이하등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	1,659	전체85㎡이하
	*-29	복합분양(60~85㎡ 등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	3,727	전체85㎡이하
	*-30	복합분양(60~85㎡ 등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	2,561	전체85㎡이하
	*-31	복합분양(85초과등)	□□□□단-3946('15.04.24.)	4,561	85㎡이하면적안분
	*-33	복합분양(85초과등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	1,430	85㎡이하면적안분
	*-34	분양(60~85㎡)	□□□□단-2950('15.03.25.)	5,604	전체85㎡이하
	*-35	분양(60~85㎡)	□□□□단-9513('16.10.25.)	7,581	전체85㎡이하
	*-36	분양(60~85㎡)	□□□□단-4464('16.05.25.)	10,699	전체85㎡이하
	*-37	복합분양(85초과등)	□□□□단-2950('15.03.25.)	3,180	85㎡이하면적안분
	*-38	복합분양(60~85㎡ 등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	3,292	전체85㎡이하
	*-39	분양(60~85㎡)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	2,714	전체85㎡이하
	*-41	복합분양(85초과등)	□□□□단-1935('15.03.04.)	12,089	85㎡이하면적안분
	*-42	분양(60~85㎡)	□□□□단-4464('16.05.25.)	17,220	전체85㎡이하
	*-43	분양(60~85㎡)	□□□□단-7320('16.08.25.)	9,000	전체85㎡이하
	*-45	복합분양(85초과등)	□□□□단-11531('15.12.21.)	14,021	85㎡이하면적안분
	*-46	분양(60~85㎡)	□□□□단-9509('15.10.26.)	15,373	전체85㎡이하
	*-47	분양(60~85㎡)	□□□□단-5399('16.06.22.)	11,224	전체85㎡이하
	*-48	복합분양(60~85㎡ 등)	□□□□단-5399('16.06.22.)	9,963	전체85㎡이하
	*-49	복합분양(60이하등)	□□□□단-7327('15.08.26.)	5,908	전체85㎡이하
	*-50	복합임대(60~85㎡ 등)	□□□□단-8684('15.09.24.)	8,654	전체85㎡이하
	*-64	임대(60~85㎡)	□□□□단-4700('15.05.26.)	8,925	전체85㎡이하
	*-67	분양(60~85㎡)	□□□□단-9513('16.10.25.)	19,841	전체85㎡이하
	*-68	임대(60~85㎡)	□□□□단-8450('16.09.27.)	14,490	전체85㎡이하
	*-69	임대(60~85㎡)	□□□□단-8684('15.09.24.)	9,239	전체85㎡이하
	*-95	분양(60~85㎡)	□□□□단-2540('16.03.29.)	8,681	전체85㎡이하
	*-96	복합분양(60~85㎡ 등)	□□□□단-6384('16.07.26.)	7,107	전체85㎡이하
	*-97	분양(60~85㎡)	□□□□단-7320('16.08.25.)	5,320	전체85㎡이하
	*-99	복합분양(85초과등)	□□□□단-11531('15.12.21.)	2,194	85㎡이하면적안분
	*-100	복합분양(85초과등)	□□□□단-11531('15.12.21.)	2,297	85㎡이하면적안분
	*-101	분양(60~85㎡)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	939	전체85㎡이하
	*-102	복합분양(85초과등)	●●□□□□차-14968('14.10.31.)	599	85㎡이하면적안분
▲▲○○○2	*-103	복합분양(60~85㎡ 등)	□□□□단-3952('16.05.04.)	5,264	전체85㎡이하
	*-2	분양연립(60~85㎡)	○○●●□□□□단-7931('17.09.21.)	5,408	전체85㎡이하

사업지구	예정지번	공급용도	납부문서	농특세 과오납금	비 고
	*-9	분양연립(60~85㎡)	□□□□단-8450('16.09.27.)	3,683	전체85㎡이하
	*-3	주상복합(60㎡ 이하)	○○●●□□□□단-7931('17.09.21.)	2,863	전체85㎡이하
	*-5	주상복합(85㎡ 초과등)	□□□□단-10482('15.11.25.)	2,506	85㎡이하안분 및 용적률 적용
	*-6	주상복합(85㎡ 초과등)	○○●●□□□□단-3426('17.04.24.)	1,365	85㎡이하안분 및 용적률 적용
	*-7	주상복합(85㎡ 초과등)	○○●●□□□□단-6341('17.07.25.)	2,553	85㎡이하안분 및 용적률 적용
	*-8	주상복합(85㎡ 초과등)	□□□□단-10482('15.11.25.)	2,370	85㎡이하안분 및 용적률 적용
	*-11	주상복합(85㎡ 초과등)	○○●●□□□□단-6341('17.07.25.)	3,232	85㎡이하안분 및 용적률 적용
	*-12	주상복합(85㎡ 초과등)	□□□□단-4700('15.05.26.)	1,923	85㎡이하안분 및 용적률 적용
	*-15	주상복합(85㎡ 초과등)	●●□□□□차-15703('14.11.14.)	2,017	85㎡이하안분 및 용적률 적용
◇◇♠♠	*-8	복합분양(60~85㎡ 등)	◇◇판매부-1870('17.04.25.)	4,414	85㎡이하면적 안분
	*-9	분양(60~85㎡)	◇◇판매부-1475('17.04.03.)	6,332	전체 85㎡ 이하
	*-17	복합분양(60~85㎡ 등)	◇◇판매부-2092('17.05.10.)	5,141	85㎡이하면적 안분
◆◆♥♥	***-2	임대(60㎡ 이하)	◆◆♥♥PM팀-2479('16.07.25.)	6,371	전체 85㎡ 이하
	***-1	분양(60~85㎡)	◆◆♥♥PM팀-2478('16.07.25.)	6,831	전체 85㎡ 이하
	***-2	복합분양(60~85㎡ 등)	◆◆♥♥PM팀-3189('17.08.04.)	9,288	85㎡이하면적 안분
◀◀♣♣	*-1	분양(60~85㎡)	◀◀♣♣PM팀-2856('17.07.11.)	9,708	전체 85㎡ 이하
▶▶♠♠	*-1	분양(60~85㎡)	○○◆◆판매부-3979('16.08.10.)	4,631	전체 85㎡ 이하
	*-6	분양(60~85㎡)	○○◆◆판매부-1691('16.03.30.)	7,905	전체 85㎡ 이하
♣♣♣♣	**0	임대(60㎡ 이하)	▲▲♀♀사업단-4863('16.03.31.)	8,330	전체 85㎡ 이하
합 계			63필지	383,690	

자료 :감사실 자체 조사

그 결과, 비과세 되어야 할 서민주택용지에 대한 농어촌특별세 384백만 원이 과오납 되었다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

과오납한 ▲▲●●2 지구 등의 농어촌특별세 384백만 원에 대해 경정청구 등을 통해 조속히 환급받으시기 바랍니다(시정(회수)).

[4-3] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 서민주택용지 농어촌특별세 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자
4. 내 용

공사는 「농어촌특별세법」 제7조 제4항에 의거 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 토지의 가액이 증가하는 경우 지목변경과 관련한 취득세(이하 “간주취득세”라 한다.)와 「농어촌특별세법」 제5조 제1항에 의거 취득세액의 10%를 농어촌특별세로 신고·납부하고 있다.

「농어촌특별세법」 제4조 제9호 및 동법 시행령 제4조 제4항에 의하면 국민주택 규모(전용면적 85㎡ 이하) 주거용건물과 이에 부수되는 토지(이하 “서민주택용지”라 한다.)에 대하여는 농어촌특별세를 비과세 하고 있다.

또한, “간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내”¹⁷⁾ 등에서도 간주취득세 및 농어촌특별세 납부세액 산정 시 토지용도에 따른 감면율을 적용하도록 안내하고 있다.

그러나 ○○○○지역본부에서는 ○○▷▷지구의 서민주택용지에 대한 간주취득세를 신고·납부하면서 아래 [표 17]과 같이 비과세되는 서민주택용지에 대한 농어촌특별세를 납부하였다.

17) ○○관리처-12110(2014.09.17.)

[표 17] ○○○○지역본부 서민주택용지 농어촌특별세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	예정지번	공급용도	납부문서	농특세 과오납금	비 고
○○▷▷	304-3	분양연립(60~85㎡)	○○○○판매부-2847('17.04.03.)	6,647	전체 85㎡이하
합 계			1필지	6,647	

자료 : 감사실 자체 조사

그 결과, 비과세 되어야 할 서민주택용지에 대한 농어촌특별세 7백만 원이 과오납 되었다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

과오납한 ○○▷▷지구의 농어촌특별세 7백만 원에 대해 경정청구 등을 통해 조속히 환급받으시기 바랍니다(시정(회수)).

[4-4] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 서민주택용지 농어촌특별세 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자
4. 내 용

공사는 「농어촌특별세법」 제7조 제4항에 의거 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 토지의 가액이 증가하는 경우 지목변경과 관련한 취득세(이하 “간주취득세”라 한다.)와 「농어촌특별세법」 제5조 제1항에 의거 취득세액의 10%를 농어촌특별세로 신고·납부하고 있다.

「농어촌특별세법」 제4조 제9호 및 동법 시행령 제4조 제4항에 의하면 국민주택 규모(전용면적 85㎡ 이하) 주거용건물과 이에 부수되는 토지(이하 “서민주택용지”라 한다.)에 대하여는 농어촌특별세를 비과세 하고 있다.

또한, “간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내”¹⁸⁾ 등에서도 간주 취득세 및 농어촌특별세 납부세액 산정 시 토지용도에 따른 감면율을 적용하도록 안내하고 있다.

그러나 ○○지역본부에서는 △△△△지구의 서민주택용지에 대한 간주취득세를 신고·납부¹⁹⁾하면서 아래 [표 18]과 같이 비과세되는 서민주택용지에 대한 농어촌특별세를 납부하였다.

18) ○○관리처-12110(2014.09.17.)

19) ○○△△△△부-354(2017.01.23.)

[표 18] ○○지역본부 서민주택용지 농어촌특별세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	서민주택 면적(㎡)	신고시 농특세 과세비율	정당농특세 과세비율	신고농특세 (매각용지분)	정당농특세 (매각용지분)	농특세 환급세액
△△△△	61,388.4 (B1, C1블록)	55.67%	41.97%	37,496	28,268	9,228

자료 : 감사실 자체 조사

그 결과, 비과세 되어야 할 서민주택용지에 대한 농어촌특별세 9백만 원이 과오납 되었다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

과오납한 △△△△지구의 농어촌특별세 9백만 원에 대해 경정청구 등을 통해 조속히 환급받으시기 바랍니다.(시정(회수)).

[4-5] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 서민주택용지 농어촌특별세 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자
4. 내 용

공사는 「농어촌특별세법」 제7조 제4항에 의거 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 토지의 가액이 증가하는 경우 지목변경과 관련한 취득세(이하 “간주취득세”라 한다.)와 「농어촌특별세법」 제5조 제1항에 의거 취득세액의 10%를 농어촌특별세로 신고·납부하고 있다.

「농어촌특별세법」 제4조 제9호 및 동법 시행령 제4조 제4항에 의하면 국민주택 규모(전용면적 85㎡ 이하) 주거용건물과 이에 부수되는 토지(이하 “서민주택용지”라 한다.)에 대하여는 농어촌특별세를 비과세 하고 있다.

또한, “간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내”²⁰⁾ 등에서도 간주취득세 및 농어촌특별세 납부세액 산정 시 토지용도에 따른 감면율을 적용하도록 안내하고 있다.

그러나 ○○○○지역본부에서는 ○○△△2, ○○▷▷▷▷▷▷ 2개 지구의 서민주택용지에 대한 간주취득세를 신고·납부하면서 아래 [표 19, 20]과 같이 비과세되는 서민주택용지에 대한 농어촌특별세를 납부하였다.

20) ○○관리처-12110(2014.09.17.)

[표 19] ○○△△2지구 서민주택용지 농어촌특별세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	예정지번	공급용도	납부문서	농특세 과오납금	비 고
○○△△2	*-1	복합분양(60~85 등)	◆◆판매부-3659('15.07.30.)	1,623	85㎡이하면적안분
	*-2	복합분양(60~85 등)	◆◆판매부-2191('16.04.28.)	4,856	85㎡이하면적안분
합 계			2필지	6,479	

자료 : 감사실 자체 조사

[표 20] ○○▷▷▷▷▷ 서민주택용지 농어촌특별세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	단위당과표 (원/㎡) (A)	서민주택면적 (㎡) (B)	농특세납부금액 (A*B*2%*40%*10%)	농특세 과오납금	납부문서번호	비 고
○○▷▷ ▷▷▷▷	80,129.83	87,651.4	5,619	5,619	○○○○△△△△부-3374 ('17.05.02.)	A1, A8블록

자료 : 감사실 자체 조사

그 결과, 비과세 되어야 할 서민주택용지에 대한 농어촌특별세 12백만 원이 과오납 되었다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

과오납한 ○○△△2지구 등의 농어촌특별세 12백만 원에 대해 경정청구 등을 통해 조속히 환급받으시기 바랍니다(시정(회수)).

[4-6] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 서민주택용지 농어촌특별세 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자
4. 내 용

공사는 「농어촌특별세법」 제7조 제4항에 의거 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 토지의 가액이 증가하는 경우 지목변경과 관련한 취득세(이하 “간주취득세”라 한다.)와 「농어촌특별세법」 제5조 제1항에 의거 취득세액의 10%를 농어촌특별세로 신고·납부하고 있다.

「농어촌특별세법」 제4조 제9호 및 동법 시행령 제4조 제4항에 의하면 국민주택 규모(전용면적 85㎡ 이하) 주거용건물과 이에 부수되는 토지(이하 “서민주택용지”라 한다.)에 대하여는 농어촌특별세를 비과세 하고 있다.

또한, “간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내”²¹⁾ 등에서도 간주취득세 및 농어촌특별세 납부세액 산정 시 토지용도에 따른 감면율을 적용하도록 안내하고 있다.

그러나 ○○지역본부에서는 ▽▽▽▽2, △△△△3지구의 서민주택용지에 대한 간주취득세를 신고·납부하면서 아래 [표 21]과 같이 비과세되는 서민주택용지에 대한 농어촌특별세를 납부하였다.

21) ○○관리처-12110(2014.09.17.)

[표 21] ○○지역본부 서민주택용지 농어촌특별세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	예정지번	공급용도	납부문서	농특세 과오납금	비 고
▽▽▽▽2	***-0	복합분양(60이하 등)	○○판매부-5634('16.07.12.)	1,087	85㎡이하면적안분
	***-0	분양(60~85㎡)	○○판매부-5634('16.07.12.)	3,241	전체85㎡이하
	***-0	복합분양(60~85 등)	○○판매부-5634('16.07.12.)	3,060	85㎡이하면적안분
△△△△3	***-0	복합임대(60이하 등)	○○판매부-5574('16.07.11.)	14,787	전체85㎡이하
	***-0	복합분양(60~85 등)	○○판매부-4167('15.05.18.)	3,852	85㎡이하면적안분
	***-0	분양(60~85㎡)	○○판매부-4720('14.10.30.)	2,597	전체85㎡이하
합 계			6필지	28,623	

자료 :감사실 자체 조사

그 결과, 비과세 되어야 할 서민주택용지에 대한 농어촌특별세 29백만 원이 과오납 되었다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

과오납한 ▽▽▽▽2, △△△△3지구의 농어촌특별세 29백만 원에 대해 경정청구 등을 통해 조속히 환급받으시기 바랍니다(시정(회수)).

[표 22] ♣♣♣♣♣♣♣ 서민주택용지 농어촌특별세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	예정지번	공급용도	납부문서	농특세 과오납금	비 고
♣♣♣♣ ♣♣♣♣	****-1	주상복합(60~85㎡)	▽▽▽▽판매부-3274('16.08.19.)	826	전체 85㎡이하, 용적률 안분
	****-1	주상복합(60~85㎡)	▽▽▽▽판매부-2503('16.06.22.)	1,611	전체 85㎡이하, 용적률 안분
	****-1	복합분양(60이하 등)	▽▽▽▽판매부-3274('16.08.19.)	3,584	전체 85㎡이하
	****-1	주상복합(85㎡ 초과 등)	▽▽▽▽판매부-3274('16.08.19.)	985	85㎡이하안분, 용적률 감안
	****-3	주상복합(85㎡ 초과 등)	▽▽▽▽판매부-710('17.03.30.)	702	85㎡이하안분, 용적률 감안
	****-4	주상복합(85㎡ 초과 등)	▽▽▽▽판매부-710('17.03.30.)	746	85㎡이하안분, 용적률 감안
	****-2	복합분양(60~85㎡ 등)	▽▽▽▽판매부-4806('16.12.14.)	3,634	전체 85㎡이하
	****-3	복합임대(60~85㎡ 등)	▽▽▽▽판매부-4806('16.12.14.)	2,524	전체 85㎡이하
	****-4	복합분양(60~85㎡ 등)	▽▽▽▽판매부-4871('16.12.21.)	4,851	전체 85㎡이하
	****-1	복합분양(60~85㎡ 등)	▽▽▽▽판매부-4806('16.12.14.)	2,552	85㎡이하안분
	****-2	복합분양(60~85㎡ 등)	▽▽▽▽판매부-3973('16.10.18.)	2,685	85㎡이하안분
	****-3	복합분양(60~85㎡ 등)	▽▽▽▽판매부-4871('16.12.21.)	3,705	85㎡이하안분
합 계			12필지	28,406	

자료 : 감사실 자체 조사

그 결과, 비과세 되어야 할 서민주택용지에 대한 농어촌특별세 28백만 원이 과오납 되었다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

과오납한 ♣♣♣♣♣♣♣♣의 농어촌특별세 28백만 원에 대해 경정청구 등을 통해 조속히 환급받으시기 바랍니다(시정(회수)).

[4-8] [통보] 사항

1. 제 목 : 서민주택용지 농어촌특별세 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○처
3. 관 련 자
4. 내 용

공사는 「농어촌특별세법」 제7조 제4항에 의거 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 토지의 가액이 증가하는 경우 지목변경과 관련한 취득세(이하 “간주취득세”라 한다.)와 「농어촌특별세법」 제5조 제1항에 의거 취득세액의 10%를 농어촌특별세로 신고·납부하고 있다.

「농어촌특별세법」 제4조 제9호 및 동법 시행령 제4조 제4항에 의하면 국민주택 규모(전용면적 85㎡ 이하) 주거용건물과 이에 부수되는 토지(이하 “서민주택용지”라 한다.)에 대하여는 농어촌특별세를 비과세 하고 있다.

○○처에서는 “간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내”²³⁾ 등에서도 토지사용승낙에 따른 간주취득세 및 농어촌특별세 납부세액 산정 시 토지용도에 따른 감면율을 적용하도록 안내²⁴⁾하였으며,

“사업준공 및 사용승낙시 간주취득세 산정방법 안내”²⁵⁾에서는 농어촌특별세 산정 시 사용승낙면적에서 서민주택면적을 차감하도록 안내²⁶⁾하였다.

23) ○○관리처-12110(2014.09.17.)

24) 농특세 산출세액 = 취득세 과세표준 * (2% * 10%) * 납부율

25) ○○처-1326(2017.02.17.)

26) 농특세 납부세액 = 단위면적당 과세표준 * (사용승낙면적 - 서민주택면적) * 0.2% * 납부율

그러나 전 지역본부의 공동주택용지 사용승낙에 따른 간주취득세 신고·납부 내역을 살펴본 결과 많은 지역본부에서 서민주택용지에 대한 농어촌특별세 비과세에 대해 인지하지 못하고 있다.

그 결과 서민주택용지에 대한 농어촌특별세가 과오납 되고 있다.

5. 조치할 사항

○○처장은

서민주택용지의 간주취득세 신고·납부 시 농어촌특별세는 비과세됨을 규모 혼합 등 사례별로 전 지역본부에 상세히 안내하여 주시기 바랍니다(통보).

[5] [개선] 사항

1. 제 목 : 산업·물류단지 농어촌특별세 비과세 법령 미비
2. 조치부서 : ○○처
3. 관 련 자
4. 내 용

公社는 「지방세법」 제7조 제1항 및 제4항에 따라 보상 등에 따른 취득세 및 토지의 지목변경에 따른 취득세를 납부하고 있다.

또한 「농어촌특별세법」 제5조 제1항 제6호에 의거 「지방세법」의 표준세율(100분의 2)을 적용하여 「지방세법」 및 「지방세특례제한법」에 따라 산출한 취득세액의 10%와,

「농어촌특별세법」 제5조 제1항 제1호에 의거 「지방세법」 및 「지방세특례제한법」에 따라 감면을 받는 취득세 감면세액의 20%를 농어촌특별세액으로 납부하고 있다.

이 중 「농어촌특별세법」 제5조 제1항 제1호와 관련하여 「농어촌특별세법」 제4조 제12호 및 같은 법 시행령 제4조 제6항 제5호에 의해 도시개발사업(지방세특례제한법 제74조) 및 택지개발용토지(지방세특례제한법 제76조)는 비과세 되고 있다.

그러나 물류단지(지방세특례제한법 제71조)와 산업단지(지방세특례제한법 제78조)에 대하여는 취득세 감면세액에 대한 농어촌특별세 감면 또는 비과세 규정이 존재하지 않는다.

그 결과 물류단지와 산업단지의 경우 취득세 감면세액에 부과되는 농어촌특별세는 공사가 제3자에게 공급할 목적으로 일시 취득하는 부동산에 비해 농어촌특별세의 세 부담이 크게 적용되고 있다.

5. 조치할 사항

○○처장은

물류단지 및 산업단지의 취득세 감면세액에 대한 농어촌특별세가 비과세 될 수 있도록 관련법령의 개정을 추진하시기 바랍니다(개선).

[6-1] [개선] 사항

1. 제 목 : 대납재산세·재산세예수액 관련 시스템 미흡
2. 조치부서 : ○○처
3. 관 련 자
4. 내 용

公社는 매매계약서에 의해 토지의 잔금약정일²⁷⁾ 또는 사용승낙일 이후에 발생하는 재산세는 公社가 이를 대납하고 매수자에게 구상(이하 “대납재산세”라 한다.)하고 있다.

또한 재산세 과세내역서를 기준으로 공사부담분과 대납재산세분을 구분하여 용지공급시스템상 대납재산세 등록 및 대납재산세 수납처리 화면을 활용하여 시스템을 통한 대납재산세 관리를 하고 있다.

그러나 현재 개별 필지의 대납재산세 해당여부는 담당자가 판단하여 시스템에 입력하도록 되어 있다.

그 결과 대납재산세 해당여부가 시스템을 통해 판단되지 않고 있어 대납재산세 해당 필지가 누락 될 가능성이 있으며 담당자의 업무시간 증가 등 업무비효율이 발생하고 있다.

27) 면적정산금액 반영 이전의 매매대금 최종약정을 의미함

5. 조치할 사항

○○처장은

현재 ○○처에서 추진중인 지방세 시스템 상 재산세 과세내역서와 公社 자산 시스템의 매칭을 통해 대납재산세 해당여부를 판단 할 수 있는 기능을 반영하여 주시기 바랍니다(개선).

[6-2] [개선] 사항

1. 제 목 : 대납재산세·재산세예수액 관련 시스템 미흡
2. 조치부서 : ○○○○○○처
3. 관 련 자
4. 내 용

公社는 매매계약서에 의해 토지의 잔금약정일²⁸⁾ 또는 사용승낙일 이후에 발생하는 재산세는 매수자의 부담으로 되어 있다.

재산세 과세기준일(6.1.) 이전에 최종잔금을 연체 또는 사용승낙(미완납) 받은 매수자가 재산세 과세기준일로부터 재산세 납부일 전에 대금을 완납하고 소유권이전을 신청한 경우,

계약서에 따라 납부하여야 할 금액²⁹⁾(이하 “재산세 예수액”이라 한다.)을 매수자에게서 수납한 후 이를 정산하고 있다.

그러나 재산세 예수액 해당여부는 담당자가 판단하여 수납하도록 되어 있다.

그 결과 재산세 예수액 해당여부가 시스템을 통해 판단되지 않고 있어 재산세예수액 해당 필지가 누락 될 가능성이 있으며 담당자의 업무시간 증가 등 업무비효율이 발생하고 있다.

28) 면적정산금액 반영 이전의 매매대금 최종약정을 의미함

29) 당해연도분 재산세로 수납금액은 개별공시지가에 공정시장가액 비율을 곱하여 산정한 가액(재산세 과세표준)에 세율을 적용하여 계산한 금액

5. 조치할 사항

○○○○○○○처장은

용지공급시스템상 소유권이전 시 재산세 예수액 대상여부를 판단할 수 있는 기능을 반영하여 주시기 바랍니다(개선).

[7] [주의2] 사항

1. 제 목 : 공공임대주택 임차권 양도 업무처리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 □□□□단 ▷▷▷▷부 계장 기능사무6급 황★★(주의)
(현소속 : ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부 계장 기능사무6급)
○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부 차장 행정3급 강★★(주의)
(현소속 : ○○지역본부 ▽▽▽▽사업단 부장대우 행정3급)

4. 내 용

위 관련자 중 행정3급 강★★는 2015. 2. 3. 부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부에서 갱신계약 체결 및 해약, 예비입주자 모집·관리·임대차계약, 명의변경 및 임차권 양도승인 등 임대주택 운영업무를 수행하였다.

또한, 위 관련자 중 기능사무6급 황★★는 2014. 1. 23.부터 2016. 1. 31.까지 ○○○○지역본부 □□□□단 ▷▷▷▷부에서 공공분양주택 및 공공임대주택 분양회수금 관리 및 정산, 분양권 전매 민원업무 등을 수행하였다.

○○○○지역본부 ○○○○혁신도시사업단에서는 2014. 10. 27. 계약체결일 현재 만 19세 이상인 자³⁰⁾를 입주자격으로 “○○○○혁신도시 B8, B9블록 10년 공공

30) 계약체결일 현재 만 19세 이상인 자로 유주택인 분 및 세대주가 아닌 분들도 계약 가능, 단 1세대 1주택만 계약가능하며 중복 계약 불가

임대주택 잔여세대 입주자 모집(선착순 동호지정 계약)”공고를 시행하였고
2015. 8. 27. B8블록 307동 ***호를 이☆☆와 308동 ***호를 김☆☆와 계약하였고
2015. 9. 1. B9블록 113동 ***호를 장☆☆과 계약하였다.

한편 ○○○○지역본부 □□□□단 ▷▷▷▷부에서는 2015. 4. 3. 종업원용
사택으로 활용코자 하는 일반법인의 경우에도 공공건설임대주택 공급신청자격에
해당하는 지 여부를 ○○○○부에 민원으로 문의하였고

○○○○부 ∅ ∅ ∅ ∅ 기획과에서는 선착순의 방법으로 입주자를 선정하는 경우
사업주체가 임의로 입주자를 선정할 수 있을 것이므로 이 경우 법인도 임차인
으로 계약이 가능할 것이며 임차인이 법인인 경우에는 소속 임직원 등이 거주
하도록 하여야 한다는 내용으로 회신하였다.

이후 ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부와 □□□□단 ▷▷▷▷부는
2015. 12. 21. (주)○○○○서비스의 “공공임대주택 명의변경 관련 협조 요청의 건”³¹⁾에
따라 B8블록 307동 ***호 및 308동 ***호, B9블록 113동 ***호의 임차권 양도³²⁾를
2015. 12. 24. 허용하였다.

가. 관련자 행정3급 강★★의 경우

○○○○지역본부 ○○○○혁신도시사업단에서는 2014. 10. 27. “○○○○혁
신도시 B8, B9블록 10년 공공임대주택 잔여세대 입주자 모집(선착순 동호지정
계약)”공고 시 자연인인 “현재 만 19세 이상인 자”를 계약당사자로 한하였다.

31) (주)○○○○서비스-@a@S2015122101(2015. 12. 21.), ○○○○▷▷▷▷부-3056(2015. 12. 21.)

32) 양도인 이☆☆, 김☆☆, 장☆☆ / 양수인 (주)○○○○서비스

그리고 ○○○○지역본부 ▷▷▷부에서는 미임대해소 대책을 검토하던 중 2015. 4. 10. ◎◎◎부에서 선착순 계약 시행 시 계약당사자로서 법인의 가능여부를 질의하여 계약이 가능함을 내용으로 하는 회신을 받았다.

이 후 법인인 (주)○○○○서비스는 2015. 12. 21. “공공임대주택 명의변경 관련 협조 요청의 건”을 송부하여 직원용 사택으로 사용중인 B8블록 307동 ***호, 308동 ***호 및 B9블록 113동 ***호에 대하여 기존 직원명의에서 법인인 (주)○○○○서비스로 명의변경을 요청하였다.

이에 위 관련자는 현 계약자가 (주)○○○○서비스에 재직중인 직원이며 향후 직원용 사택으로 사용한다는 점을 근거로 내부결재³³⁾를 득하여 아래 [표 23]과 같이 법인인 (주)○○○○서비스에게 B8블록 307동 ***호 및 308동 ***호의 임차권 양도를 허용하였다.

[표 23] ○○○○혁신도시 ▽▽▽ 3단지(B8BL) 임차권 법인 양도 현황

지구	블록	유형	동호	선착순 분양공고	계약일	임차권 양도인	임차권 양도일	승인부서	임차권 양수인
◎◎ ●●혁신	B8	10년 공임	307동 ***호	‘14.10.27.	‘15.8.27.	이☆☆	‘15.12.24.	ΦΦΦΦ	(주)○○○○ 서비스
	B8	10년 공임	308동 ***호	‘14.10.27.	‘15.8.27.	김☆☆	‘15.12.24.	운영부	

자료 : ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부 제출자료 재구성

선착순 분양공고 이후 (주)○○○○서비스에서 법인의 계약이 가능한지 문의가 있었고, ◎◎부에서 선착순의 방법으로 입주자를 선정하는 경우 법인도 임차인으로 계약이 가능할 것이라는 민원회신이 있었다면, 이를 근거로 입주자 모집공고를 변경하고 법인과 최초계약을 하는 것이 타당한 업무처리라 할 수 있다.

33) 공공임대주택 임차인 명의변경(○○○○ΦΦΦΦ운영부-15154, 2015. 12. 22.)

그러나 위 관련자는 개인이 계약한 공공임대주택에 대하여 법령에서 정한 사유³⁴⁾에 해당하지 않음에도 임차권 양도를 허용하였다.

그 결과, B8블록 307동 ***호 및 308동 ***호의 부적정한 임차권양도가 이루어지는 결과를 초래하였다.

따라서 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

나. 관련자 기능사무6급 황★★의 경우

○○○○지역본부 ○○○○혁신도시사업단에서는 2014. 10. 27. “○○○○혁신도시 B8, B9블록 10년 공공임대주택 잔여세대 입주자 모집(선착순 동호지정 계약)”공고 시 자연인인 “현재 만 19세 이상인 자”를 계약당사자로 한하였다.

그리고 ○○○○지역본부 ▷▷▷▷부에서는 미임대해소 대책을 검토하던 중 2015. 4. 10. ◎◎◎◎부에 선착순 계약 시행 시 계약당사자로서 법인의 가능여부를 질의하여 계약이 가능함을 내용으로 하는 회신을 받았다.

이 후 법인인 (주)○○○○서비스는 2015. 12. 21. “공공임대주택 명의변경 관련 협조요청의 건”을 송부하여 직원용 사택으로 사용중인 B8블록 307동 ***호, 308동 ***호 및 B9블록 113동 ***호에 대하여 기존 직원명에서 법인인 (주)○○○○서비스로

34) 「공공주택특별법」 제49조의4(공공임대주택의 전대제한) 및 같은 법 시행령 제48조(임차권의 양도 등의 허용)에 따르면 임차인의 세대구성원 모두가 공공임대주택 입주 후 근무생업 또는 질병치료, 상속 또는 혼인, 국외이주 등의 사유로 무주택 세대구성원에게 임차권을 양도하거나 전대하는 경우 등 예외적 경우에 한하여 허용하도록 제한하고 있음

명의변경을 요청하였다.

이에 위 관련자는 (주)○○○○서비스가 직원의 사택으로 사용하고자 계약을 문의하였으나 법인명인의 계약이 불가능하다고 하여 직원명의로 계약을 체결한 점을 근거로 내부방침³⁵⁾을 득하여 아래 [표 24]와 같이 법인인 (주)○○○○서비스에게 B9블록 113동 ***호의 임차권 양도를 허용하였다.

[표 24] ○○○○혁신도시 ▽▽▽ 1단지(B9 BL) 임차권 법인 양도 현황

지구	블록	유형	동호	선착순 분양공고	계약일	임차권 양도인	임차권 양도일	승인부서	임차권 양수인
○○ ●●혁신	B9	10년 공임	113동 ***호	‘14.10.27.	‘15.9.1.	장☆☆	‘15.12.24.	⊕⊕ ⊕⊕부	(주)○○○○ 서비스

자료 : ○○○○지역본부 □□□□단 ▷▷▷▷부 제출자료 재구성

선착순 분양공고 이후 (주)○○○○서비스에서 법인의 계약이 가능한지 문의가 있었고, ⊙ ⊙부에서 선착순의 방법으로 입주자를 선정하는 경우 법인도 임차인으로 계약이 가능할 것이라는 민원회신이 있었다면, 이를 근거로 입주자 모집공고를 변경하고 법인과 최초계약을 하는 것이 타당한 업무처리라 할 수 있다.

그러나 위 관련자는 개인이 계약한 공공임대주택에 대하여 법령에서 정한 사유에 해당하지 않음에도 임차권 양도를 허용하였다.

따라서 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

35) ○○○○혁신 B9블록 임대자산 명의변경(113동 ***호 장☆☆)(○○○○▷▷▷▷부-3105, 2015. 12. 24.)

5. 조치할 사항

○○○○처장은

임차권 양도 동의 업무를 소홀히 한 기능사무6급 황★★와 행정3급 강★★에게
「인사규정시행세칙」 제72조 제5항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의2).

[8] [통보] 사항

1. 제 목 : 분양상가 수익성 개선 본사 방침 미이행
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○지역본부 □□□□단 ▷▷▷▷부에서는 2017. 10. 감사일 현재 지역본부 관할 분양주택·분양상가·공공임대주택 공급, 분양주택 등 단지에 대한 관리업체 선정, 관리소 개소 및 입주시행 등의 업무를 수행하고 있다.

公社「분양상가 공급지침」제4조(감정평가)에서는 상가를 최초 공급 시행할 경우에는 감정평가 시행 후 예정가격을 결정하도록 되어 있다.

이와 관련하여 본사 ○○○○○○처에서는 2015. 12. 15. 감사실의 감사경영권고 통보³⁶⁾에 따라 분양상가 수익성 개선을 위한 방안³⁷⁾을 수립·시행하여 감정평가 의뢰 시, 동일 사업지구 내 종전 분양 블록 낙찰현황 등을 감정평가 업체에 제공하도록 하였고 2017. 6. 27. 「분양상가 공급지침」제4조(감정평가)의 개정으로 그 내용이 반영³⁸⁾되었다.

그러나 ○○○○지역본부 □□□□단 ▷▷▷▷부에서는 2016년 상가공급 관련 감정평가 의뢰 시 본사 방침이 공급시행 이전인 2015년에 시행되었고 「분양상가

36) 감사경영권고(AMR) 통보(감사실-5451, 2015.11.26.)

37) 분양상가 수익성 개선을 위한 제도개선방안 시행 알림(○○○○○○○처-6056, 2015. 12. 15.)

38) 「분양상가 공급지침」 개정·시행 통보(○○○○○○○처-3192, 2017. 6. 27.)

공급지침」에 반영되지 않은 점 등을 사유로 하여 동일 사업지구 내 종전 분양 블록의 낙찰현황을 제공하지 아니하였다.

그 결과, 아래 [표 25]와 같이 ○○○○혁신 A4블록 단지 내 상가 등 총 4개 블록의 단지내 상가 공급가격 결정을 위한 감정평가 시 동일 사업지구 내 종전 분양 블록의 낙찰률이 적정히 반영되지 아니하였다.

[표 25] ○○○○지역본부 동일지구내 공급조건 유사블록 상호비교

(단위 : %,백만 원)

지구	블록	분양 공고	상가수 (층)	건설 원가 (A)	감정 가격 (B)	예정 가격 (C)	낙찰 가격 (D)	원가대비 예정가격 (C/A)	원가대비 감정가격 (B/A)	원가대비 낙찰가격 (D/A)
○○ ●●혁신	A3	2015.03.	7 (2층)	844	1,070	1,070	2,779	126	126	329
	A4	2016.03.	4 (1층)	551	914	914	1,782	165	165	323
○○ ♡♡	A1	2014.10.	4 (1층)	522	616	616	1,102	118	118	211
	A4	2016.11.	7 (1층)	1,077	1,573	1,573	2,368	146	146	219
	B5	2016.11.	3 (1층)	670	542	606	1,102	90	80	164
◇◇♣♣ 2	4	2012.12.	7 (2층)	735	659	667	1,357	90	89	184
	6-1	2016.10.	3 (1층)	411	401	411	658	100	97	160

자료 : ○○○○지역본부 □□□□단 ▷▷▷▷부 제출자료 재구성

따라서 향후 단지내 상가 감정평가 의뢰 시 본사 방침에 따라 동일 사업지구내 종전 분양 블록의 낙찰률 제공이 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

분양상가 수익성 개선을 위하여 향후 단지 내 상가공급가격 결정을 위한 감정평가 의뢰 시 동일 사업지구 내 종전 낙찰률을 제공하시기 바랍니다(통보).

[9-1] [경고, 주의] 사항

1. 제 목 : 전세임대주택 대여금 회수업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ○○○○사업1부 차장대우 행정4급 박★★(경고)
○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ○○○○사업1부 부장 행정3급 강★★(주의)
4. 내 용 :

위 관련자 중 차장대우 행정 4급 박★★는 2015. 1. 14.부터 현재까지 전세임대주택 보증금 회수업무를 담당하였고, 부장 행정 2급 강★★는 2017. 1. 5.부터 현재까지 전세임대주택 총괄업무를 각각 담당하였다.

○○○○지역본부에서는 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」에 따라 도심 내 소년소녀가정, 신혼부부, 대학생 등의 저소득층이나 취약계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 공사가 기존주택에 대한 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 전세임대사업을 시행 중에 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 전세임대주택 현황은 아래 [표 26]과 같다.

[표 26] 전세임대주택 관리현황 (2017.10. 현재)

(금액단위 : 억 원)

구 분	계	기존주택	신혼부부	소년소녀	대 학생
호 수	9,052	6,337	1,199	408	1,108
금 액	4,655	3,277	693	184	501

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」 제3조(임차권등기명령의 신청 등)에 따르면 보증보험에 가입한 주택의 전세계약기간이 만료된 후에도 임대인의 사정으로 전세보증금을 반환받지 못할 경우 임차권등기명령을 신청하여 임차권등기 완료 후 해당 주택에서 입주자를 퇴거시켜야 한다.

또한 위 지침 제4조(경매신청 등)에 따르면 전세권 설정등기된 주택 중 전세계약기간이 만료된 이후에도 전세보증금을 반환받지 못한 경우에는 「민사집행법」에 의하여 전세권 실행을 위한 경매를 신청하여야 한다.

따라서 ○○○○지역본부에서는 입주자의 주택 이전, 사망, 무단퇴거 등으로 인한 임대차계약 종료 사유발생 시 위 지침 제3조에 따른 임차권등기명령 신청을 통한 보험 청구 또는 위 지침 제4조 및 「민사집행법」에 따른 경매신청 절차를 통해 대여금회수를 위한 조치를 취하여야 한다.

그런데 위 본부의 감사일 현재 전세임대주택 대여금 반환사유 발생 세대조사 결과 아래 [표 27]“전세임대주택 대여금 미회수현황”과 같이 임대차계약 종료사유 발생 이후에도 대여금회수를 위해 임차권등기명령 신청을 통한 보험 청구 또는 경매신청 등의 조치를 취하지 않고 있다.

[표 27] 전세임대주택 대여금 미회수 현황 (2017.03. 현재)

(금액단위 : 백만 원)

지원유형	단지명	계약자	임대차 종료일자	미회수 금액	비고
합 계				755,250	
대 학생	전세(○○동구)	박☆☆	2017-02-05	26,500	임차권설정 후 보험미청구
대 학생	전세(○○동구)	박☆☆	2017-02-05	26,500	임차권설정 후 보험미청구
대 학생	전세(○○북구)	최☆☆	2017-02-10	49,000	임차권설정 후 보험미청구

지원유형	단지명	계약자	임대차 종료일자	미회수 금액	비고
대 학생	전세(○○○북구)	김☆☆	2017-03-02	48,000	임차권설정 후 보험미청구
대 학생	전세(●●●○○○시)	송☆☆	2017-04-22	35,000	지원유형 변경 지연
신혼부부	전세(●●●○○○시)	차☆☆	2017-04-16	47,500	임차권설정 후 보험미청구
신혼부부	전세(○○○▼▼구)	윤☆☆	2017-05-17	57,000	임차권설정 후 보험미청구
신혼부부	전세(○○○서구)	이☆☆	2017-07-14	42,750	임차권설정 후 보험미청구
신혼부부	전세(○○○▼▼구)	김☆☆	2017-08-02	57,000	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○○▼▼구)	박☆☆	2016-12-25	52,250	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○○서구)	이☆☆	2017-05-25	56,700	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○○▼▼구)	이☆☆	2017-06-10	49,400	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○○▼▼구)	정☆☆	2017-06-11	57,000	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(●●●♠♠시)	민☆☆	2017-08-08	42,750	무단퇴거 확인 후 미조치
영세민	전세(○○○▼▼구)	김☆☆	2017-08-25	57,000	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○○북구)	이☆☆	2017-08-29	20,900	임차권설정 후 보험미청구
소년소녀	전세(●●●○○○시)	홍☆☆	2017-06-21	30,000	전세권 설정, 계약종료 후 미조치

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 감사일 현재까지 임대차계약 종료사유가 발생한 세대의 전세임대 대여금 755백만 원의 회수가 지연되는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

- ① 전세임대 대여금 회수업무를 소홀히 한 관련자 차장대우 행정4급 박★★에게 ‘경고’ 조치하시고(경고),
- ② 전세임대 대여금 회수업무를 관리감독을 소홀히 한 관련자 부장 행정3급 강★★에게 ‘주의’ 조치하여 주시기 바랍니다(주의).

[9-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 전세임대주택 대여금 회수업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○지역본부에서는 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」에 따라 도심 내 소년소녀가정, 신혼부부, 대학생 등의 저소득층이나 취약계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 공사가 기존주택에 대한 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 전세임대사업을 시행 중에 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 전세임대주택 현황은 아래 [표 28]과 같다.

[표 28] 전세임대주택 관리현황 (2017.10. 현재)

(금액단위 : 억 원)

구 분	계	기존주택	신혼부부	소년소녀	대 학생
호 수	9,052	6,337	1,199	408	1,108
금 액	4,655	3,277	693	184	501

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」 제3조(임차권등기명령의 신청 등)에 따르면 보증보험에 가입한 주택의 전세계약기간이 만료된 후에도 임대인의 사정으로 전세보증금을 반환받지 못할 경우 임차권등기명령을 신청하여 임차권등기 완료 후 해당 주택에서 입주자를 퇴거시켜야 한다.

또한 위 지침 제4조(경매신청 등)에 따르면 전세권 설정등기된 주택 중 전세계약 기간이 만료된 이후에도 전세보증금을 반환받지 못한 경우에는 「민사집행법」에 의하여 전세권 실행을 위한 경매를 신청하여야 한다.

따라서 ○○○○지역본부에서는 입주자의 주택 이전, 사망, 무단퇴거 등으로 인한 임대차계약 종료 사유발생 시 위 지침 제3조에 따른 임차권등기명령 신청을 통한 보험 청구 또는 위 지침 제4조 및 「민사집행법」에 따른 경매신청 절차를 통해 대여금회수를 위한 조치를 취하여야 한다.

그런데 위 본부의 감사일 현재 전세임대주택 대여금 반환사유 발생 세대조사 결과 아래 [표 29]“전세임대주택 대여금 미회수현황”과 같이 임대차계약 종료사유 발생 이후에도 대여금회수를 위해 임차권등기명령 신청을 통한 보험 청구 또는 경매신청 등의 조치를 취하지 않고 있다.

[표 29] 전세임대주택 대여금 미회수 현황 (2017.03. 현재)

(단위 : 백만 원)

지원유형	단지명	계약자	임대차 종료일자	미회수 금액	비고
합 계				755,250	
대 학생	전세(○○동구)	박☆☆	2017-02-05	26,500	임차권설정 후 보험미청구
대 학생	전세(○○동구)	박☆☆	2017-02-05	26,500	임차권설정 후 보험미청구
대 학생	전세(○○북구)	최☆☆	2017-02-10	49,000	임차권설정 후 보험미청구
대 학생	전세(○○북구)	김☆☆	2017-03-02	48,000	임차권설정 후 보험미청구
대 학생	전세(●●♀♀시)	송☆☆	2017-04-22	35,000	지원유형 변경 지연
신혼부부	전세(●●◇◇시)	차☆☆	2017-04-16	47,500	임차권설정 후 보험미청구
신혼부부	전세(○○▼▼구)	윤☆☆	2017-05-17	57,000	임차권설정 후 보험미청구
신혼부부	전세(○○서구)	이☆☆	2017-07-14	42,750	임차권설정 후 보험미청구
신혼부부	전세(○○▼▼구)	김☆☆	2017-08-02	57,000	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○▼▼구)	박☆☆	2016-12-25	52,250	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○서구)	이☆☆	2017-05-25	56,700	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○▼▼구)	이☆☆	2017-06-10	49,400	임차권설정 후 보험미청구

지원유형	단지명	계약자	임대차 종료일자	미회수 금액	비고
영세민	전세(○○▼▼구)	정☆☆	2017-06-11	57,000	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(●●♠♠시)	민☆☆	2017-08-08	42,750	무단퇴거 확인 후 미조치
영세민	전세(○○▼▼구)	김☆☆	2017-08-25	57,000	임차권설정 후 보험미청구
영세민	전세(○○북구)	이☆☆	2017-08-29	20,900	임차권설정 후 보험미청구
소년소녀	전세(●●◇◇시)	홍☆☆	2017-06-21	30,000	전세권 설정, 계약종료 후 미조치

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 감사일 현재까지 임대차계약 종료사유가 발생한 세대의 전세임대 대여금 755백만 원의 회수가 지연되는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

기간만료, 무단퇴거 등 반환종료 사유발생 후 회수되지 않고 있는 전세임대 대여금 755백만 원을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[10] [주의, 통보] 사항

1. 제 목 : 전세임대주택 해약세대 불량채권 관리업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ○○○○사업1부 차장대우 행정4급 박★★
4. 내 용 :

위 관련자 차장대우 행정 4급 박★★는 2015. 1. 14.부터 현재까지 전세임대주택 보증금 회수 및 채권관리 업무를 담당하였다.

○○○○지역본부에서는 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」에 따라 도심 내 소년소녀가정, 신혼부부, 대학생 등의 저소득층이나 취약계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 공사가 기존주택에 대한 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 전세임대사업을 시행 중에 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 전세임대주택 현황은 아래 [표 30]과 같다.

[표 30] 전세임대주택 관리현황 (2017.10. 현재)

(금액단위 : 억 원)

구 분	계	기존주택	신혼부부	소년소녀	대 학생
호 수	9,052	6,337	1,199	408	1,108
금 액	4,655	3,277	693	184	501

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」 제8조에 따르면 계약을 해지한 입주자의 미납 임대료, 공과금 등을 임대보증금에서 공제하고, 공제이후 미납 금액이 남은 경우

「주택관리규정 시행세칙」 제91조에 따라 불량채권으로 관리하고 채권보전에 필요한 조치를 취하여야 한다.

그리고 5년간 매년 1회 이상 채무자에게 미수금 납부를 최고하고, 채무자의 재산여부를 조사한 후 채무자에게 재산이 있는 것으로 확인된 경우에는 가압류, 소송 등의 조치를 통해 채권회수를 위한 조치를 하여야 한다.

한편 ○○○○지역본부에서는 '15. 7. 10. 임대차계약 종료 후 미수납 잔금이 발생한 32세대에 대한 기타미수금 미설정 및 21세대에 대한 기타미수금 설정 후 가압류, 소송 등의 채권확보를 위한 후속조치 미이행 등의 사유로 채권관리업무에 철저를 기하도록 감사처분³⁹⁾을 받은 바 있다.

그런데 위 본부의 감사일 현재 전세임대주택 해약세대의 불량채권 관리현황 조사 결과 '15년 본부 종합감사 당시 동일 건에 대한 감사처분이 있었음에도 불구하고 [표 31]과 같이 임대차계약 종료 후 발생한 임대료, 관리비 미수금에 대해 소송 등을 통한 회수조치를 이행하지 않고 있다.

[표 31] 전세임대주택 해약세대 불량채권 관리 현황 (2017. 10. 15.)

(단위 : 원)

연번	지원 유형	단지명	계약자	해약일자	미수금
합계					51,945,139
1	신혼부부	전세(○○남구)	노☆☆	2015-03-25	709,560
2	신혼부부	전세(○○▼▼구)	정☆	2015-04-09	118,000
3	신혼부부	전세(○○남구)	전☆☆	2015-05-21	710,020
4	긴급주거	전세(○○남구)	이☆☆	2015-05-22	747,930
5	신혼부부	전세(○○북구)	진☆☆	2015-05-26	737,050
6	기존주택	전세(○○동구)	최☆☆	2015-05-29	1,032,450

39) ○○○○지역본부 종합감사 [통보] 사항 (2015-000116) : 전세임대 해약세대 미수금 관리 소홀('15.7.10.)

연번	지원 유형	단지명	계약자	해약일자	미수금
7	기존주택	전세(○○○서구)	최 ☆☆	2015-06-15	1,257,870
8	소년소녀	전세(○○○서구)	최 ☆☆	2015-06-23	967,280
9	소년소녀	전세(●●♀♀시)	송 ☆☆	2015-06-23	184,940
10	기존주택	전세(○○○북구)	허 ☆☆	2015-06-26	2,101,170
11	신혼부부	전세(○○○▼▼구)	김 ☆☆	2015-07-10	2,006,990
12	대 학생	전세(○○○서구)	김 ☆☆	2015-09-23	16,720
13	신혼부부	전세(○○○▼▼구)	임 ☆☆	2015-10-02	521,190
14	기존주택	전세(○○○북구)	고 ☆☆	2015-10-06	104,960
15	신혼부부	전세(○○○북구)	김 ☆☆	2015-10-12	164,800
16	기존주택	전세(○○○북구)	윤 ☆☆	2015-11-13	39,120
17	소년소녀	전세(●●◇◇시)	강 ☆☆	2015-11-30	81,260
18	기존주택	전세(○○○북구)	이 ☆☆	2015-12-14	38,190
19	신혼부부	전세(○○○▼▼구)	임 ☆☆	2016-01-08	697,880
20	소년소녀	전세(○○○서구)	김 ☆☆	2016-01-11	811,020
21	신혼부부	전세(○○○서구)	조 ☆☆	2016-01-21	2,734,770
22	신혼부부	전세(○○○▼▼구)	신 ☆☆	2016-02-12	38,610
23	소년소녀	전세(●●◇◇시)	최 ☆	2016-02-15	1,259,850
24	기존주택	전세(●●◇◇시)	이 ☆☆	2016-02-17	166,940
25	대 학생	전세(○○○▼▼구)	이 ☆☆	2016-03-16	737,530
26	소년소녀	전세(○○○북구)	김 ☆☆	2016-03-24	521,290
27	소년소녀	전세(○○○북구)	김 ☆☆	2016-03-24	564,290
28	기존주택	전세(○○○▼▼구)	강 ☆☆	2016-03-30	7,940
29	기존주택	전세(●●◇◇시)	김 ☆☆	2016-04-14	312,150
30	기존주택	전세(○○○▼▼구)	김 ☆☆	2016-05-31	951,510
31	기존주택	전세(●●♀♀시)	유 ☆☆	2016-05-31	83,950
32	신혼부부	전세(●●♠♠시)	김 ☆☆	2016-06-08	18,110
33	기존주택	전세(●●◇◇시)	조 ☆☆	2016-06-10	18,090
34	기존주택	전세(○○○북구)	조 ☆☆	2016-06-15	31,160
35	소년소녀	전세(○○○▼▼구)	원 ☆☆	2016-06-21	1,894,580
36	기존주택	전세(○○○동구)	박 ☆☆	2016-06-30	867,630
37	기존주택	전세(●●◇◇시)	박 ☆☆	2016-07-18	405,680
38	기존주택	전세(○○○남구)	이 ☆☆	2016-07-26	76,500
39	소년소녀	전세(○○○남구)	심 ☆☆	2016-07-29	402,660
40	기존주택	전세(○○○북구)	차 ☆☆	2016-08-03	458,240
41	소년소녀	전세(○○○서구)	최 ☆☆	2016-08-12	2,540
42	신혼부부	전세(○○○북구)	박 ☆☆	2016-08-29	160,973
43	대 학생	전세(○○○남구)	박 ☆☆	2016-08-30	1,224,680
44	소년소녀	전세(○○○북구)	안 ☆☆	2016-08-31	362,360
45	기존주택	전세(○○○▼▼구)	이 ☆☆	2016-09-12	31,120
46	신혼부부	전세(○○○남구)	신 ☆☆	2016-09-30	1,400,510
47	기존주택	전세(○○○남구)	김 ☆☆	2016-10-07	43,100
48	기존주택	전세(○○○남구)	장 ☆☆	2016-10-17	43,580
49	소년소녀	전세(●●♠♠시)	이 ☆☆	2016-10-28	555,475
50	소년소녀	전세(●●♀♀시)	이 ☆☆	2016-11-02	544,910

연번	지원 유형	단지명	계약자	해약일자	미수금
51	기존주택	전세(○○○서구)	김☆☆	2016-11-15	19,990
52	신혼부부	전세(○○○북구)	전☆☆☆☆	2016-11-15	62,400
53	신혼부부	전세(○○○▼▼구)	안☆☆	2016-11-18	320,890
54	기존주택	전세(○○○서구)	조☆☆	2016-12-02	1,401,920
55	기존주택	전세(●●●♀♀시)	조☆☆	2016-12-07	1,422,930
56	기존주택	전세(○○○서구)	조☆☆	2016-12-08	10,530
57	기존주택	전세(○○○▼▼구)	김☆☆	2016-12-09	21,550
58	기존주택	전세(○○○서구)	김☆☆	2016-12-15	41,680
59	기존주택	전세(○○○북구)	박☆☆	2016-12-23	65,510
60	기존주택	전세(○○○남구)	정☆☆	2017-01-06	107,420
61	기존주택	전세(○○○▼▼구)	김☆☆	2017-01-16	84,930
62	신혼부부	전세(○○○▼▼구)	최☆☆	2017-01-23	65,470
63	기존주택	전세(●●●♀♀시)	이☆☆	2017-01-24	360,080
64	대학생	전세(●●●◇◇시)	양☆☆	2017-01-30	48,160
65	대학생	전세(○○○북구)	최☆☆	2017-04-10	125,820
66	소년소녀	전세(○○○북구)	정☆☆	2017-04-13	18,150
67	소년소녀	전세(○○○북구)	장☆☆	2017-04-17	1,909,670
68	신혼부부	전세(●●●♠♠시)	김☆☆	2017-04-19	131,830
69	기존주택	전세(○○○▼▼구)	김☆☆	2017-04-20	52,000
70	기존주택	전세(○○○북구)	주☆☆	2017-04-21	166,170
71	기존주택	전세(○○○▼▼구)	김☆☆	2017-04-29	192,380
72	기존주택	전세(○○○북구)	이☆☆	2017-05-04	7,890
73	기존주택	전세(○○○서구)	박☆☆	2017-05-04	1,468,190
74	긴급주거	전세(●●●◇◇시)	조☆☆	2017-05-23	1,157,040
75	기존주택	전세(○○○▼▼구)	백☆☆	2017-05-30	562,890
76	기존주택	전세(●●●♀♀시)	김☆☆	2017-05-31	129,690
77	소년소녀	전세(○○○동구)	유☆☆	2017-06-01	480,450
78	소년소녀	전세(○○○동구)	유☆☆	2017-06-01	2,738,110
79	기존주택	전세(○○○서구)	장☆☆	2017-06-05	534,920
80	기존주택	전세(○○○▼▼구)	서☆☆	2017-06-09	19,500
81	기존주택	전세(○○○남구)	이☆☆	2017-06-19	26,080
82	소년소녀	전세(○○○북구)	조☆☆	2017-06-23	69,120
83	기존주택	전세(●●●◇◇시)	오☆☆	2017-06-26	39,350
84	신혼부부	전세(○○○서구)	이☆☆	2017-06-26	64,330
85	소년소녀	전세(●●●♠♠시)	남☆☆	2017-07-03	237,150
86	소년소녀	전세(○○○▼▼구)	이☆☆	2017-07-04	266,680
87	신혼부부	전세(○○○동구)	정☆☆	2017-07-26	6,319,040
88	긴급주거	전세(○○○서구)	김☆☆	2017-08-04	634,050
89	기존주택	전세(○○○남구)	김☆☆	2017-08-07	5,092
90	기존주택	전세(●●●♠♠시)	임☆☆	2017-08-14	16,189
91	기존주택	전세(○○○▼▼구)	윤☆☆	2017-09-20	1,570,770

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 채권보전 조치 등 관리해야할 51백만 원의 불량채권이 적절하게 관리되지 않아 기금손실 및 행정력의 낭비가 우려되고 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① '15년 ○○○○지역본부 종합감사 당시 동일한 감사처분이 있었음에도 불구하고 전세임대주택 해약세대의 임대료, 관리비 등의 불량채권 관리업무를 소홀히 한 관련자 차장대우 행정4급 박★★에게 '주의' 조치하시고(주의),

② 51백 원의 미수임대료 등에 대해 불량채권으로 관리하고 회수가능성이 있는 불량채권에 대해서는 소송 등을 통해 회수할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보).

[11] [주의2, 통보] 사항

1. 제 목 : 국민임대주택 부적격자 관리업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부 계장 기능기술6급 박★★
○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부 부장대우 행정3급 류★★
4. 내 용 :

위 관련자 중 계장 기능기술 6급 박★★은 2015. 2. 1.부터 현재까지 건설임대주택 갱신계약, 명의변경 등의 업무를 담당하였고, 부장대우 행정 3급 류★★은 2016. 2. 1. 부터 현재까지 건설임대주택 운영 총괄업무 등을 각각 담당하였다.

○○○○지역본부에서는 「공공주택특별법」 및 「주택공급에 관한 규칙」 등에 따라 무주택 저소득층에게 주거안정을 통한 중산층 도약기회를 제공하기 위해 국민임대주택 등을 공급·관리하고 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 건설임대주택 현황은 아래 [표 32]와 같다.

[표 32] 건설임대주택 관리현황 (2017.10. 현재)

(단위 : 호)

구 분	계	영구	국민	공임(50년)	공임(10년)	분납임대
소 계	60,546	15,791	39,264	1,487	3,680	324
민 간	37,246	370	32,872	-	3,680	324
공 단	23,300	15,421	6,392	1,487	-	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「국민임대주택 공급업무처리지침」 제28조에 따르면 국민임대주택 입주자에 대해서 「공공임대주택특별법 시행규칙」 제25조 제4항에 따라 주택소유여부를 검색하여야 하며, 검색결과 주택을 소유 시 동 규칙 제52조 제3항에 따라 10일 이상의 기간을 정하여 소명 자료를 제출토록 하고, 국민임대주택 입주자가 임대차기간 종료전에 다른 주택을 소유하게 된 경우 당해 국민임대주택에서 퇴거토록 조치하여야 한다.

또한 위 지침 제8조 제1항에 따르면 입주자가 계약을 갱신할 당시 「공공주택 입주자 보유자산 관련 업무처리기준」에 따른 소득기준을 충족하지 못하게 될 경우 기존 임대조건에 소득기준 초과비율에 따른 할증을 곱하여 갱신계약 체결 등의 조치를 취하여야 한다.

그런데 위 본부에서는 감사일 현재 입주자의 계약갱신 시기에 소득초과, 주택보유, 서류미제출 등의 부적격자들에 대해 아래 [표 33]“국민임대주택 부적격자 현황”과 같이 계약해지 통보, 서류제출 촉구, 갱신계약 촉구 통보 이후 명도소송 등의 후속조치를 취하지 않고 있다.

[표 33] 국민임대주택 부적격자 현황

부적격 사유	단지	동	호	임차인	임대차 종료일	조치 현황
합계	59세대					
보증금반환요청	○○●●●	105	****	정☆☆	2016-12-31	계약해지 통보
보증금반환요청	○○●●●	108	****	이☆☆	2017-05-31	계약해지 통보
보증금반환요청	○○○○○혁신	112	***	정☆☆	2017-03-31	계약해지 통보
보증금반환요청	○○●●●	105	***	김☆☆	2017-04-30	계약해지 통보
보증금반환요청	●●●●●2	201	****	조☆☆	2016-10-31	계약해지 통보
부동산초과	○○●●●6	609	***	목☆☆	2016-04-30	계약해지 통보
부동산초과	○○●●●8	801	****	한☆☆	2016-10-31	계약해지 통보
부동산초과	●●●●●1차	101	***	장☆☆	2016-12-31	계약해지 통보
부동산초과	●●●●●3차	302	****	김☆☆	2016-09-30	계약해지 통보
서류미제출	○○●●●6	606	***	정☆☆	2016-10-31	갱신촉구 통보
서류미제출	○○●●●6	610	***	박☆☆	2016-10-31	갱신촉구 통보
서류미제출	○○●●●6	605	***	이☆☆	2017-06-30	서류제출촉구 통보

부적격 사유	단지	동	호	임차인	임대차 종료일	조치 현황
서류미제출	☉☉☼☼	715	***	김☆☆	2017-05-31	서류제출촉구 통보
서류미제출	☉☉㉠㉠주공A	104	****	장☆☆	2017-06-30	서류제출촉구 통보
서류미제출	☉☉☼☼주공A	102	****	정☆☆	2016-09-30	계약해지 통보
서류미제출	☉☉ㄝㄝ	103	***	이☆☆	2016-06-30	갱신촉구 통보
서류미제출	○○○○○혁신	311	***	최☆☆	2017-04-30	서류제출촉구 통보
서류미제출	○○○○○혁신	104	***	이☆☆	2017-05-31	서류제출촉구 통보
서류미제출	○○○○○혁신	101	****	김☆☆☆	2017-06-30	서류제출촉구 통보
서류미제출	☉☉☞☞	106	****	이☆☆	2017-02-28	갱신촉구 통보
서류미제출	☉☉☞☞	102	***	장☆☆	2017-05-31	서류제출촉구 통보
서류미제출	☉☉ㄱㄱ1	110	***	주☆☆	2017-03-31	갱신촉구 통보
서류미제출	☉☉♡♡2	103	****	김☆☆	2016-12-31	갱신촉구 통보
서류미제출	☉☉♡♡2	104	***	신☆☆	2016-12-31	갱신촉구 통보
서류미제출	☉☉♡♡2	105	****	정☆☆	2016-12-31	갱신촉구 통보
서류미제출	☉☉♡♡2	105	***	김☆☆	2016-12-31	갱신촉구 통보
서류미제출	ㄱㄱ 외 외	103	***	박☆☆	2017-04-30	서류제출촉구 통보
서류미제출	ㄱㄱㄱㄱ2차	201	****	김☆☆	2016-10-31	서류제출촉구 통보
서류미제출	ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ	101	***	김☆☆	2017-05-31	갱신촉구 통보
소득초과	☉☉☼☼	714	****	편☆☆	2017-05-31	계약해지 통보
소득초과	☉☉☼☼	103	***	김☆☆	2016-12-31	계약해지 통보
소득초과	☉☉☼☼	105	****	강☆☆	2016-12-31	계약해지 통보
소득초과	☉☉ㄱㄱ1	109	****	최☆☆	2017-03-31	계약해지 통보
소득초과	☉☉ㄱㄱ2	206	***	신☆☆	2017-03-31	계약해지 통보
소득초과	ㄷㄷㄱㄱ	101	***	위☆☆	2017-05-31	계약해지 통보
자동차초과	☉☉㉠㉠주공A	104	****	김☆☆	2017-05-31	계약해지 통보
자동차초과	☉☉ㄝㄝ	102	****	박☆☆	2016-06-30	계약해지 통보
자동차초과	☉☉☼☼	101	****	김☆☆	2016-12-31	계약해지 통보
자동차초과	☉☉☞☞	107	***	최☆☆	2017-04-30	계약해지 통보
자동차초과	☉☉ㄱㄱ1	108	***	윤☆☆	2017-03-31	계약해지 통보
자동차초과	☉☉ㄱㄱ2	202	***	신☆☆	2017-03-31	계약해지 통보
자동차초과	☉☉ㄱㄱ2	203	***	노☆☆	2017-03-31	계약해지 통보
자동차초과	☉☉♡♡2	101	****	김☆☆	2017-01-31	계약해지 통보
자동차초과	☞☞ㄷㄷ주공A	101	***	변☆☆	2016-12-31	계약해지 통보
주택소유	☉☉☼☼2	303	****	배☆☆	2017-04-30	계약해지 통보
주택소유	☉☉☼☼	715	****	박☆☆	2017-05-31	계약해지 통보
주택소유	☉☉☼☼8	805	****	백☆☆	2016-10-31	계약해지 통보
주택소유	☉☉☼☼8	807	***	윤☆☆	2016-10-31	계약해지 통보
주택소유	☉☉☞☞	101	***	김☆☆	2017-04-30	계약해지 통보
주택소유	☉☉☞☞	103	***	조☆☆	2017-04-30	계약해지 통보
주택소유	☉☉☞☞	107	****	최☆☆	2017-04-30	계약해지 통보

부적격 사유	단지	동	호	임차인	임대차 종료일	조치 현황
주택소유	○○○YY1	101	****	박☆☆	2017-03-31	계약해지 통보
주택소유	○○○YY1	103	***	김☆☆	2017-06-30	계약해지 통보
주택소유	▼▼ZZZZZ	103	***	최☆☆	2017-01-31	계약해지 통보
주택소유	ΩΩ♂♂	101	***	이☆☆	2016-10-31	계약해지 통보
주택소유	☂☂△△2	204	****	김☆☆	2016-10-31	계약해지 통보
주택소유	₩₩₩₩빌2차	202	***	정☆☆	2017-02-28	계약해지 통보
체납	○○○○○○마을3	311	***	정☆☆	2017-03-31	갱신촉구 통보
체납	ㅎㅎ외외	104	***	남☆☆	2017-04-30	갱신촉구 통보

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 국민임대주택 입주자격이 없는 59세대가 불법으로 거주하고 있어 저소득층에 제공되어야 할 국민임대주택의 공급에 차질이 발생할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① 국민임대주택 갱신계약 처리 시 부적격자 관리업무를 소홀히 한 관련자 계장 기능기술 6급 박★★, 부장대우 행정3급 류★★에게 각각 ‘주의’ 조치하시기 바라며 (주의2),

② 국민임대주택 갱신계약 시 입주자격 상실로 임대차계약이 종료된 부적격 세대에 대해 조속한 퇴거 및 사후관리가 이루어지도록 조치하시기 바랍니다(통보).

[12-1] [주의2] 사항

1. 제 목 : 공공임대주택 분양전환 사후관리업무 소홀
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부 대리 행정4급 김★★
(현소속 : ○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부 과장 행정4급)
○○○○지역본부 ▲▲▲▲사업단 ΦΦΦΦ운영부 부장대우 행정3급 강★★
(현소속 : ○○지역본부 ▽▽▽▽사업단 부장대우 행정3급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 과장 행정 4급 김★★은 2016. 2. 1.부터 현재까지 ○○○○지역본부 관할 건설임대주택 임대운영 총괄업무를 담당하였고, 부장대우 행정 3급 강★★는 2015. 2. 3.부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○지역본부 관할 임대주택 계약, 부금조정, 명도소송채권 총괄업무 등을 각각 담당하였다.

○○○○지역본부 ◇◇상동2 등 공공임대주택 「주택분양계약서(임대할부 전환)」 제1조에 따르면 국민주택기금 융자금은 20년 상환으로 하며 동 계약서 제7조에 따라 할부계약자가 월부금을 3월 이상 납부하지 않는 경우 계약을 해제할 수 있고,

또한 본사 주관부서인 ★★☆☆사업처에서 시행한 「분양전환 장기지연세대 처리방안 수립⁴⁰⁾」 문서에 따르면 주택가격 중 계약금 및 할부금을 완납하고, 기금 융자금을 할부로 계약한 세대에 대하여 정상납부 세대는 잔액 일시납부 및 소유권 이전등기를 유도하고, 3회 이상 체납세대는 계약해제를 하도록 안내하였다.

40) ★★☆☆사업처-4536 (2015.07.22.)

그리고 ○○○○지역본부에서는 위 방안에 따라 분양전환 후 소유권 미이전세대에 대해 잔금완납 및 소유권이전등기를 요청하고 기금융자 할부금을 연체중인 세대에 대해서는 제소의뢰를 하도록 자체 방침을 수립⁴¹⁾하고 '15.12.15. 및 '16. 4.20. 소유권이전등기 촉구공문을 2회 발송하였다.

그런데 위 본부에서는 주택분양계약서에 따라 3개월 이상 기금융자할부금 체납이 있을 경우 소송 등을 통해서 회수노력을 했어야 하지만 아래 [표 34]와 같이 상당 기간 아무런 조치를 취하지 않았고

특히 본사 ★★☆☆사업처의 처리방안 안내('15. 7. 22.) 및 자체적으로 수립한 방침('15. 8. 11.)에 따라 소유권이전등기 촉구공문 2회 발송 후 감사일 현재까지 계약해지, 명도소송 등의 추가 조치를 취하지 않고 있다.

[표 34] 공공임대 분양전환 융자할부금 장기체납 현황('17.11. 1.)

(금액단위 : 천 원)

연번	단지명	분양전환 시행	동호	전용면적 (㎡)	체납 개월 수	체납액	비고
합계	14 세대					142,345	
1	△△♀♀	2003-10-01	101-***	19	27	2,976	'15.16년 소유권이전 촉구문 안내 발송
2	△△♀♀	2003-10-01	103-***	19	105	14,299	
3	△△♀♀	2003-12-01	103-***	19	57	6,906	
4	△△♀♀	2003-10-01	104-***	19	44	5,154	
5	▼▼♂♂2	2002-08-16	107-***	76	42	4,881	
6	▼▼♂♂2	2002-10-15	108-***	76	93	12,592	
7	▼▼♂♂2	2002-07-11	111-***	76	113	16,525	
8	▼▼∞∞2	2005-09-06	202-***	49	109	17,775	
9	▼▼∞∞2	2005-02-25	202-****	49	105	17,386	
10	♠♠∞∞2	1997-07-30	201-****	50	113	17,837	
11	♠♠∞∞2	1997-07-14	202-***	58	79	12,943	
12	♠♠∞∞2	1997-07-30	202-***	50	26	6,961	
13	♣♣♣♣7	2002-10-14	703-***	39	30	3,433	'15년 조치계획 미포함 세대
14	♠♠***2	1998-03-06	201-****	58	50	2,677	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

41) ○○○○ ○○○○운영부-9523(“[○○○○]분양전환 장기지연세대 조치계획 제출”, 2015.08.11.)

그 결과 위 [표 34]와 같이 소유권 미이전 세대 중 14세대의 기금융자할부금 및 이자, 재산세 등 142백만 원이 체납되어 불량채권 발생에 따른 비용손실 등의 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

공공임대주택 분양전환 계약 후 사후관리업무를 소홀히 한 관련자 과장 행정4급 김★★, 부장대우 행정3급 강★★에게 각각 ‘주의’ 조치하여 주시기 바랍니다 (주의2).

[12-2] [통보] 사항

1. 제 목 : 공공임대주택 분양전환 사후관리업무 소홀
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○지역본부 ◇◇상동2 등 공공임대주택 「주택분양계약서(임대할부 전환)」 제1조에 따르면 국민주택기금 융자금은 20년 상환으로 하며 동 계약서 제7조에 따라 할부계약자가 월부금을 3월 이상 납부하지 않는 경우 계약을 해제할 수 있고

또한 본사 주관부서인 ★★☆☆사업처에서 시행한 「분양전환 장기지연세대 처리방안 수립⁴²⁾」 문서에 따르면 주택가격 중 계약금 및 할부금을 완납하고, 기금 융자금을 할부로 계약한 세대에 대하여 정상납부 세대는 잔액 일시납부 및 소유권 이전등기를 유도하고, 3회 이상 체납세대는 계약해제를 하도록 안내하였다.

그리고 ○○○○지역본부에서는 위 방안에 따라 분양전환 후 소유권 미이전세대에 대해 잔금완납 및 소유권이전등기를 요청하고 기금융자 할부금을 연체중인 세대에 대해서는 제소의뢰를 하도록 자체 방침을 수립⁴³⁾하고 '15.12.15. 및 '16.4.20. 소유권이전등기 촉구공문을 2회 발송하였다.

42) ★★☆☆사업처-4536 (2015.07.22.)

43) ○○○○ ΦΦΦΦ운영부-9523(“[○○○○]분양전환 장기지연세대 조치계획 제출”, 2015.08.11.)

그런데 위 본부에서는 주택분양계약서에 따라 3개월 이상 기금융자할부금 체납이 있을 경우 소송 등을 통해서 회수노력을 했어야 하지만 아래 [표 35]와 같이 상당기간 아무런 조치를 취하지 않았고

특히 본사 ★★☆☆사업처의 처리방안 안내('15. 7. 22.) 및 자체적으로 수립한 방침('15. 8. 11.)에 따라 소유권이전등기 촉구공문 2회 발송 후 감사일 현재까지 계약해지, 명도소송 등의 추가 조치를 취하지 않고 있다.

[표 35] 공공임대 분양전환 융자할부금 장기체납 현황('17.11. 1.)

(금액단위 : 천 원)

연번	단지명	분양전환 시행	동호	전용면적 (㎡)	체납 개월 수	체납액	비고
합계	14 세대					142,345	
1	△△♀♀	2003-10-01	101-***	19	27	2,976	'15.16년 소유권이전 촉구문 안내 발송
2	△△♀♀	2003-10-01	103-***	19	105	14,299	
3	△△♀♀	2003-12-01	103-***	19	57	6,906	
4	△△♀♀	2003-10-01	104-***	19	44	5,154	
5	▼▼♂♂2	2002-08-16	107-***	76	42	4,881	
6	▼▼♂♂2	2002-10-15	108-***	76	93	12,592	
7	▼▼♂♂2	2002-07-11	111-***	76	113	16,525	
8	▼▼∞∞2	2005-09-06	202-***	49	109	17,775	
9	▼▼∞∞2	2005-02-25	202-****	49	105	17,386	
10	♠♠∞∞2	1997-07-30	201-****	50	113	17,837	
11	♠♠∞∞2	1997-07-14	202-***	58	79	12,943	
12	♠♠∞∞2	1997-07-30	202-***	50	26	6,961	
13	♣♣♣♣7	2002-10-14	703-***	39	30	3,433	'15년 조치계획 미포함 세대
14	♠♠* *2	1998-03-06	201-****	58	50	2,677	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 위 [표 35]와 같이 소유권 미이전 세대 중 14세대의 기금융자할부금 및 이자, 재산세 등 142백만 원이 체납되어 불량채권 발생에 따른 비용손실 등의 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

공공임대주택 분양전환계약 후 기금융자할부금을 장기간 체납하고 있는 14세대에 대해 소유권 이전, 계약해지, 소송 등의 적절한 조치를 취하시기 바랍니다(**통보**).

[13] [주의2, 시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 건설공사 품질관리비 반영 및 관리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ▽▽▽사업단 ☯☯사업부 차장 토목4급 신★★ (주의)
○○○○지역본부 ◎◎☐PM단 차장 토목3급 박★★ (주의)
4. 내 용 :

위 관련자 중 차장 토목4급 신★★은 2016. 1. 20.부터 현재까지 ○○○○지역본부 ▽▽▽사업단 ☯☯사업부에서 근무하면서 ▽▽▽산업단지 조성공사(1-1공구) 감독업무를 담당하였고, 차장 토목3급 박★★는 2015. 7. 31.부터 현재까지 ○○○○지역본부 ◎◎☐PM단에서 근무하면서 ◎◎☐지구 도시개발사업 조성공사 감독업무를 담당하였다.

○○○○지역본부는 ‘▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구’와 ‘◎◎☐지구 도시개발사업 조성공사’에 대하여 [표 36]과 같이 도급계약을 체결하고 관리중에 있다.

[표 36] ▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사와 ◎◎☐지구 도시개발사업 조성공사 계약 현황

공사명	계약업체(대표자)	최초 계약일	최초 계약금액 (현 계약금액)	공사기간
▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구[대행개발]	□□건설(주) (김 ☆)	2015.12.31.	37,590백만 원 (46,848백만 원)	2016.01.29. ~ 2019.05.28.
◎◎☐지구 도시개발사업 조성공사	○◎건설(주) (김 ☆ ☆)	2015.07.28.	5,917백만 원 (8,210백만 원)	2015.07.31. ~ 2018.04.30.

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

건설현장의 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치는 [표 37]과 같이 「건설기술진흥법」 시행규칙 제50조에 의거 건설공사의 공사규모에 따라 배치하여야 하며, 초급기술자 1인은 「계약예규」 예정가격 작성기준에 의하면 간접노무비에 계상되어 있다.

[표 37] 공사 규모별 품질관리자 배치기준

대상공사 구분	공사규모	건설기술자	비고
특급품질관리대상공사	품질관리계획을 수립하여야 하는 공사로서, 총공사비 1,000억 원 이상 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중이용 건축물 공사	특급기술자 1명이상 중급기술자 2명이상	
고급품질관리대상공사	품질관리계획을 수립하여야 하는 공사로서, 특급품질관리 대상공사가 아닌 경우	고급기술자 1명이상 중급기술자 2명이상	
중급품질관리대상공사	총공사비 100억 원 이상 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물 공사로서, 특급 및 고급품질관리 대상공사가 아닌 경우	중급기술자 1명이상 초급기술자 1명이상	
초급품질관리대상공사	품질시험계획을 수립하여야 하는 공사로서, 중급품질관리 대상공사가 아닌 경우	초급기술자 1명이상	

자료 : 「건설기술진흥법」 시행규칙 내용 발췌

가. ▽▽▽산업단지 품질관리비 설계변경 부적정

○○○○지역본부에서는 ▽▽▽산업단지 2단계 일부구간의 산업용지 매매계약 체결(34,326㎡, 매매 계약일 : 2016.12.13.)에 따른, 토지사용시기(2019.9.30.)를 준수하기 위하여 2단계 구간과 인접하여 공사를 시행 중인 1단계 조성공사 1-1공구에 2단계 구간의 일부 조성공사를 반영하기로 2017.4.24. 설계변경 방침을 수립하고 2017.9.28. 설계변경 시행하였으며, 그 중 품질관리비용 관련 항목은 [표 38]과 같다.

[표 38] ▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구에 설계변경 시행한 품질관리비용

구분	1-1공구에 설계변경한 내역			비고
	수량	단가(원)	금액(천 원)	
품질관리자 인건비	24개월	3,425,848	82,220	중급기술자
품질관리 작성 및 관리비용	1식	822,203	822	인건비의 1%
품질관리 교육훈련비	1식	822,203	822	인건비의 1%
품질검사비	1식	215,682	216	품질시험비의 1%
그 밖의 비용	1식	840,803	841	품질관리활동비의 1%
품질시험 차량비	24개월	376,463	9,035	
소 계			93,956	직접비
합 계			116,630	제 잡비 포함

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

기존 계약 건에 다른 공사의 내용을 설계변경으로 시행할 경우에는 실제로 필요한 비목과 수량만 반영하여야 하므로 1단계 조성공사 1-1공구에 이미 반영되어 있는 품질관리자와 품질시험 차량은 적용하지 않아야 한다.

그럼에도 불구하고, 2단계 구간의 조성공사 내용을 1단계 조성공사 1-1공구에 설계변경 시행할 때 [표 39]와 같이 반영하지 않아야 할 품질관리비(중급 기술자 인건비 등)와 품질시험 차량비용을 계상하였다.

[표 39] ▽▽▽○○○○ 개발사업 조성공사 1-1공구에 오류로 반영된 품질관리비용

구분	1-1공구에 설계변경한 내역			오류로 반영된 금액(천 원)	비고
	수량	단가(원)	금액(천 원)		
품질관리자 인건비	24개월	3,425,848	82,220	82,220	중급기술자
품질관리 작성 및 관리비용	1식	822,203	822	822	인건비의 1%
품질관리 교육훈련비	1식	822,203	822	822	인건비의 1%
품질검사비	1식	215,682	216	-	품질시험비의 1%
그 밖의 비용	1식	840,803	841	839	품질관리활동비의 1%
품질시험 차량비	24개월	376,463	9,035	9,035	
소 계			93,956	93,738	직접비
합 계			116,630	116,360	제 잡비 포함

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 관련 비용 116백만 원이 과다 집행될 우려가 있다.

나. ○○지구 도시개발사업 조성공사 품질관리비 반영 및 운영 부적정

○○지구 도시개발사업 조성공사는 「건설기술진흥법」 시행규칙에 따르면, 초급품질관리대상공사로 초급기술자 1인을 배치하여야 하며, 「계약예규」 예정가격 작성기준에 의하면 초급기술자 1인은 간접노무비에 계상되어 있으므로 품질관리자 인건비를 별도로 반영하지 않아야 했다.

그럼에도 불구하고, ○○지구 도시개발사업 조성공사는 당해 공사를 초급품질관리대상공사가 아닌 중급품질관리대상공사로 잘못 판단하고 [표 40]과 같이 반영하지 않아야 되는 품질관리관련 비용을 반영하였고, 이후 공사 준공 연기를 사유로 비용을 증액하였다.

[표 40] ○○지구 도시개발사업 조성공사의 품질관리비용

(단위 : 천 원)

구분	최초 도급내역		공사기한 조정에 따른 도급내역		오류로 반영된 금액	비고
	수량	금액	수량	금액		
품질관리자 인건비	27개월	89,968	33개월	109,961	109,961	중급기술자
품질관리 작성 및 관리비용	1식	900	1식	1,100	1,100	인건비의 1%
품질관리자 교육훈련비	1식	900	1식	1,100	1,100	인건비의 1%
품질검사비	1식	155	1식	155	-	품질시험비의 1%
그 밖의 비용	1식	919	1식	1,123	1,121	품질관리활동비의 1%
소 계		92,842		113,439	113,282	직접비
합 계				142,146	141,950	제 잡비 포함

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

또한, 기성을 지급할 때 품질관리비 중 인건비를 [표 41]과 같이 지급하였다.

[표 41] ○○○지구 도시개발사업 조성공사 품질관리비 기성 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	기성 지급액			비고
	직접인건비	제잡비	합계	
제1회 기성 ~ 제13회 기성	86,636	22,083	108,719	7,10,11회 기성지급시에는 품질관리비 미지급

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

따라서, 불필요하게 반영된 품질관리비 141백만 원에 대한 감액조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① ‘▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구[대행개발]’와 ‘○○○○지구 도시개발사업 조성공사’의 품질관리 비용관련 설계변경과 기성 등 관리업무를 소홀히 한 관련자 차장 토목4급 신★★, 차장 토목3급 박★★에게 각각 ‘주의’ 조치하시고(주의2),

② ‘▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구[대행개발]’와 ‘○○○○지구 도시개발사업 조성공사’에 계상된 품질관리비 비용 258백만 원에 대하여 “감액” 조치하시기 바랍니다.(시정(감액)).

[14] [개선] 사항

1. 제 목 : 가로등 부착형 보행등⁴⁴⁾ 설치기준 부재
2. 조치부서 : △△△△처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

公社에서는 공동주택 및 도시기반시설(옥외조명시설, 교통신호기 시설) 등의 전기 설비에 대하여 합리적이고 경제적인 설계기준을 마련함으로서 현업에서 보다 효율적이고 일관성 있는 설계·시공업무 수행이 가능하도록 관계법령 또는 내부방침 등에서 정한 사항을 중심으로 『전기·정보통신 분야 설계지침』을 운용 중에 있다.

따라서 위 지침은 관계법령, 내부방침 및 기타 현장여건의 변화에 대응하여야 할 뿐만 아니라, 설계 및 시공을 할 때 현업에서의 혼란을 최소화하고 특히 경제성 확보 등 공사비도 아낄 수 있도록 운용되어야 한다.

한편, ○○○○부 예규 「도로안전시설 설치 및 관리 지침(2016.12. 일부개정)」에서는 보도 이용자들이 서로의 존재를 확인함과 동시에 장애물 등 전방의 위험 요소를 식별하고 회피할 수 있도록 보행자를 위한 도로조명을 설치하도록 규정하고 있다.

이에 따라 公社에서도 보행자, 자전거, 저속 스쿠터와 같은 보도를 이용하는 저속 교통 구성원의 안전 확보를 고려하고, 이를 위해 해당 지자체의 요구 등을

44) 보도측 조명을 위해 일반적인 가로등주에 별도로 부착한 보행등기구

수용하여 도로측 조명설비 이외에 보도측 조명설비⁴⁵⁾도 설계에 반영하고 있다.

[그림 1] 가로등 부착형 보행등 설치 사례



그러나 감사기간 중 조사 결과, 公社에서는 보도측 조명설비에 대하여 별도로 규정된 기준 없이 설계 및 시공이 이루어지고 있어 유사한 도로 조건임에도 불구하고 사업지구별 그 설치규모를 다르게 반영하고 있는 사실을 알 수 있었다.

[표 42] 도로 규모별 보도측 조명설비 설치 현황

구분	도로규모(보도폭)			
	2m이상~3m미만	3m이상~4m미만	4m이상~5m미만	5m이상
○○YY2	x	o	o	o
○○○○혁신	x	x	o	o
○○ㄱㄱ	x	x	o	o
♠♠♠♠지구	x	x	x	o
○○♣♣지구	x	x	x	o
헐헐헐헐도시	x	o	o	o
▽▽▽▽지구	x	x	x	o
☯☯♡♡지구	o	o	o	o
◇◇♠♠지구	x	o	o	o
#####지구	x	x	x	x
☺☺☺☺지구	x	x	x	o
◇◇♡♡지구	x	x	x	o
△△△△지구	o	o	o	o

자료 : ○○○○지역본부 및 △△△△처 제출자료 재구성

45) 보도측 조명을 위해 일반적인 가로등주에 별도로 부착한 보행등기구

이로 인해 동 시설물이 보행안전을 위한 시설물이라는 이유로 해당 지자체에서 과도하게 시설물 설치를 요구할 경우에도 별도 검토 없이 그대로 수용하여 설치 할 수밖에 없는 등 현업에서 설계 및 시공에 대한 혼란을 야기할 뿐 아니라 결과적으로 불필요한 예산의 낭비로 이어질 우려가 크다.

한편, ■■■시에서는 도로측 조명설비의 설치만으로도 보도측 조도가 관련기준 이상으로 확보되는 것을 고려하여 장애물존을 포함한 보도 및 자전거도로 폭원이 5.75m를 초과하는 대로 이상의 주요도로에만 보도측 조명설비를 별도로 시설하는 것으로 협의 및 시공하여 시설물 설치를 최소화 한 사례를 확인할 수 있었다.

따라서 公社에서는 도로조명 설계를 할때에 현업에서의 혼란을 방지하고, 보다 경제적인 설계 및 시공이 이루어 질수 있도록 가로등 부착형 보행등주의 설치 규모 등에 대한 합리적이고 일관성 있는 기준 마련이 필요하다.

5. 조치할 사항

△△△△처장은

향후 도로조명 설계를 할 때 현업에서의 혼란 해소 및 경제적인 설계 · 시공이 이루어 질 수 있도록 가로등 부착형 보행등 조명설비에 대한 합리적인 설치 기준을 마련하여 주시기 바랍니다(개선).

[15] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 건설공사의 건설사업소 운영관리방안 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○지역본부는 2017.06.29. ☒☒☒☒☒☒ 주식회사(대표자 임☆☆, ○○○○시 서구 ○○로 124)와 ‘○○♡♡1 대로1-38호선 개설공사’ (이하 “♡♡1 도로 개설공사”라 한다.)의 도급계약(계약일 2017.6.29., 계약금액 3,227,329천 원, 공사기간 2017.7.5. ~2019.1.4.)을 체결하고 관리 중에 있다.

○○○○지역본부에서는 ♡♡1 도로 개설공사에 대하여 公社의 「착공업무지침」에 의거 2017.4.20. ♡♡1 도로 개설공사 개별사업소(이하 “개별사업소”를 “건설사업소”라 한다.) 운영방안을 [표 43]과 같이 수립하였다.

[표 43] 2017.4.20. 수립한 ○○○♡♡1 도로 개설공사 건설사업소 운영방안(요약)

구분	내용	비고
검토결과	효율적인 현장관리를 위하여 별도 설치 운영 (단서조항 :사업지구 인근 ♡♡2 지하차도 개발사업소 설치시 통합 운영 방안 검토)	
내역 반영항목	감독사무실, 비품, 감독차량, 사무보조원, 청소원, 기타	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

한편, ♡♡지구에는 [그림 2]와 같이 ♡♡1지구 조성공사와 ♡♡2 지하차도 개설공사의 건설사업소를 운영 중에 있다.

[그림 2] ♡♡1 도로 개설공사 위치 및 ♡♡지구내 건설사업소 운영 현황



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

건설공사의 건설사업소 운영계획을 수립하는 경우에는 감독원 인력배치 및 사업지구의 기존 건설사업소 운영 현황 등을 종합적으로 고려하여 방만하게 운영되지 않도록 하여야 한다.

‘♡♡1 도로 개설공사 건설사업소 운영방안’을 수립할 때, ♡♡2지구 지하철도 개설공사 사업소 설치 시 건설사업소의 통합운영 방안을 검토한다고 하였으나, 2016.8.8. ♡♡2지구 지하철도 개설공사 사업소 운영방안을 수립하면서 사업소를 별도로 운영하기로 결정하였고, ♡♡1 도로 개설공사의 공사기간은 ♡♡2지구 지하철도 개설공사의 공사기간과 중복된다.

또한, ♡♡1 도로 개설공사는 설계금액이 약 37억 원(직접공사비 약 25억 원)인 소규모 공사임을 감안하여 ◎◎♡♡1 도로 개설공사 건설사업소 운영방안을 수립하여야 했다.

그럼에도 불구하고, 지역본부에서는 ◎◎♡♡1 도로 개설공사에 대하여 건설사업소 운영방안을 수립할 때 별도의 사업소를 운영하기로 하고, 발주 시 [표 44]와 같이 직접공사비 기준으로 10%를 초과하는 공사비를 건설사업소 운영관련 비용으로 반영하였다.

[표 44] ♡♡1 도로 개설공사에 반영된 건설사업소 운영관련 비용

(단위 : 원)

구분	설계내역서	도급내역서	비고
발주자용 가설건물 (감독사무실, 비품, 숙소 등)	51,332,439	44,854,797	
편의부대시설 (복리후생시설, 휴게실 등)	29,031,397	25,367,793	
감독업무용 차량	45,845,047	40,059,448	
건축물 마감공사(설비, 전기공사)	12,283,200	10,733,166	
계근요원	12,192,192	10,653,642	
현장보조원	55,499,796	55,499,796	
사무보조원	32,457,780	32,457,780	
청소원	8,114,436	8,114,436	
감독차량 유류대	5,870,700	5,870,700	
부지임대료	48,918,078	48,918,078	
직접비 소계	301,545,065	282,529,636	직접공사비 대비 12%
간접비	54,129,435	39,656,245	
합계	355,674,500	322,185,881	전체 공사비 대비 9.6%

자료 : 지역본부 제출자료 재구성

그러나, 현재 ♡♡1 도로 개설공사의 감독업무는 ♡♡2 지하차도 건설공사의 감독원이 겸무⁴⁶⁾하고 있어, ♡♡1 도로 개설공사의 건설사업소를 별도로 운용할 경우 방만 운영의 사례가 될 수 있다.

46) ♡♡1 도로 개설공사에 대한 감독원 겸무 명령(○○○○○○○○사업부-2672, 2017.7.28.)

따라서, ♡♡1 도로 개설공사의 건설사업소 운영과 관련된 비용 322백만 원의 감액조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

◎◎♡♡1 대로1-38호선 개설공사의 내역에 반영되어 있는 건설사업소 운영과 관련된 비용 322백만 원에 대하여 “감액”하시기 바랍니다(시정(감액)).

[16] [통보] 사항

1. 제 목 : 비탈면 보강 대책 및 공사기간 변경에 따른 간접비 처리 지연
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○지역본부는 ‘○○♡♡1지구 도시개발사업 조성공사’(이하 “조성공사”라 한다)를 [표 45]와 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 45] ○○♡♡1지구 도시개발사업 조성공사현황

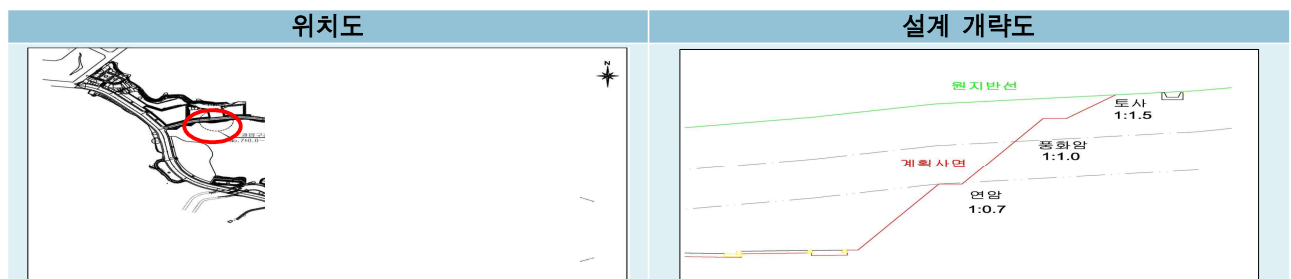
공사명	수급인	계약금액(백만 원)	공사기간	비고
○○♡♡1지구 도시개발사업 조성공사	○○○○○○건설(주), 외 2개사	23,197	2014. 5. 30. ~ 2017. 12. 29.	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

가. 비탈면 보강 대책 지연에 관한 사항

위 조성공사 설계도서에 따르면 중(보)1-1호선(NO.9~NO.13) 우안의 비탈면은 [그림 3]과 같이 기울기 1 : 0.7 내지 1 : 1.5로 계획되어 있으며 동 조성공사에서는 2015. 11.경 비탈면을 조성하였다.

[그림 3] 비탈면 설계현황



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

2017. 3. ◆◆◆◆처에서는 위 조성공사에 대해 ‘해빙기 대비 건설공사 시공 실태점검’(이하 “해빙기 점검”이라 한다)을 시행하였는데 상기 비탈면의 일부가 절리로 탈락되어 보강 전 임시 덮개를 설치하고 조속 보강조치 하도록 현지시정⁴⁷⁾을 요구하였다.

이에 따라 본부에서는 즉시 조치 가능한 임시천막을 우선 설치하고 사면 보강에 대해서는 사면보강공법 검토 후 2017. 5. 10.까지 최종 조치 예정임을 통보⁴⁸⁾하였다.

그런데 ☆☆☆☆☆조합 ○○○○건설기계지부의 공사방해⁴⁹⁾ 및 공동수급체 당초 대표사의 경영 악화 등으로 인한 대표사 변경⁵⁰⁾, 사면보강공법⁵¹⁾에 대한 의사결정 지연 등으로 인하여 해빙기 점검 이후 약 6개월이 지난 감사일 현재까지 비탈면 보강 대책 방침 및 보강공사가 시행되지 못하고 있다.

[그림 4] 비탈면 현황 사진



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 비탈면의 지속적 응력 해방으로 인하여 사면붕괴, 안전사고 발생 및 경제적 손실이 우려된다.

47) ◆◆◆◆처-1658(2017.03.22.)

48) ○○○○사업부-1146(2017.04.04.)

49) ◎◎지방법원 사건번호 2017카합***** 방해금지가처분

50) ○○○○사업부-2219(2017.06.26.) : 공동수급체 출자지분 변경(대표사 당초 ○○○○산업(주) → 변경 ○○○○건설(주))

51) 사면보강공법 : 비탈면경사완화공법, 락볼트공법, 영구앵커공법, 계단식옹벽공법 등

나. 공사기간 연장에 따른 간접비 처리 지연에 관한 사항

위 조성공사의 공사기간은 [표 46]과 같이 철탑 지중화 및 일부 수용필지의 보상지연 등으로 인하여 2차례에 걸쳐 공사기간이 연기되었는데 계약상대자의 요청에 의하여 공사기간 변경에 따른 간접비는 별도 방침을 수립하는 것으로 시행결의하였다.

[표 46] 공사기간 연장 현황

구분	당초	변경	주요 연장사유	비고
1차	2014.5.30.~2017.5.29.	2014.5.30~2017.12.29. • (1단계) ~2017. 8.17. • (2단계) ~2017.12.29.	철탑 지중화 및 보상지연 ◆◆◆◆ 공사방해 등	○○○○○○사업부 -1796(2017.05.25.)
2차	2014.5.30~2017.12.29. • (1단계) ~2017. 8.17. • (2단계) ~2017.12.29.	2014.5.30~2017.12.29. • (1단계) ~2017. 9.30. • (2단계) ~2017.12.29.	포장단면 설계변경 지장◇◇ 미 철거	○○○○○○사업부 -2865(2017.08.17.)

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그런데 계약상대자의 계약금액 조정 신청 지연⁵²⁾, 간접비 증액금액에 대한 협의 장기화 및 계약변경 문서의 작성 지연 등으로 인하여 공사기간 연장 이후 약 5개월이 경과한 감사일 현재까지 간접비처리 방침 및 계약변경이 시행되지 못하고 있다.

그 결과 계약상대자는 간접비에 대한 기성금액을 수령하지 못하고 있으며 간접비의 처리가 계속 지연될 경우 분쟁이 우려된다.

5. 조치할 사항

52) 계약상대자 : 공사기간 연장일(2017.5.30.)로부터 약 3개월이 경과한 시점에서 계약금액 조정 신청(2017.9.14.)

○○○○지역본부장은

◎◎♡♡1지구 중1-1호선 우안 비탈면에 대한 보강대책 및 공사기간 연장에 따른 간접비 처리를 조속히 시행하시기 바랍니다.(통보)

[17] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 시공상세도 작성비용의 반영 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○지역본부는 ▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구에 대하여 [표 47]과 같이 도급계약을 체결하고 관리 중에 있다.

[표 47] ▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구 계약 현황

공사명	계약업체(대표자)	최초 계약일	최초 계약금액 (현 계약금액)	공사기간
▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구[대행개발]	□□건설(주) (김☆)	2015.12.31.	37,590백만 원 (46,848백만 원)	2016.01.29. ~ 2019.05.28.

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

위 지역본부에서는 ▽▽▽산업단지 2단계 일부구간의 산업용지 매매계약 체결 (34,326㎡, 매매 계약일 : 2016.12.13.)에 따른, 토지사용시기(2019.9.30.)를 준수하기 위하여 2단계와 인접하여 공사를 시행 중인 1단계 조성공사 1-1공구에 2단계 구간의 일부 조성공사를 반영하기로 2017.4.24. 설계변경 방침을 수립하고 2017.9.28. 설계변경을 시행하였다.

○○○○지역본부에서는 2단계 구간의 일부를 1-1공구 조성공사에 설계변경을 하면서 [표 48]과 같이 시공상세도 작성 비용을 반영하였다.

[표 48] 2단계 조성공사 구간에 대한 시공상세도 작성비 설계변경 시행 내역

(금액단위 : 원)

구분		수량	단가	금액	비고
시공상세도	단순	37매	90,497	3,348,389	
	보통	22매	140,492	3,090,824	
	복잡	74매	217,436	16,090,264	
	소계			22,529,477	직접비 기준
합계				27,962,000	제 잡비 포함

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

설계서를 작성하는 경우에는 목적물에 대하여, 설계기준 등 관련규정에 적합하게 수량을 산출하고 산출된 수량은 공사비를 산정하는 내역과 동일하여야 한다.

또한, 公社의 「설계지침(토목)」에 의하면 시공상세도 수량은 당초 예정수량보다 실제 작성된 수량에 증감이 있는 경우 감독의 승인 후 사후 정산할 수 있다고 규정하고 있다.

그럼에도, 지역본부에서는 시공상세도 작성비용에 대하여 [표 49]와 같이 산출한 수량과 다르게 설계변경 내역에 반영하였고, 당초 도급내역에 반영된 시공상세도 작성 수량이 증가되지 않음에도 2단계 공사구간에 대한 수량을 별도로 산출하여 [표 48]과 같이 설계변경 내역에 반영하였다.

[표 49] 2단계 조성공사 구간에 대한 시공상세도 수량 현황

구분		설계변경 시 산출한 수량	설계변경 내역에 적용한 수량	차이 수량	비고
시공상세도	단순	36매	37매	1매	
	보통	17매	22매	5매	
	복잡	5매	74매	69매	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, [표 48]의 관련 공사비가 과다 집행될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

▽▽▽산업단지 개발사업 조성공사 1-1공구에 추가로 반영된 2단계 공사구간의
시공상세도 작성비용 27백만 원을 “감액”하시기 바랍니다(시정(감액)).

[18] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 전시행 가로등 공사비 감액
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○지역본부에서는 ◎◎㉡지구 도시개발사업 조성공사(이하 “조성공사”)를 2015.07.31. 착공하여 2018.04.30. 준공을 목표로 공사를 시행하고 있으며, ◎◎㉡ 도시개발사업 전기공사(이하 “전기공사”)를 2017.03.06. 착공하여 2018.03.05. 준공을 목표로 현재 공사 진행 중에 있다.

그리고 감사기간 중 확인 결과, 위 조성공사에서는 사업지구내 간선도로인 중1-217호선의 조기개통이 필요함에 따라 해당구간의 도로 이중굴착 등 중복 공사를 방지하고 야간 교통사고를 예방하기 위하여 일부구간에 대해 가로등 배관 및 기초 공사를 미리 시공하는 것으로 방침을 정하고 공사를 선 시행 하였으며, 나중에 공사 착수한 전기공사에서도 같은 공사의 내용이 설계에 포함되어 있는 것을 알 수 있었다.

公社의 건설관리지침(착공업무지침)에 따르면 착공 초기 설계 등의 검토를 통하여 현장 조건 부합여부 및 공사 착수 전, 공사 시행중, 공사 준공단계에서 타 공정과의 중복여부 등을 검토하도록 규정하고 있으며, 공사계약일반조건 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 공사의 이행중 공사의

현장상태가 설계서와 다른 사실이 있는 경우에는 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계변경 등을 하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○○○지역본부에서는 현장여건에 따라 조성공사에서 선공사 시행하였고, 결과적으로 나중 착수한 전기공사 내역에 중복으로 반영되어 있는 공사량에 대하여는 감액 설계변경 조치가 되어야 함에도 불구하고 감사일 현재까지 조치가 이루어지지 않고 있다.

그 결과, ◎◎☒ 도시개발사업 전기공사의 관련 공사비 약 30백만 원이 과다하게 지급될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

◎◎☒ 도시개발사업 전기공사의 일부구간에 대하여 다른 공종에서 선공사 시행하여 불 필요하게된 가로등 배관 및 기초의 관련 공사비 약 30백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

[19] [주의5, 개선, 통보2] 사항

1. 제 목 : 건설공사 선금정산 업무처리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부(주의5, 통보), ■■■■처(개선), ◆◆◆◆처(통보)
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 □□□□단 △△△△부 사원 행정5급 최★★(주의)
 ○○○○지역본부 □□□□단 △△△△부 부장대우 행정3급 유★★(주의)
 ○○○○지역본부 ◆◆사업단 <△△△△1부 과장 건축4급 김★★(주의)
 ○○○○지역본부 ◆◆사업단 <△△△△1부 차장대우 건축4급 장★★(주의)
 ○○○○지역본부 ◆◆사업단 ○○○○사업부 부장대우 조정3급 김★★(주의)

4. 내 용 :

公社は「公기업・준정부기관 회계사무규칙」 제8조에 따라 건설공사의 계약상대자가 선금지급을 요청할 경우 「선금지급기준」(지침번호 제1587호)에 따라 선금을 지급하고 있으며, 지급금액은 ‘당해연도 이행예정금액⁵³⁾’에 지급비율⁵⁴⁾을 곱하여 산출한 금액 범위 내에서 선금을 지급하고 있다.

또한 선금을 지급할 때는 지급 예정인 선금에 대한 반환 사유가 발생할 때를

53) 건설공사 공사예정표에 따라 계약상대자가 선금지급을 신청하는 당해연도의 건설공사 이행 예정금액을 말하며, 「노무비의 구분관리 및 지급확인제」 대상공사인 경우에는 당해연도 지급예정인 직접노무비를 공제한다.

54) 선금 지급비율

구 분	지급비율	비 고
공사	□ 토목·건축공사	재정집행의 활성화 등 정부정책 지원 또는 자금사정 등을 고려하여 한시적으로 지급비율을 달리 운용할 수 있음
	· 계약금액이 100억원 이상인 경우	
	· 계약금액이 20억원 이상 100억원 미만인 경우	
	· 계약금액이 20억원 미만인 경우	
	□ 전기, 통신, 조경, 설비 및 영선공사 등	

대비하여 채권확보조치를 하여야 하고, 이에 따라 公社는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조제2항에 따른 증권 또는 보증서(이하 “선금반환 보증서”이라 한다)를 제출받고 있다.

한편, 公社는 기성부분의 대가(이하 “공사대금”이라 한다) 지급시마다 「선금정산 기준」 ‘4 정산방법’ 및 ‘선금지급에 따른 이행조건’ 제4조에 따라 [표 50]과 같이 정산해야 할 금액 이상을 공사대금에서 정산하고 남은 금액(이하 “정산 후 기성금”이라 한다)을 계약상대자에게 지급하여야 한다.

[표 50] 선금 정산금액 산정 방법

정산해야 할 금액		실제 정산한 금액
선금액 × $\frac{\text{기성부분의 순 대가상당액}^{55})}{\text{당해년도 이행예정금액}}$	≤	실제 정산한 금액

자료 : 「선금지급기준」 ‘4. 정산방법’ 일부 발췌 및 재구성

그런데 ○○○우우 등 5개 지구에서는 공사대금 지급시 [표 51]과 같이 정산해야 할 금액보다 적게 정산하고 정산 후 기성금을 지급하였다.

[표 51] 선금정산 부적정 현황

(단위 : 천 원)

구분	공종	계약명	기성회차	정산해야 할 선금액	실제 정산한 선금액	부족 정산액	비고
주택	건축	㉠㉡㉢ 1-1BL 아파트 건설공사 1공구	4	106,468	95,000	11,468	건설사업관리용역
		㉣㉤㉥ 아파트 건설공사 1공구	2	51,362	50,000	1,362	
			6	77,716	70,000	7,716	
			2	185,000	161,000	24,000	
		㉦㉧㉨ ㉩㉪㉫㉬ 건설공사 1공구	3	189,079	100,000	89,079	
			4	109,674	53,000	56,674	
			5	123,774	91,000	32,774	
		㉭㉮㉯(2) *1BL 아파트 건설공사 6공구	15	359,061	350,000	9,061	
			18	104,361	101,000	3,361	
단지	조경	㉰㉱㉲㉳1 도시개발사업 조경공사	1	55,043	50,030	5,013	
			2	160,260	130,525	29,735	
합계						270,243	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

55) 기성부분의 순 대가상당액은 기성부분의 대가상당액 중 직접노무비를 제외한 금액이다.

가. 선금정산액 확인 소홀에 관한 사항

관련자 사원 행정5급 최★★은 2017. 1. 31.부터 감사일 현재까지, 부장대우 행정3급 유★★은 2014. 1. 23.부터 감사일 현재까지 각각 ○○○○지역본부 □□□□단 △△△△부에서 공사대금 지급 등 조달업무를 담당하거나 총괄하였다.

선금 지급시 계약상대자로부터 제출받은 선금반환보증서로서 미정산된 선금 잔액에 대해서도 보증을 받는다고 하더라도 公社의 귀책사유로 인해 계약조건과 달리 매 기성부분의 대가 지급시 적게 정산한 부분까지도 반환받을 수 있는 것은 아니므로⁵⁶⁾,

조달업무 담당자는 공사대금을 최종적으로 지급하는 자로서 공사업무 담당부서에서 제출한 공사대금 지급서류의 압류 등 지급 제한사항 뿐만 아니라 공제하거나 정산할 금액이 계약조항이나 증빙서류와 부합하는지 여부 등을 정확하게 검토·확인하고 정산 후 기성금을 지급하여야 한다.

그런데도 관련자들은 공사업무 담당부서에서 제출한 공사대금 지급서류의 실제 선금 정산액이 정산해야 할 금액보다 적게 기재된 것을 확인하지 않은 채 [표 51]과 같이 5개 지구 11회차에 걸쳐 정산해야 할 금액보다 270백만 원을 적게 정산하고 정산 후 기성금을 지급하였다.

그 결과 계약상대자가 부도·파산 등의 사유로 선금변제 능력을 상실하였을 경우, 부족 정산액 상당의 금액이 公社의 손실이 될 우려가 있다.

56) ○○지방법원 판결(2010가합***)

나. 선금정산액 산출 부적정에 관한 사항

관련자 과장 건축4급 김★★는 2017. 1. 31.부터 감사일 현재까지 ◆◆사업단 <<<<1부에서 ◎◎우우 공사감독 업무를, 차장대우 건축4급 장★★는 2017. 1. 31.부터 감사일 현재까지 ☸☸상상 및 ◇◇☸☸2 공사감독 업무를, 차장 조정3급 김★★은 ◆◆사업단 ☯☯사업부에서 ◎◎♡♡1 공사감독 업무를 감사일 현재까지 각각 수행하고 있고,

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆건축사사무소(대표자 최☆☆)와 2개사⁵⁷⁾는 2017. 3. 28. 公社와 ‘◎◎☐☐ 1-1BL 아파트 건설공사 1공구(국민, ▽▽▽▽ 528호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역’ 계약을 체결하고 같은 해 3. 29.부터 건설사업 관리용역을 착수하여 감사일 현재까지 건설사업관리업무를 수행하고 있다.

공사감독자 및 건설사업관리용역업자⁵⁸⁾는 기성검사자가 확정된 공사대금에 대해 [표 50]과 같이 정산해야 할 금액 이상으로 선금이 정산될 수 있도록 검토한 후 공사대금 지급을 요청하여야 한다.

그런데 관련자들은 [표 51]과 같이 정산하여야 할 금액보다 적게 선금 정산액을 산정한 채 공사대금 지급을 요청하였다.

그 결과 조달업무 담당자가 정산 후 기성금을 지급하는 과정에서 선금 정산액이 계약조항에 맞게 작성된 것으로 믿고 업무착오를 일으키게 한 원인이 되었다.

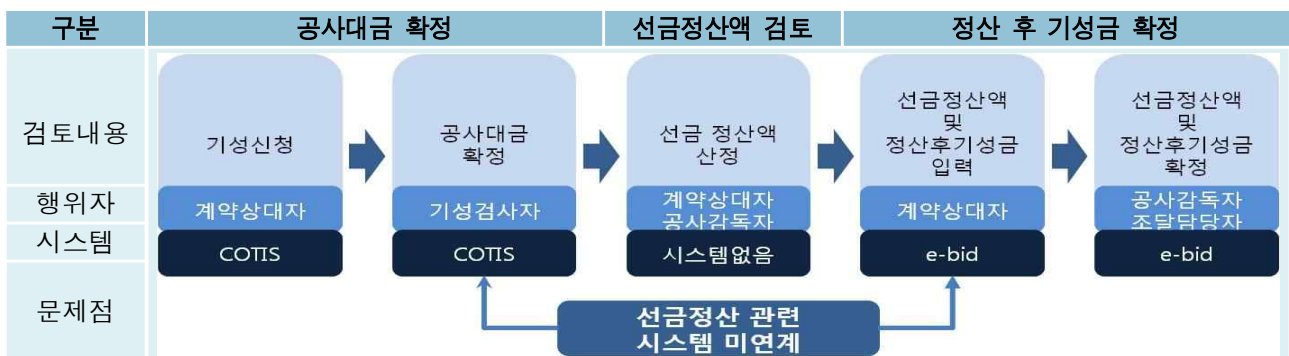
57) 공동수급업체 : (주)●●엔지니어링건축사사무소, (주)☐☐☐☐엔지니어링

58) 과업내용서 ‘7. 건설사업관리업무 과업범위’에 따라 계약상대자가 제출하는 기성, 준공검사원에 대하여 접수하고, 이에 대한 하자가 있을 경우 계약상대자에게 보완지시를 하여야 한다.

다. 선금 정산시스템에 관한 사항

公社は [그림 5]와 같은 절차와 같이 건설사업관리시스템(이하 “COTIS”라 한다)에서는 공사대금의 확정, 전자조달시스템(이하 “e-bid”라 한다)에서는 선금정산액 및 정산 후 기성금을 확인하고 있다.

[그림 5] 공사대금 확정 및 지급 관련 업무흐름도



자료 : CITOS 및 e-bid 시스템 연계 현황 재구성

COTIS와 e-bid 시스템을 사용하는데도 불구하고, [표 51]과 같이 공사대금 지급시 선금 정산 업무처리가 부적절하게 된 사례가 발생되었다.

이러한 원인을 살펴보면, 선금정산에 관한 사항은 COTIS와 e-bid가 연계되어 있지 않아서 공사감독자는 정산해야 할 선금액을 직접 산출하여 확인하여야 하고, e-bid에서는 공사감독자와 계약상대자가 정산하기로 합의한 선금액이 맞게 입력⁵⁹⁾되어 있는지만 확인할 수 있도록 되어 있기 때문이다.

또한 조달업무 담당자도 정산해야 할 선금액의 적정 여부를 확인하기 위해서는 공사감독자와 마찬가지로 직접 산출하여야 한다.

59) e-bid에 정산하기로 합의한 금액과 정산 후 기성금을 입력하는 주체는 건설공사 계약상대자이다.

따라서 공사감독자 및 조달업무 담당자가 정산해야할 선금액의 확인 및 선금 정산의 적정여부를 확인할 수 있도록 COTIS와 e-bid를 개선할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① 선금 정산액 확인업무를 소홀히 한 사원 행정5급 최★★, 부장대우 행정3급 유★★과 기성부분에 대한 대가 지급시 선금 정산액 검토업무를 소홀히 한 과장 건축4급 김★★, 차장대우 건축4급 장★★, 부장대우 조경3급 김★★에게 각각 ‘주의’ 조치하시기 바라며(주의5),

② 향후 공사대금 지급시 관련 규정에 따라 정산해야 할 금액 이상으로 선금이 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다(통보).

■■■■처장은

COTIS와 e-bid를 연계하여 선금정산의 적성성을 확인할 수 있도록 관련 시스템을 개선하시기 바랍니다(개선).

◆◆◆◆처장은

공사대금 지급시 선금 정산액 검토업무를 소홀히 하여 건설사업관리업무 부적정 사항을 발생시킨 건설사업관리용역업자에게 ‘건설사업관리 및 공사감리 업무지침’에 따라 제재 조치를 검토하시기 바랍니다.(통보).

[20] [시정(감액), 개선] 사항

1. 제 목 : 펌프실 수위조절밸브 설치기준 불합리
2. 조치부서 : ○○○○지역본부(시정(감액)), ▲▲▲▲처(개선)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○지역본부에서는 2015. 8. 24. 주식회사 ♣♣(대표자 김☆☆, ○○시 중구 외 1개 업체⁶⁰⁾와 “◎◎♡♡2 A4BL ▽▽▽▽ 건설공사 6공구” 계약을 맺는 등 11개 지구가 각각 아파트 건설공사를 시행하고 있으며, 위 공사는 펌프실 상수 공급배관의 자동 수위조절밸브 천정설치에 따른 유지관리를 위하여 플랫폼을 설계 반영하고 있으며, [그림 6]과 같이 “플랫폼 설치”로 설계 및 내역에 반영되어 아래 [표 52]와 같이 계약이 체결되었다.

[그림 6] 펌프실 플랫폼 시공 상세도



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

60) ▽▽산업(주)(대표자 박☆☆, ○○도 ◀◀시)

[표 52] 펌프실 플랫폼 반영현황

(단위 : 천 원)

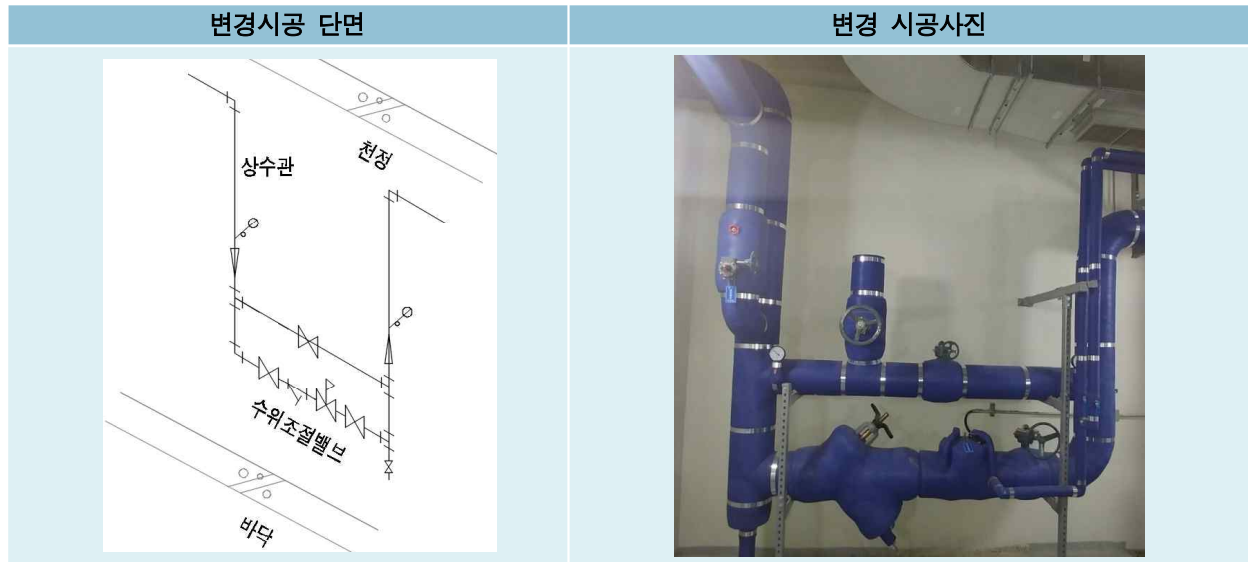
공사명	플랫폼	수량(개소)	금액	비 고
○○♡♡2 A4BL ▽▽▽▽ 건설공사 6공구	반영	1	3,539	
○○♡♡2 B5BL 아파트 건설공사 5공구	반영	1	3,506	
○○ㄷ ㄷ 3BL 아파트 건설공사 1공구	반영	1	3,404	
◇◇♣♣2 *-1아파트 건설공사 6공구	반영	1	4,796	
○○ΩΩ A-5BL 아파트 건설공사 1공구	반영	1	5,167	
♣♣ㄷ3지구 아파트 건설공사 1공구	반영	1	3,803	
○○ㄹ ▽▽▽▽ 건설공사 1공구	반영	1	9,682	
○○♀ ▽▽▽▽ 건설공사 1공구	반영	1	16,560	
○○α 1-1BL 아파트 건설공사 1공구	반영	1	6,733	
♠♠◇ ▽▽▽▽ 건설공사 1공구	반영	1	3,870	
♣♣♂ 아파트 건설공사 1공구	반영	1	5,919	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「공사계약 일반조건」 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 공사 중 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우에는 현장상태에 따라 설계변경을 하여야 하고, 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약금액 조정 시에는 설계내용의 변경에 따른 물량증감을 면밀히 검토하여 중복계상 등의 오류가 없도록 하여야 한다.

그런데 감사기간 중 펌프실 플랫폼 시공실태 점검결과 지하저수조가 지하주차장과 일체형에 따른 층고가 낮아지고, 펌프실 천정에 환기덕트 설치로 공간 협소, 비상시 긴급대응 및 유지관리 용이 등 사유로 자동 수위조절밸브 설치를 펌프실 천정이 아닌 바닥에서 조작 가능토록 벽체에 설치하고 플랫폼을 미설치하는 등 설계기준과 상이하게 [그림 7]과 같이 변경 시공한 사실이 확인 되었다.

[그림 7] 펌프실 수위조절밸브 변경시공 현황



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

[표 53] 펌프실 플랫폼 변경 시공현황

(단위 : 천 원)

공사명	플랫폼		설계변경 현황	감액금액	비 고
	변경전	설치여부			
○○♡♡2 A4BL 아파트 건설공사 6공구	반영	미설치	시행	0	감액 완료
○○♡♡2 B5BL ▽▽▽▽ 건설공사 4공구	반영	미설치	시행	0	감액 완료
○○ㄱㄱ 3BL 아파트 건설공사 1공구	반영	설치	-	-	준공
◇◇♣♣2 *-1아파트 건설공사 6공구	반영	미설치	미시행	1,938	준공
○○ΩΩ A-5BL 아파트 건설공사 1공구	반영	미설치	미시행	2,083	시공전
♣♣○○3지구 아파트 건설공사 1공구	반영	미설치	미시행	1,463	준공
○○ℳℳ ▽▽▽▽ 건설공사 1공구	반영	미설치	미시행	1,404	시공전
○○♀♀ ▽▽▽▽ 건설공사 1공구	반영	미설치	미시행	5,577	시공전
○○xx 1-1BL 아파트 건설공사 1공구	반영	미설치	미시행	2,007	시공전
♠♠◇◇ ▽▽▽▽ 건설공사 1공구	반영	미설치	미시행	2,281	시공전
♣♣♂♂ 아파트 건설공사 1공구	반영	미설치	미시행	3,661	시공전
미설치 지구(8지구)				20,414	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 자동 수위조절밸브 설치를 천정에서 벽체로 변경시공하고 플랫폼 미설치로 인한 발생된 공사비 차액은 [표 53]과 같고, 20백만 원의 예산이 낭비될 우려가 있으며, 공사비 절감 및 유사시 긴급대응을 위해 설계기준 등의 개선이 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

펌프실 자동 수위조절밸브를 벽체설치로 변경시공하고 플랫폼을 설치하지 않아 감액이 필요한 공사비 20백만 원을 ‘감액’조치 하시기 바랍니다(시정(감액)).

▲▲▲▲처장은

펌프실 자동 수위조절밸브 설치기준을 공사비 절감 및 유지관리를 위하여 벽체설치로 관련기준을 변경하시기 바랍니다(개선).

[21] [시정(감액), 개선, 통보] 사항

1. 제 목 : 공동주택 감시카메라 설치기준 미흡
2. 조치부서 : ○○○○지역본부(시정(감액)), ▲▲▲▲처(개선, 통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○지역본부에서는 ○○○○ A-5BL ▽▽▽▽ 전기공사 등 6개 지구에 대하여 공사를 진행 중에 있다.

[표 54] ○○○○지역본부 공동주택 전기공사 현황

공 사 명	계약자	계약금액 (백만 원)	계약일	준공일
○○○○ A-5BL ▽▽▽▽ 전기공사	(주)ΦΦ건설	2,609	2017.02.07.	2018.09.29.
○○○○ ▽▽▽▽ 전기공사 1공구	△△전기(주)	1,510	2016.10.05.	2018.08.23.
▲▲▲ ▽▽▽▽ 전기공사 1공구	□□전력	968	2016.10.26.	2018.08.07.
○○○○ ▽▽▽▽ 전기공사 1공구	(합)##기업	2,384	2017.02.13.	2019.03.25.
○○○○ 1-1BL 아파트 전기공사 1공구	(주)^^전력	2,836	2017.02.10.	2019.03.31.
○○○○ 아파트 전기공사 1공구	(주)××전기	842	2017.03.21.	2018.08.21.

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

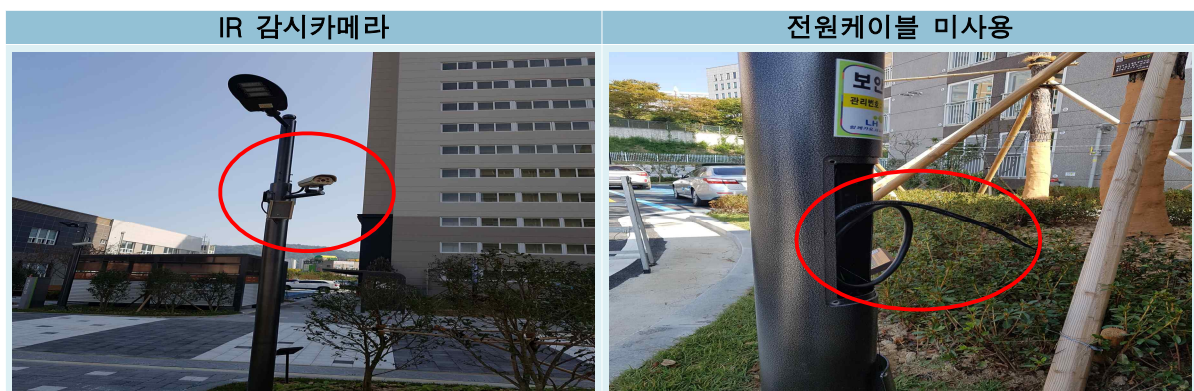
한편, 위 전기공사의 설계에는 「**■** 설계지침(전기·정보통신)」 제2장 공동주택의 정보통신설비기준에 따라 공동주택 옥외에 설치되는 IR카메라⁶¹⁾에 대하여 영상 공급용 통신케이블과 전력공급용 전원케이블이 동시에 설계에 반영되어 있다.

61) IR(Infrared)카메라 : 적외선을 이용하여 야간에도 사물을 촬영할 수 있도록 한 카메라로 주로 공동주택 옥외구간에 설치하고 있음

주택분야의 설계는 고객편의, 시공성, 유지관리의 편리성이 제고되는 방향으로 설계되어야 함은 물론, 시설물 활용성과 관련기술 변화에 대응하여 공사비 절감 등 경제성 또한 종합적으로 고려되어 시공되어야 한다.

그런데 감사기간 중 현장여건에 따른 설계도서 작성에 대한 적정성을 조사한 결과, ○○○○지역본부 일부 현장에서는 설계기준과 다르게 IR카메라에 대한 전력공급을 별도의 전원케이블로 연결하지 않고 통신케이블을 이용하여 시공한 사실을 확인할 수 있었으며,

[그림 8] IR카메라 설치 현황



이에 관련기술 동향 등을 조사한 결과, 현행 IR카메라의 영상을 공급하는 장비⁶²⁾ 등의 기술 발전으로 전력공급을 위한 별도의 전원선이 필요하지 않은 것을 알 수 있었다.

따라서 ○○○○지역본부에서는 위 전기공사에서 더 이상 불필요하게 된 전력 공급용 전원케이블에 대한 시설수량을 합리적으로 조정하는 등 공사비를 절감할 수 있도록 재검토가 필요하다.

62) POE(Power over ethernet) : 전력과 데이터를 단일 통신케이블로 통합함으로써 별도의 전원선이 필요하지 않은 전원공급방식

[표 55] IR 카메라 전원케이블 시설수량 조정 시 공사비 절감금액

(단위 : 천 원)

구분	변경전	금액	비고
○○○ A-5BL ▽▽▽ 전기공사	배관, 배선 등	6,040	제잡비 포함
○○○ ▽▽▽ 전기공사 1공구	배관, 배선 등	3,225	
♠♣◇ ▽▽▽ 전기공사 1공구	배관, 배선 등	5,433	
○○○ ▽▽▽ 전기공사 1공구	배관, 배선 등	2,159	
○○○ 1-1BL 아파트 전기공사 1공구	배관, 배선 등	7,139	
♣♣♂ 아파트 전기공사 1공구	배관, 배선 등	3,650	
계		27,646	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

또한 公社에서는 이와 같은 기술동향을 적극 반영하여 감시카메라에 대한 설계 또는 시공을 할 때에 불필요한 공사비가 낭비되지 않도록 관련 설계지침 등에 대한 재정비가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

○○○ A-5블럭 전기공사 등 6개 지구의 IR카메라 전력공급을 위한 전원케이블의 미 시공에 따른 관련 공사비 27백만 원에 대하여 ‘감액’조치 하시기 바랍니다(시정(감액)).

▲▲▲▲처장은

① 공동주택 등 감시카메라 설비에 대하여 최근 기술동향 등이 적극 반영되어
공무원가 절감 등이 가능하도록 방안을 강구하여 주시기 바라며(개선),

② IR카메라 미시공 현장에 대해 관련 설계의 적정성 여부를 재검토 하도록
조치하여 주시기 바랍니다(통보).

[22] [통보] 사항

1. 제 목 : 건설공사 품질관리를 위한 시설기준 적용 부적정
2. 조치부서 : ○○○○○○처(협조: □□□□□센터, ▲▲▲▲사업처, ▼▼▼▼사업처)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社에서는 건설공사 현장에서 품질시험 및 검사를 실시하기 위하여 관련법령 및 ■■■ 공사시방서 등의 기준에 따른 현장시험실 설치·운영을 함으로써, 부실 시공과 하자를 미연에 방지하는 건설공사 품질관리를 하고 있다.

2016. 3. 7. 개정(2016.5.19. 시행)된 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제50조(품질시험 및 검사의 실시)에서는 건설공사의 품질관리를 위한 시설 (이하 ‘시험실’이라 한다) 규모 기준을 완화하였다.

[표 56] 건설공사 품질관리를 위한 시설기준

구 분	시험실 규모		비 고
	개정전	개정후	
특급품질관리대상공사 (1000억↑, 5만㎡↑)	100㎡	50㎡	
고급품질관리대상공사 (특급품질관리대상 외)	50㎡	50㎡	
중급품질관리대상공사 (100억↑, 5천㎡)	30㎡	20㎡	
초급품질관리대상공사 (중급품질관리대상 외)	20㎡	20㎡	

자료: 「건설기술진흥법」 시행규칙 별표 5 발췌

이에 따라 ◁◁◁처는 법령개정 사항을 반영하여 시험실 면적을 조정하여 ■■ 공사시방서를 개정⁶³⁾하였다.

그런데 2017년 주택건설공사 발주지구를 점검한 결과, [표 57]과 같이 다수의 지구에서 종전 기준을 적용하여 시험실 설치면적의 공사내역을 계상하였다.

[표 57] 2017년 발주지구 시험실 면적 초과적용 현황

(단위 : 천 원)

담당부서	발주지구	초과계상 금액	비 고
○○○○○○처	■■■■혁신 B3-1 등 15지구	44,937	세부사항은 별첨1 참조
□□□□센터	■■■■** S-4 등 20지구	58,213	
▲▲▲▲사업처	■■■■C-1등 4지구	13,277	
▽▽▽▽사업처	■■■■A-13등 11지구	15,858	
합 계	50지구	132,285	

자료 : 각 담당부서 제출자료 재구성

따라서 건설공사 발주시 반영하는 시험실 규모는 ■■ 공사시방서에 맞게 공사내역에 계상하는 것이 타당하다.

5. 조치할 사항

○○○○○○처장(협조 : □□□□센터장, ▲▲▲▲사업처장, ▽▽▽▽사업처장)은

2017년 발주지구 중 미착공 아파트 건설공사에 반영한 시험실 설치규모를 법령 및 시방서에 부합되게 설치 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다(통보).

63) ◁◁◁처-5373(2016.12.28.)호 [’16. 12. 공사시방서(건축) 및 표준상세도 일부 개정 알림]

<별첨1>

2017 발주지구 시험실 면적 초과적용 현황

금액단위 : 원

지구	블록	품질 관리등급	시험실 면적(㎡)			단가	금액	비고
			적용	기준	초과분			
目目혁신	B3-1	특급	120	70	50	102,129	5,106,450	○○○○ ○○처
△△○○	A4	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
▽▽▽▽2	A-1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
○○○○	A-1	특급	120	70	50	102,129	5,106,450	
■■■■	-	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
■■■■	-	중급	100	40	60	102,129	6,127,740	
■■■■	-	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
■■■■	A-1	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
■■■■	A1-3	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
☺☺☺☺	A-1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
☺☺☺☺	A-5	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
△△△△	B-2	특급	120	70	50	102,129	5,106,450	
▲▲▲▲ (▲▲▲▲)	RM6	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
▲▲▲▲	2-1M6	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
▲▲○○	A77-1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
소 계	15						44,936,760	
■■■■**	S-4	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	□□□ □□센터
■■■■**	S-5	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
■■■■	A-1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
■■■■	A-4	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
△△○○	A3	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
●●■■■3	A12	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
●●■■■	A-3	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
△△■■■	A-7	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
△△■■■	S3	특급	120	70	50	102,129	5,106,450	
▲▲○○○2	A-63	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
▲▲○○○2	A84	특급	120	70	50	102,129	5,106,450	
■■■■**	S2-1	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
△△■■■	A-11	특급	50	70	-20	102,129	-2,042,580	
○○■■■2	14	특급	120	70	50	102,129	5,106,450	
○○■■■	A49	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
●●■■■	A1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
▲▲○○○2	A-81	특급	120	70	50	102,129	5,106,450	
▲▲○○○2	A77-2	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
▲▲■■■2	S-1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
▶▶■■■	A-2-1,2	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
소 계	20						58,213,530	

지구	블록	품질 관리등급	시험실 면적(㎡)			단가	금액	비고
			적용	기준	초과분			
○○♫♫	1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	▲▲▲▲ 사업처
◎◎♭♭2	1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
☒☒♣♣	C-1	중급	80	40	40	102,129	4,085,160	
●●ㄱㄱ	1	특급	100	70	30	102,129	3,063,870	
소 계	4						13,276,770	
☒☒✱✱	A-13BL	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	▽▽▽▽ 사업처
☐☐# #	1BL	고급	70	50	20	106,454	2,129,080	
●●☺☺	1BL	중급	50	40	10	97,231	972,310	
◎◎ΥΥ	H-1,2,3BL	중급	50	40	10	106,454	1,064,540	
☐☐●●2	1BL	중급	50	40	10	109,296	1,092,960	
◇◇☺☺	1BL	중급	50	40	10	104,971	1,049,710	
●●☑☑	5BL	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
●●☒☒	1BL	중급	70	40	30	106,454	3,193,620	
♠♠☸☸	1BL	중급	50	40	10	102,129	1,021,290	
☺☺♂♂	1BL	고급	70	50	20	111,370	2,227,400	
●●☸☸	1BL	고급	60	50	10	106,454	1,064,540	
소 계	11						15,858,030	

[23] [통보] 사항

1. 제 목 : 계약금액 조정전의 기성대가(개산금) 지급 업무처리 미흡
2. 조치부서 : ◆◆◆◆처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「설계변경 등 계약금액조정기준」 3.5(개산금)에 따르면 설계변경 방침결정, 물가변동 등의 사유로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 노임, 하도급대금 체불 등 해당 사무, 사업에 지장을 가져올 우려가 있을 때에는 계약금액 조정전의 기성대가를 개산금으로 지급할 수 있다.

[표 58] 개산금 업무처리

3.5 개산금

3.5.1 적용조건

- (1) 설계변경 방침결정, 물가변동, 기타 계약내용의 변경 등으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 개산하여 지급하지 아니하면 노임, 자재대, 장비대, 하도급대금 체불 등 해당 사무, 사업에 지장을 가져올 우려가 있는 경우
~이하중략

3.5.2 산정범위

- (1) 「공사계약 일반조건」 제39조의2에 따라 당초 산출내역서를 기준으로 산출한 기성대가를 개산금으로 지급
~이하중략

3.5.3 적용단가

기존 계약단가가 있는 경우 계약단가로 산정하고, 계약단가가 없는 신규비목의 경우 “공사계약 일반조건” 제20조 제1항 제2호, 같은 조 제2항 및 제3항 제2호의 규정에 따라 산정된 단가 적용
~이하중략

3.5.4 개산금 내역서 작성

개산금 세부 내역(별지 제4호 서식)을 별도 작성하여 기성검사원에 첨부하고 기성 부분 총괄 내역서에 부기

자료 : 설계변경 등 계약금액 조정기준 [제1450호/ 2016.07.25.개정] 발체

따라서 계약금액 조정전의 기성대가를 개산급으로 지급시 관련기준에 의한 세부 내역을 별도 작성하여 기성검사원에 첨부하고 기성 부분 총괄 내역서에 부기하는 등의 업무처리를 명확하게 하여야 한다.

그런데도 감사기간 중 ○○○○본부의 아파트 건설공사 기성지급 현황을 확인한 결과 [표 59]와 같이 설계변경 방침결정 사항을 개산급으로 지급하면서 관련 내역서 없이 지급되어진 사실이 있었다.

[표 59] 방침결정 사항에 대한 계약갱신전 기성지급(개산급) 현황

(단위 : 천 원)

지구	블럭	규모		설계변경 방침		기성지급 (개산급)	비 고
		유형	호수	항목	결정금액		
○○○○	1	행복	300	감독차량유류비,사무현장보조원	113,182	18,939	개산급 내역서 작성 누락
				가설울타리	71,038	53,000	
				교통처리대책용역	8,801	8,800	
				안전관리계획작성 검토	3,267	2,700	
				단지외 우수확관	109,230	109,000	
				단지외 우수확관추가	16,170	16,170	
				소 계	321,688	208,609	
○○○○	1	행복	361	감독차량유류비,사무현장보조원	134,433	17,742	"
				보행자통로설치공사	37,987	30,000	
				안전관리계획 작성 검토비	3,390	3,000	
				공사기간 조정	78,332	78,332	
				소 계	254,142	129,074	
♠♣♦♦	1	행복	200	■■사업소 사무보조원	39,670	19,835	"
				■■사업소 현장보조원	55,499	24,666	
				공사감독 업무용 차량유류비	6,248	3,124	
				임시도로 가설방음벽설치해체	3,823	3,823	
				철재출입문 설치	678	678	
				폐유처리의 7건	194,659	128,356	
				소 계	300,577	180,482	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 기성대가를 개산금으로 신청하면서 관련 서류미비 및 증빙서류가 첨부되지 않아 설계변경 방침결정 사항에 대한 계약갱신 전 기성대가(개산금) 지급에 대한 적정성 여부 및 지침개정 목적과 달리 관행적인 행정처리로 제도의 실효성을 상실할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆처장은

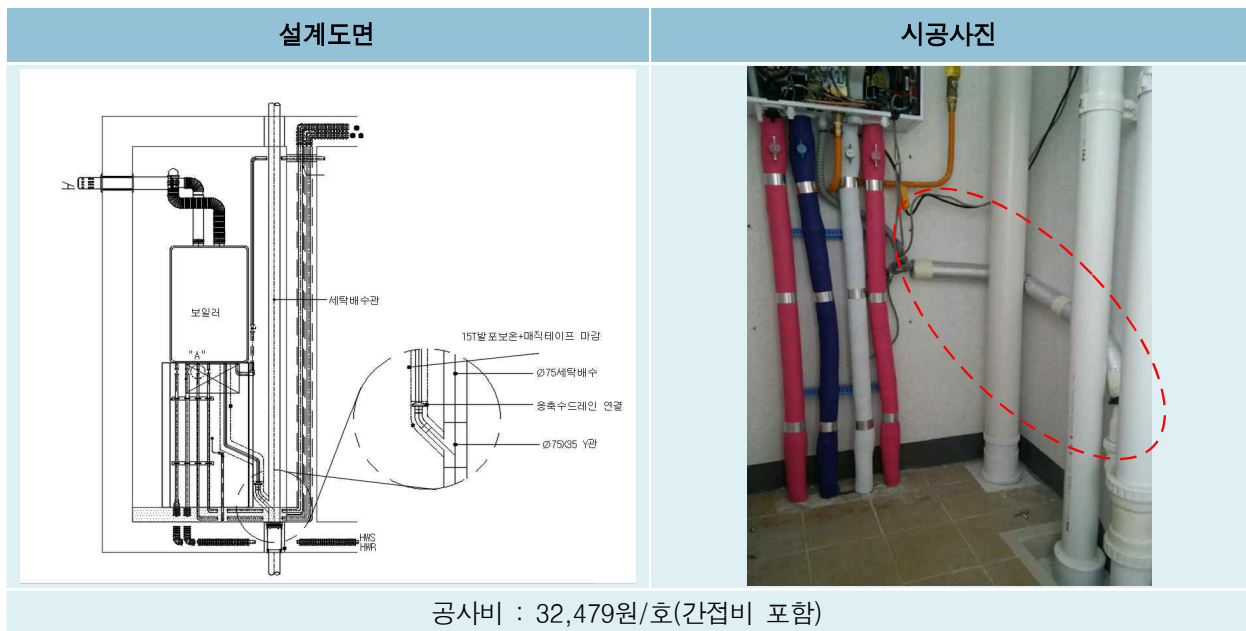
현장감독이 개산금으로 기성지급 할 때에는 관련지침에 따라 지급될 수 있도록 조치(사례전파 등) 하시기 바랍니다(통보).

[24] [개선] 사항

1. 제 목 : 보일러 응축수 배관 설계기준 불합리
2. 조치부서 : ▲▲▲▲처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社는 개별난방지구 에너지 효율 향상을 위하여 콘덴싱보일러⁶⁴⁾를 적용하고 있으며, 이에 따른 응축수 배수를 위하여 응축수 배관을 노출하여 인근 배수입상관에 Y관 부속을 사용하여 연결하도록 [그림 9]와 같이 설계기준을 수립·운용하고 있다.

[그림 9] 세대 콘덴싱보일러 응축수배관 연결 설계기준



자료 : ○○○○지역본부 제출 자료 재구성

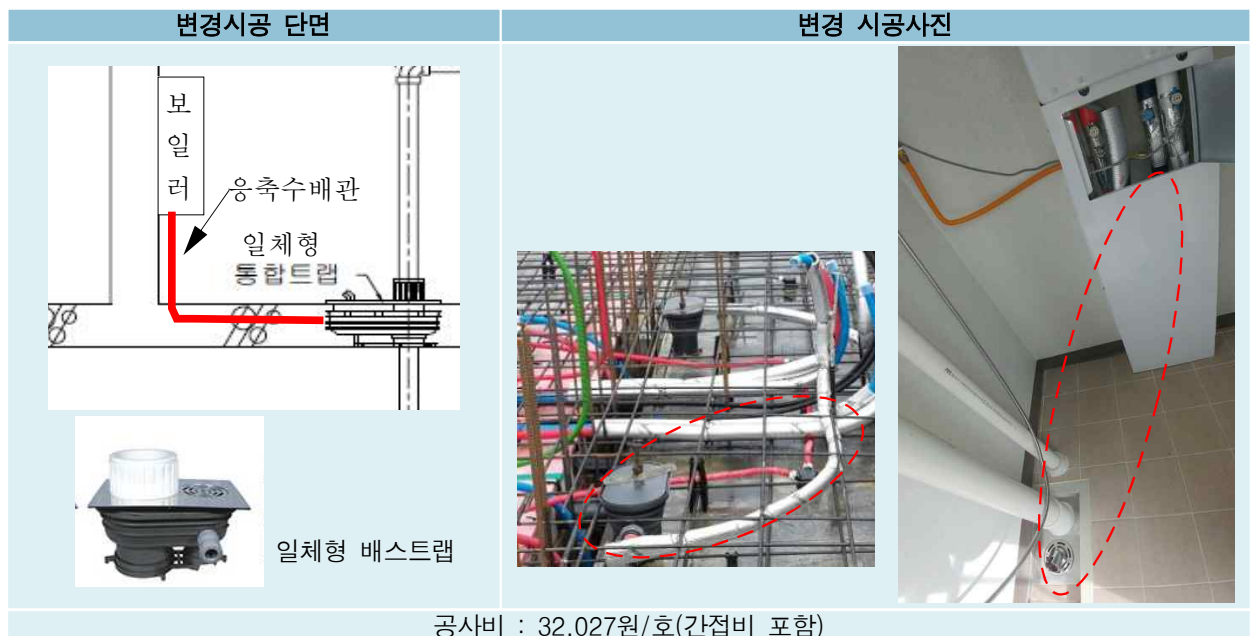
64) 콘덴싱보일러 : 고온의 배기가스를 다시 이용하여 열효율을 높인 보일러, 배기가스의 뜨거운 기체가 냉수를 데운 후 액체로 응축되어 응축수 배관이 별도 필요

「공사계약 일반조건」 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 공사 중 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우에는 현장상태에 따라 설계변경을 하여야 하고, 동 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약금액 조정 시에는 설계내용의 변경에 따른 물량증감을 면밀히 검토하여 중복계상 등의 오류가 없도록 하여야 한다.

그런데 감사기간 중 ○○○○지역본부 관할현장의 콘덴싱보일러 응축수 배관 시공실태 점검결과, 세탁실에 설치된 보일러의 경우 [표 60]과 같이 대부분의 현장에서 응축수 배관을 [그림 10]과 같이 슬라브에 매립 변경시공하고 있었다.

이에 상기 사항에 대하여 검토한 결과, 공사비 차액⁶⁵⁾이 미미하긴 하나 비용이 절감되고 동일 기능을 유지하면서 미관향상 및 공간활용이 가능한 사실을 확인할 수 있었다.

[그림 10] 세대 콘덴싱보일러 응축수 배관 변경시공 현황



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

65) 공사비 차액 : 452원/호(당초 : 부속 별도 연결 : 32,479원/호, 변경 : 응축수 일체형 배수트랩 : 32,027원/호)

[표 60] 콘덴싱보일러 응축수 배관 시공현황

공사명	세대 보일러	당초 반영	변경 시공	비 고 (보일러)
○○♡2 A4BL ▽▽▽▽ 건설공사 6공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	응축수 일체형 배수트랩	발코니
○○ㄱ 3BL 아파트 건설공사 1공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	응축수 일체형 배수트랩	발코니
◇◇♣♣ 6-1아파트 건설공사 6공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	응축수 일체형 배수트랩	발코니
○○ΩΩ A-5BL 아파트 건설공사 1공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	Y관분기 + 응축수배관 노출	발코니
♣♣○○3지구 아파트 건설공사 1공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	Y관분기 + 응축수배관 노출	PD
○○♠▽▽▽ 건설공사 1공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	Y관분기 + 응축수배관 노출	발코니
○○♀♀▽▽▽ 건설공사 1공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	시공전	발코니
○○αα 1-1BL 아파트 건설공사 1공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	응축수 일체형 배수트랩	발코니
♠♣◇▽▽▽ 건설공사 1공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	시공전	발코니
♣♣♂ 아파트 건설공사 1공구	콘덴싱보일러	Y관분기 + 응축수배관 노출	Y관분기 + 응축수배관 노출	PD

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

따라서 보일러 응축수 배수배관 시공방법을 “Y관분기 + 응축수배관 노출”에서 “응축수 일체형 배수트랩”으로 변경 시공으로 미관향상 및 공간활용성이 가능하여 설계기준 등의 개선이 필요하다.

5. 조치할 사항

▲▲▲▲처장은

보일러가 설치되는 발코니 등의 미관향상 및 효율적인 공간활용 위하여 응축수 일체형 배수트랩을 적용할 수 있도록 관련기준을 변경하시기 바랍니다(개선).

[25] [개선] 사항

1. 제 목 : 시공상세도(전기분야) 작성비용 미반영
2. 조치부서 : <<<<처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

최근 公社에서는 업무 전 분야에 대한 점검을 통해 ‘줄 건 주는 계약문화 정착 및 적정대가 지급 합리화로 불공정 관행개선’ 등 갑을관계를 넘어 공생의 관계로 변화하고자 하는 범정부 정책에 부응하고자 『갑을관계 혁신대책』을 수립⁶⁶⁾하였다.

한편, ○○○○지역본부에서는 2016.04.20. △△기업(주)와 “◇◇♀♀ 6-1BL 전기공사 6공구” 계약을 맺는 등 6개 수급체와 [표 61]과 같이 공사계약을 맺고 아파트 전기공사를 시행하고 있다.

[표 61] ○○○○지역본부 공동주택 전기공사 계약현황

공 사 명	계약자	계약금액 (백만 원)	계약일	준공일
◇◇♀♀ 6-1BL 전기공사 6공구	△△기업(주)	3,909	2016.04.20.	2017.10.07.
○○♀♀ ∇∇∇∇ 전기공사 1공구	ㄱㄱ전기(주)	1,510	2016.10.05.	2018.08.23.
♠♠♀♀ ∇∇∇∇ 전기공사 1공구	ㅁㅁ전력	968	2016.10.26.	2018.08.07.
○○♀♀ A-5BL ∇∇∇∇ 전기공사	(주)ㅇㅇ건설	2,609	2017.02.07.	2018.09.29.
○○♀♀ ∇∇∇∇ 전기공사 1공구	(합)ㅈㅈ기업	2,384	2017.02.13.	2019.03.25.
○○♀♀ 1-1BL 아파트 전기공사 1공구	(주)ㅊㅊ전력	2,836	2017.02.10.	2019.03.31.

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

66) 갑을관계 혁신대책 수립[◇◇◇◇처-7005(2017.09.01.)]

그리고 위 공사에서는 「전력기술관리법」 시행규칙 제16조(설계도서 작성기준) 및 「 전문시방서」 11510(제출물관리)에 따라 해당 공사를 착수하기 전에 시공 상세도면(Shop Drawing)을 작성⁶⁷⁾·제출하고 관련절차에 의거 감독원의 승인을 받은 이후에 공사를 진행하고 있다.

그리고 公社에서는 합리적이고 통일된 시공상세도 작성기준 및 관리방안을 수립하여 시공 상세도의 현장 활용성을 높이고, 품질향상 및 안전시공 확보를 위해 단지 조성공사 및 공동주택 기계공사의 시공상세도 작성기준을 개정⁶⁸⁾하여 시행중에 있으며, 건축공사의 경우에도 철근 시공상세도 등 작성비용을 내역에 반영하여 공사를 진행하고 있다.

그런데도 위 전기공사에서는 관련규정 등 절차에 따라 시공상세도 작성이라는 같은 작업을 진행하고 있음에도 불구하고 다른 공종과 달리 시공상세도 작성비용 등을 별도로 계상하지 않고 있어 이에 대한 민원이 발생할 우려가 있다.

그러므로 공동주택 등 전기공사의 경우에도 시공상세도 등 관련비용의 미지급에 따라 발생이 예상되는 업체민원을 사전에 방지하고, 특히 갑을관계 문화개선을 위한 정부정책에도 부응할 수 있도록 이에 대한 적정대가 산정기준 마련을 적극 검토할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

67) 해당 공사 착수되기 15일 이전에 관련 분야 전문 기술자의 책임 하에 시공상세도면을 작성·제출하여 시공상세도면을 승인받기 전에 공사를 착수해서는 안됨

68) 조성공사 : 단지조성공사 시공상세도 작성기준 개정[◆◆◆◆◆처-3071(2014.12.01.)]
기계공사 : 기계공사 시공상세도 작성기준(안) 시행[◁◁◁처-5275(2016.12.23.)]

◁◁◁◁처장은

현장 실태 조사를 통해 공동주택 등 전기공사의 시공상세도 작성비용 계상 등에 대한 합리적 기준 마련을 검토하여 주시기 바랍니다(개선).

[26] [현지조치] 사항

지적연번 2017-

현지시정사항

1. 제 목 : 대납재산세 등록 오류 ◇◇
2. 조치부서 : ○○○○지역본부

[내 용] 공사는 매매계약서에 의해 토지사용승낙일 또는 잔금약정일 이후에 발생하는 재세공과금은 매수인의 부담하는 것으로 약정하고 있습니다.

따라서 재산세 과세기준일(6.1.) 이전 잔금이 연체중이거나 토지사용승낙이 이루어진 경우 공사가 이를 납부하고 입주자대불금(재산세)[이하 “대납재산세”라 한다] 계정과목으로 분개 후 이를 매수자에게 수납하고 있습니다.

이와 관련하여 용지공급시스템 내 대납재산세 등록화면을 통해 부과기준년도별 대납재산세 납부내역을 등록하고 이는 사후관리 화면에서 필지별로 조회할 수 있게 되어 있습니다.

그러나 ○○○○지역본부 ◇◇◇◇의 대납재산세와 관련하여 대납재산세 등록 화면에 부과기준년도 1047년으로 3필지(2,848천 원), 1048년으로 3필지(2,498천 원) 등 37필지(8,970천 원)에 대한 대납재산세가 등록되어 있으며 동 금액은 해당필지의 2014년도 대납재산세 금액으로 사후관리 화면에서 해당필지의 대납재산세 미수 금액이 남아있는 것으로 되어 있습니다.

[조치할 사항] ○○○○지역본부장은 ◇◇◇◇지구의 대납재산세로 등록되어 있는 부과기준년도 1047, 1048년도 등대납재산세 등록사항을 삭제하시기 바랍니다[현지시정].

[27] [통보(모범사례)] 사항

1. 제 목 : 토지이용의 제약사항 해소를 통한 사업성 개선
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ▽▽▽사업단 과장 토목4급 손★★
4. 내 용

위 관련자는 2017. 1. 31.부터 2017. 10. 16.까지 ○○○○지역본부 ▽▽▽사업단에서 근무하면서 인·허가 및 감독 업무(용역)를 담당하고 있다.

▽▽▽산업단지는 2009. 9. 31. 예정지구로 지정되어 2014. 10. 31. 대지조성공사를 착공하였으나 토지 이용의 제약사항(소하천⁶⁹⁾ 및 문화재⁷⁰⁾)으로 인해 부정형 필지가 발생되고 토지이용이 제한⁷¹⁾됨에 따라 토지 활용성 저하 및 사업성 악화가 불가피하였다.

[그림 11] ▽▽▽산업단지토지이용 제약 현황



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

69) 소 하 천 : 농업용수 활용, 하천정비 종합계획(2차)보고서(2005.5, ⚙️군), ○○천 하천연장 : 1,679m, 하폭 : 15m

70) 문 화 재 : ○○○○시 문화재자료 제23호 ⚙️ ⚙️ ⚙️ 선생묘(○○○○○시 b b 동 산94-1번지, 1998.02.21 지정)

71) 제약사항 : 현상변경 대상면적(195,119㎡)에 대한 오염물질(악취, 대기, 수질) 배출우려 업종(디지털정보가전, 광산업) 제한 및 오수중계펌프시설 500m이내 설치 불허

이에 관련자는 토지의 가치 향상 및 사업성 개선을 위하여 토지이용 제약사항 해소 대책을 추진하였다.

가. 소하천 대체시설 설치를 통한 사업성 개선

위 관련자는 소하천 유지에 의한 제약사항 해소를 위하여 소하천의 기능(우수 및 농업용수 이동경로)을 대체 할 수 있는 처리 방안을 강구하였다.

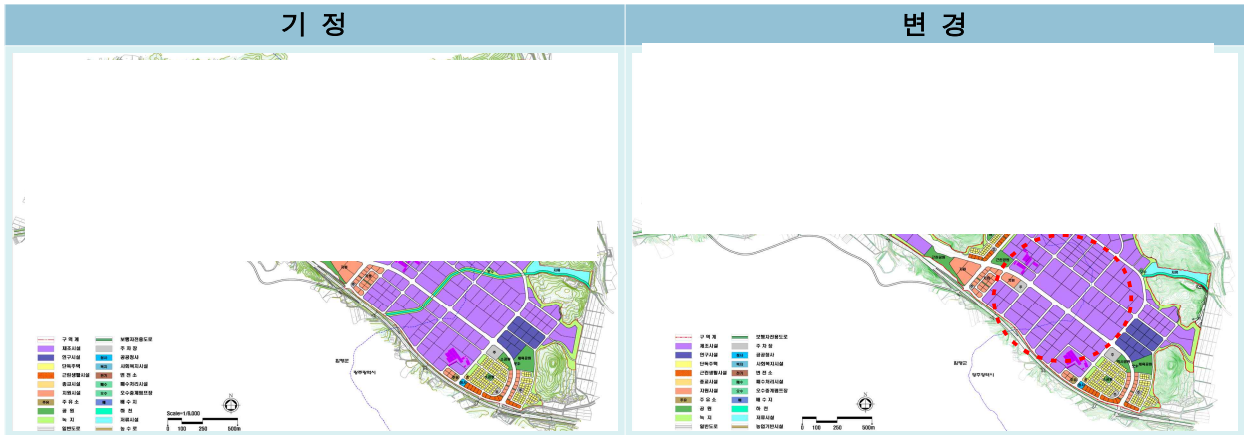
관련자는 소하천 대체시설 검토를 위하여 단지 내·외부 유역면적의 재조사, 유수의 흐름 및 홍수 유출량 재산정, 개발사업에 따른 농경지의 감소 현황 등을 재조사 하였다.

그 결과 산업단지 내부의 우수 유역을 조정하여 우수처리를 분산⁷²⁾시키고 우수 암거 설치를 통한 유수의 통수능력을 확보하며 농업용 양수펌프시설을 설치 할 경우, 현재의 소하천을 유지·정비하는 것에 대비하여 우수처리 능력, 관개시설로 기능 및 유지관리의 모든 측면에서 효율적인 것으로 분석되었다.

이에 관련자는 소하천 및 토지의 효율적 이용을 위해 소하천의 대체시설 설치 및 토지이용계획 변경에 관한 업무를 적극적으로 추진하였고 [그림 12]와 같이 토지이용계획을 변경하는 인허가 승인을 득하였다.

72) ○○천 인근 유로방향 변경 및 그에 따른 유출량 분산
(유로방향 변경하여 유출량 분산, 유역별 최종 방류부 변경을 통한 분산)

[그림 12] 소하천 대체시설을 통한 토지이용계획 변경 현황



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 우수처리 및 관개시설의 기능이 향상되었고 토지의 정형화를 통한 산업단지의 가치 향상 및 약 19천㎡의 가처분 면적을 추가 확보 하는 등 사업성 개선에 기여하였다.

나. 오수중계펌프장 위치 변경을 통한 사업성 개선

▽▽▽산업단지의 오수중계펌프장은 단지 외부의 문화재⁷³⁾로부터 500m 이내에 설치할 못 하도록 [표 62]와 같이 조건부여 됨에 따라 아래 [그림 13]의 (기정)과 같이 단지 중심부에 설치하는 것으로 계획되어 있었다.

[표 62] 오수중계펌프장 설치 위치 조건사항

구분	주 요 내 용
조건사항	오수중계펌프장은 문화재로부터 500m 이내 설치 불가

자료 : ⊛⊛⊛ 선생묘 문화재 현상변경 심의조건 재구성

73) 문 화 재 : ○○○○시 문화재자료 제**호 ⊛⊛⊛ 선생묘(○○○○시 b b 동 산94-1번지, 1998.02.21. 지정)

관련자는 오수중계펌프장의 설치여건에 대해 검토를 하였는데 설치 위치를 지구 경계로 변경 할 경우, 시설규모의 축소가 가능하여 공사원가가 절감되고 혐오시설로 인한 민원을 예방할 수 있으며 토지의 이용가치가 향상되는 것으로 분석되었다.

이에 관련자는 추가식재 등을 통한 자연친화적인 시설계획을 수립하여 미관 및 경관을 향상시키고 시설규모의 최적화(축소)의 검토 등을 통하여 오수중계펌프장의 설치위치에 대한 조건을 [표 63]과 같이 300m 밖에는 설치가 가능한 것으로 문화재 현상변경 재심의를 득하였다.

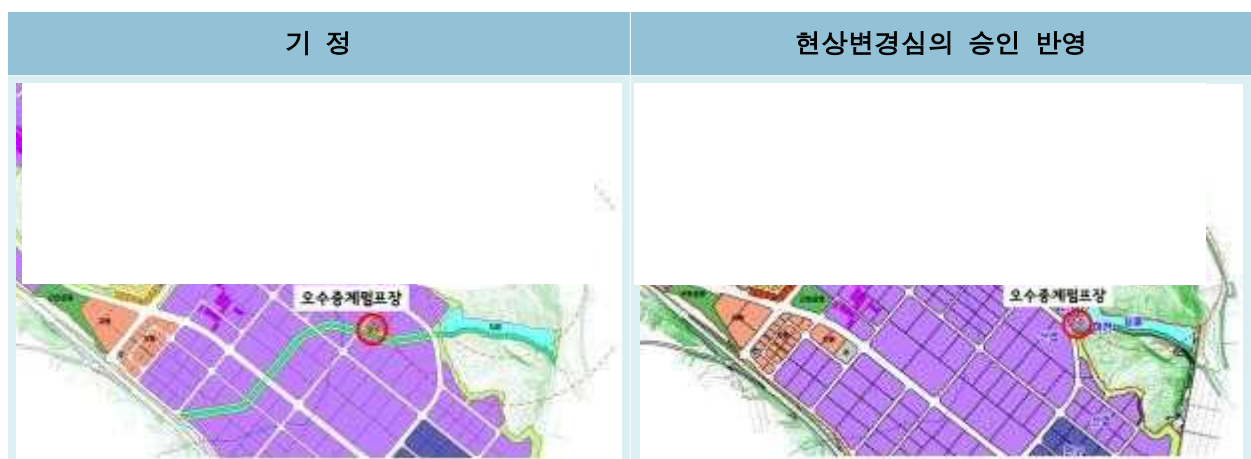
[표 63] 오수중계펌프장 설치 위치 조건사항

구분	주 요 내 용
조건사항	오수중계펌프장은 문화재로부터 300m 이내 설치 불가

자료 : ⊕⊕⊕ 선생묘 문화재 현상변경 심의조건 재구성

그 결과 [그림 13]과 같이 오수중계펌프장의 설치 위치를 변경함으로써 문화재 주변 미관 개선, 공사비 절감(약 6억 원), 유지관리성 향상 및 민원 예방 등이 기대된다.

[그림 13] 오수중계펌프장 및 토지이용계획 변경 현황



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

다. 토지이용계획 변경승인을 통한 사업성 개선

관련자는 상기와 같은 노력으로 [표 64]와 같이 가처분용지 약 19천㎡를 추가 확보하는 성과를 거두었으며, 그 결과 [표 65]와 같이 최초 승인 내용 대비 약 75억 원 상당의 사업성 제고 효과와 판매여건이 개선 될 것으로 전망된다.

[표 64] 토지이용계획 변경 현황

구 분	당초(2017.02.)		변경(2017.10.)		비 고
	면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	
합 계	4,071,448.7	100.0	4,071,539.6	100.0	
산업시설용지	2,639,277.0	64.8	2,649,050.6	65.0	증 9,773.6㎡
주거시설용지	133,610.0	3.3	133,610.0	3.3	
지원시설용지	93,873.5	2.3	102,965.9	2.5	증 9,092.4㎡
공공시설용지	1,204,688.2	29.6	1,185,913.1	29.2	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

[표 65] 토지이용계획 변경 등에 따른 사업성 개선효과

구분	투자·회수금액(억 원)		증감금액 (억 원)	비 고
	변경 전	변경 후		
투 자	5,241	5,241	-	
회 수	6,425	6,500	75	
수지차이	1,184	1,259	75	
착수시점 NPV	△ 62	3	65	
NPV 지수	△ 1.35%	0.07%	1.42%	

자료 : ○○○○지역본부 자료(PMS 2017년 진행지구 손익분석, 29차 1안 손익 산정) 재구성

5. 조치할 사항

○○○○처장은

적극적인 업무추진으로 ▽▽▽ ●●●●개발사업의 사업수지 개선에 기여한 관련자
과장 토목4급 손★★에게 ‘사장 표창’을 상신하여 주시기 바랍니다(통보(모범사례)).

별첨2 : 공적조서 1부.

□ 공적조서

소속	직군·직급	사번	성명	입 사 일 (현승진일)	생년월일
○○○○지역본부 ▽▽▽사업단	토목 4급	114267	손★★	2004.04.19. (2005.11.01.)	1979.12.10.
공적내용	토지이용의 제약사항 해소를 통한 사업성 개선				
상기인은 ○○○○지역본부 ▽▽▽사업단에서 근무하면서 인·허가 및 감독 업무(용역)를 담당했음. 가. ▽▽▽산업단지 사업지구 현황 및 대책 수립에 관한 사항 ▽▽▽산업단지는 2009. 9. 31. 예정지구로 지정되어 2014. 10. 31. 대지조성공사가 착공되었으나 토지 이용의 제약사항(소하천 및 문화재)으로 토지 매각 및 사업성 악화가 불가피하였음 이에 관련자는 산업단지 분양활성화를 위하여 토지의 가치 향상 및 토지이용 제약 개선 등의 다각적인 방안을 검토하면서 적극적인 지자체 협의를 통해 소하천 대체시설 설치 및 문화재현상변경허가 변경심의로 가치분면적 확대 등의 사업성 개선을 추진함. 나. 소하천 대체시설 설치를 통한 사업성개선 에 관한 사항 위 관련자는 소하천(○○천)의 당초 기능인 사업지구 내외의 우수배제 및 농업용수 이동경로와 관련하여 대체시설 검토를 위한 단지 내·외부 유역면적 재조사, 유수 흐름 및 홍수 유출량 재산정, 농업용수 변경 소요량 등 현황을 재조사하였음. 그 결과 산업단지 내부의 우수 유역을 조정하여 우수처리를 분산시키고 우수암거 설치를 통한 통수능력 확보하며, 원활한 농업용수 공급을 위한 중계펌프 시설 설치 등을 통하여 소하천 유지·정비하는 것과 대비하여 우수처리 능력, 농업용수 공급 및 유지관리 측면에서 효율적인 것으로 분석되었음.					

이에 위 관련자는 ①소하천 대체시설 설치의 당위성 및 대안제시 ②완성 자동차 공장 유치를 위한 정형화된 토지의 필요성 ③토지 정형화를 통한 산업단지 가치 향상 등에 대해 적극적으로 피력하고 업무 추진함으로써 소하천 대체시설을 반영한 인허가 승인을 득하였음.

다. 오수중계장 위치 변경을 통한 사업성 개선

▽▽▽산업단지의 오수중계펌프장은 단지 외부의 문화재로부터 500m이상 이격하여 설치하도록 조건이 부여됨에 따라 단지의 중심에 설치할 수밖에 없었는데, 이로 인하여 펌프장 시설의 매설심도 증대에 의한 공사비 증가, 토지 가치 하락 및 혐오시설 민원 발생이 불가피하였음.

이에 관련자는 추가 식재 등을 통한 자연친화적인 시설계획을 수립하여 미관 및 경관을 향상시키고 시설규모 최적화(축소) 등을 통하여 오수중계펌프장이 문화재로부터 300m 밖에는 설치가 가능하도록 문화재 현상변경허가 변경심의를 득하였음.

그 결과 문화재 주변 미관 개선, 공사비 절감(약 6억 원), 유지관리성 향상 및 민원 예방 등이 기대됨.

라. 토지이용계획 변경 등에 따른 사업성 개선에 관한 사항

관련자는 상기와 같은 노력으로 [표 66]과 같이 가처분용지 약 19천㎡를 추가 확보하는 성과를 거두었으며, 그 결과 [표 67]과 같이 최초 승인 내용 대비 약 75억 원 상당의 사업성 제고 효과와 판매여건이 개선 될 것으로 전망됨.

[표 66] 토지이용계획 변경 현황

구 분	당초(2017.02.)		변경(2017. 10.)		비 고
	면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	
합 계	4,071,448.7	100.0	4,071,539.6	100.0	
산업시설용지	2,639,277.0	64.8	2,649,050.6	65.0	증 9,773.6㎡
주거시설용지	133,610.0	3.3	133,610.0	3.3	
지원시설용지	93,873.5	2.3	102,965.9	2.5	증 9,092.4㎡
공공시설용지	1,204,688.2	29.6	1,185,913.1	29.2	

[표 67] 토지이용계획 변경 등에 따른 사업성 개선효과

구분	투자·회수금액(억 원)		증감금액 (억 원)	비 고
	변경 전	변경 후		
투 자	5,241	5,241	-	
회 수	6,425	6,500	75	
수지차이	1,184	1,259	75	
착수시점 NPV	△ 62	3	65	
NPV 지수	△ 1.35%	0.07%	1.42%	

이상과 같이, 상기인은 소관 업무에 책임감 있고 성실한 자세로 맡은 바 소임을 충실히 이행하고 적극적인 업무추진으로 공사 사업수지 개선에 기여한 공적이 큰 바 이에 표창을 추천합니다. 끝.

현부서 근무기간 (수공기간)	담당업무	상별	동일공적 표창사례	비고
2014.01.23.~현재 (2017.01.31.~현재)	인허가, 용역감독 등	-	-	-